

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria



Contenido

Introducción	1
1 Mejora Regulatoria	3
2 Diagnóstico nacional de regulaciones, trámites e inspecciones	7
2.1 Marco Regulatorio Nacional	7
2.2 Regulaciones	9
2.3 Trámites y servicios	21
2.4 Inspecciones	46
2.5 Panorama y perspectivas de la regulación en México	51
3 La política de Mejora Regulatoria en México	53
4 Sistema Nacional de Mejora Regulatoria	91
4.1 Políticas	91
4.2 Instituciones	94
4.3 Herramientas	101
4.3.1 Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS)	102
4.3.2 Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (SINAGER)	119
4.3.3 Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria	139
4.3.4 Encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria	152
5 Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria	153
Políticas	156
Instituciones	159
Herramientas	167
Horizonte de implementación	179
6 Indicadores	190

Introducción

En los últimos 30 años, la mejora regulatoria se ha convertido en una política pública de relevancia para la construcción de un Estado incluyente y moderno, así como para la promoción de una economía diversificada e innovadora. A través de un sistema de gobernanza, se han sumado diversos actores sociales, empresariales y gubernamentales para la construcción de un Estado que cuente con un marco regulatorio con regulaciones claras y trámites simples los ciudadanos y empresarios en México.

Desde los primeros esfuerzos para implementar la política de mejora regulatoria, esta ha demostrado tener efectos visibles para el funcionamiento del aparato gubernamental y su relación con los ciudadanos. Por el lado de las autoridades, la mejora regulatoria permite generar instituciones eficaces que se orienten a obtener el mayor valor posible con los recursos disponibles.

Por el lado de los ciudadanos, esta política se ve reflejada en la vida cotidiana al promover una mejor interacción con el gobierno, de una manera transparente y participativa; disminuyendo la discrecionalidad por parte de los servidores públicos, y con ello cerrando los espacios proclives a la corrupción. Mientras que, para las empresas, la mejora regulatoria se traduce en contar con instituciones con procesos ágiles, trámites eficaces y regulaciones que faciliten el ambiente para hacer negocios.

Con la inclusión del último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 2017, así como con la publicación de la Ley General de Mejora Regulatoria el 18 de mayo del año 2018, la mejora regulatoria se convirtió en una política del Estado mexicano. Estos hechos, permitieron crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria con la finalidad de coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para implementar de manera sistematizada y armonizada políticas de mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios a nivel nacional.

Lo anterior permite la consolidación institucional de la política de mejora regulatoria y su implementación efectiva para que toda acción regulatoria que la autoridad diseñe o aplique así como cualquier trámite que se solicite por parte de un ciudadano, se realice de acuerdo con las mejores prácticas en la materia.

En este contexto, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria corresponde al principal instrumento programático del Sistema Nacional para articular la política de mejora regulatoria en el país. De esta forma la Estrategia representa la misión y visión de la política de mejora regulatoria en el corto, mediano y largo plazo, y sintetiza con claridad el rumbo que habrá de recorrerse para esta importante labor del Estado mexicano. Asimismo, la Estrategia es una herramienta de implementación de política pública, puesto que proporciona los lineamientos para dar seguimiento, medir el avance, asignar responsables y lograr los objetivos de mejora regulatoria en el país.

Para lograr lo anterior, la Estrategia se compone de seis capítulos. En el primer capítulo se presenta una compilación sobre los principales elementos teóricos en materia de mejora regulatoria que permitirán puntualizar los alcances de la política pública, sus distintos ámbitos de acción, las condiciones en las cuáles resulta útil su aplicación, así como los beneficios generados por esta. En el segundo capítulo, se presenta el diagnóstico nacional de la política de mejora regulatoria y los principales retos de implementación en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno.

En el tercer capítulo, se documenta un recuento histórico sobre los principales hitos de la política regulatoria en México, destacando la suma de los distintos actores tanto públicos, como privados y sociales, comprometidos con el posicionamiento del tema en la agenda pública del país. De igual forma se sintetizan los principales avances institucionales y de política pública emprendidos desde la Administración Pública Federal en coordinación con las entidades federativas y municipios del país.

El cuarto capítulo presenta el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria conforme lo establecido en el Título Segundo de la Ley General de Mejora Regulatoria y su desdoblamiento en políticas, instituciones y herramientas como elementos integradores de la política nacional de mejora regulatoria. El Quinto capítulo, expone las acciones encaminadas a lograr los objetivos que se pretenden conseguir con la implementación de la Estrategia.

Finalmente, la Estrategia se presenta como un instrumento de planeación con un horizonte de aplicación de 20 años a través de objetivos, estrategias, líneas de acción, responsables y fechas de cumplimiento, por lo que en el Sexto capítulo se exponen los indicadores para su monitoreo y seguimiento.

1 Mejora Regulatoria

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño del marco regulatorio y sus trámites, de forma que éste sea propicio para el funcionamiento eficiente de la economía.

La mejora regulatoria resulta fundamental para generar condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover una mayor competencia, definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y bienestar de la población.

Como muestra de lo anterior, un estudio que analiza la regulación de 32 entidades federativas en México, elaborado por el Banco Mundial, determinó que la calidad en la regulación promueve el crecimiento del empleo, la creación de empresas y permite un mayor dinamismo en la economía regional.¹ Este mismo estudio concluye que después de la crisis económica mundial de 2008, aquellas entidades federativas con mejor regulación, contuvieron de mejor forma los choques externos, mediante un menor impacto en el desempleo, y manifestaron mayor agilidad en la recuperación económica de la región, en comparación con aquellas entidades federativas que no contaban con un marco regulatorio de calidad. En este contexto, la política de mejora regulatoria es un valioso instrumento que contribuye a fortalecer el funcionamiento de los sectores clave de la economía.

Un ejemplo de lo anterior, se identificó en el sector industrial en México, en donde a mayor existencia de fallos regulatorios, menor es el porcentaje de población ocupada. Asimismo, en el sector transporte de carga se ha

¹ World Bank, Building shock absorbers: The role of local business regulations in response to a large external shock (2015).

identificado que a mayor presencia de fallos regulatorios menor es el porcentaje de la población ocupada en el sector.²

En lo que se refiere a Formación de Capital Fijo, se ha identificado que si hubiera menos obstáculos en las regulaciones, aumentaría la producción de bienes duraderos que podrían ser capaces de producir otros bienes y servicios.³

Por otro lado, en 2018 por medio de la metodología SIMPLIFICA se identificó que en 22,645 trámites y servicios de 1,338 dependencias de las 32 entidades federativas, el costo de los trámites y servicios representa en promedio el 1.32% del PIB estatal. Derivado de este análisis, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) identificaron que si se simplifican 1,839 trámites y servicios estatales, se podría generar un ahorro de la carga regulatoria en un 57% del costo económico que representa la carga administrativa al país.⁴

Lo anterior permite vislumbrar el impacto de la implementación de la política de mejora regulatoria a nivel nacional, lo que representa un beneficio cuantificable para la sociedad.

De esta forma, los objetivos de la política regulatoria están encaminados a procurar que las regulaciones que se expidan generen mayores beneficios que costos sociales; a promover la inversión tanto nacional como internacional; generar seguridad jurídica tanto en la aplicación como en el cumplimiento de las regulaciones; reducir los costos económicos que derivan del cumplimiento de la regulación y en consecuencia a facilitar el cumplimiento de la ley.

Es importante reconocer a la política como un proceso de fortalecimiento institucional y de implementación de política pública que exige la más amplia participación de los distintos actores sociales, públicos y privados para lograr el máximo beneficio a la sociedad. Este proceso implica visualizar la institucionalización de la mejora regulatoria a través de un esquema de Gobernanza Regulatoria.

² Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios. CIDE-CONAMER. Pág. 54

³ Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios. CIDE-CONAMER. Pág. 54

⁴ Diagnóstico Nacional de trámites y servicios de las entidades federativas. Proyecto de Justicia Cotidiana. CIDE-CONAMER. 2018. Pág. 21

La Gobernanza Regulatoria corresponde a un enfoque integral en el desarrollo e implementación de políticas, instituciones y herramientas regulatorias, así como de la participación de la sociedad en la creación y revisión de las regulaciones. Uno de los retos principales es la coordinación de las acciones regulatorias, desde el diseño y desarrollo de las normas hasta su implementación y cumplimiento, cerrando el ciclo con evaluaciones que establezcan prioridades en el desarrollo de nuevas regulaciones o la reforma de las ya existentes.

Figura 1. Ciclo de gobernanza regulatoria



Fuente: OECD 2016, El ABC de la Mejora regulatoria para las entidades federativas y los municipios

Para el caso mexicano, la política de mejora regulatoria ha logrado construir un andamiaje institucional consistente con un sistema de Gobernanza Regulatoria dentro de la Administración Pública Federal, aplicada de manera obligatoria a casi todas las agencias de gobierno. Sus primeros antecedentes surgen en el año de 1989 con la creación de la Unidad de Desregulación Económica ("UDE") dentro de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno Federal (hoy SE). Desde sus orígenes, a la UDE se le asignó la tarea de llevar a cabo el primer programa de desregulación económica en el país, así como revisar y mejorar el marco regulatorio de la actividad nacional a fin de propiciar la libre competencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la generación de nuevos empleos.

Posteriormente, y considerando que la experiencia internacional confirmaba que tanto la apertura comercial como la mejora regulatoria son dos políticas centrales para el crecimiento económico de un país, en el año 2000 el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a fin de transformar a la UDE en la Comisión Federal de Mejora regulatoria (COFEMER), dotando a esta institución de atribuciones para institucionalizar la política de mejora regulatoria en México.

Después de 17 años de consolidación de la política en el Gobierno Federal, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 5 de febrero de 2017. Con esta reforma, la política de mejora regulatoria se vuelve obligatoria para todas las autoridades públicas del país. La reforma constitucional en materia de mejora regulatoria facultó al H. Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Mejora regulatoria, misma que fue presentada por el Titular del Ejecutivo Federal ante el H. Congreso de la Unión el 11 de diciembre de 2017 y publicada, tras su aprobación, el día 18 de mayo de 2018.

Con la Ley General de Mejora Regulatoria se crea el marco institucional para instaurar una Gobernanza Regulatoria en la Nación que garantice el funcionamiento de un Estado eficiente, transparente e incluyente. Lo anterior, ha permitido tener avances sustanciales en la materia, sin embargo, los retos aún son mayores a nivel nacional, conforme se documenta en el siguiente capítulo.

2 Diagnóstico nacional de regulaciones, trámites e inspecciones

2.1 Marco Regulatorio Nacional

Previo a la presentación del estado que guarda la política de mejora regulatoria en México, es importante clarificar la estructura normativa, orgánica y funcional del marco regulatorio nacional, lo que permitirá identificar las autoridades que regulan y la forma en que lo realizan en los distintos ámbitos de la administración pública y desde los distintos poderes en México.

Para entender el funcionamiento de las instituciones en México y su naturaleza normativa y regulatoria, es importante señalar que el sistema federal mexicano presupone la división de poderes y la distribución de facultades regulatorias en diferentes órdenes de gobierno. En México, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la república; al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados⁵. Es así que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, tienen facultades regulatorias en el ámbito de sus competencias. Tales competencias se encuentran supeditadas a la distribución que de ellas hace la CPEUM.

En este sentido, la CPEUM establece las facultades del Congreso de la Unión para expedir las leyes que regulen materias exclusivas de la Federación; aquellas en las que concurren estados y municipios, y las que definen bases de coordinación.⁶ Además, la CPEUM dicta las facultades legislativas de los estados y municipios.⁷ En materia de regulación de sectores económicos se pueden identificar instrumentos jurídicos de orden estatal y municipal que determinan las reglas de operación y funcionamiento que la legislación federal no regula. De esta manera, se puede clasificar de la siguiente manera:

1. Sectores exclusivos para el orden federal;
2. Sectores reservados para el orden estatal;
3. Sectores exclusivos para el orden municipal, y
4. Sectores en los que concurren distintos órdenes de gobierno.

⁵ Artículo 71. CPEUM

⁶ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículo 73.

⁷ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículos 115, 116, 117 y 124.

A pesar de que no todas las dependencias tienen facultad legislativa, el cien por ciento de ellas implementa alguna regulación que genera obligaciones de cumplimiento hacia los ciudadanos; entiéndanse estos de manera individual o como empresa.

Los sujetos que componen el aparato gubernamental juegan un papel importante en la creación e implementación de la regulación de los sectores y materias en específico. Las facultades con las que cuentan los órdenes de gobierno propician la creación de regulaciones. De ahí la importancia de aplicar una política de mejora regulatoria que contemple los tres órdenes de gobierno y las distintas formas de organización administrativa.

Figura 2. Composición del marco regulatorio en México



Fuente: Elaborado por CONAMER

Tanto los trámites como las inspecciones pueden derivar de alguna regulación; estos dos son el principal punto de contacto e intercambio de información entre el gobierno y los ciudadanos. Los trámites como una forma de control en la legalidad de la operación o realización de alguna actividad ciudadana y las inspecciones como un mecanismo de verificación y promoción en el cumplimiento de la regulación.

Figura 3. Contenido de las regulaciones.



Fuente. Elaborado por CONAMER

El buen desarrollo de ambos instrumentos genera efectos directos en la percepción ciudadana sobre la eficiencia gubernamental, sobre acciones para favorecer la disminución de la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho. En consecuencia, una buena regulación propiciaría un marco legal claro para la implementación y supervisión de las obligaciones ciudadanas, así como un fácil cumplimiento por parte de los ciudadanos.

A manera de resumen, en México todos los órdenes de gobierno tienen facultades regulatorias, si bien algunas exclusivas para alguno de los órdenes federal, estatal y municipal, en general diseñan y aplican regulaciones así como prestan y realizan trámites y servicios. A continuación se presenta el diagnóstico de la situación de las regulaciones, trámites y servicios en México, para mostrar la situación actual del país en estos rubros y sus áreas de oportunidad; así como el impacto social que tendría intervenir en ciertas áreas para mejorar el desempeño gubernamental y contribuir al bienestar social.

2.2 Regulaciones

En México existen aproximadamente 113,373 regulaciones correspondientes a los gobiernos federal, estatal y municipal.⁸ Específicamente en lo que se refiere a regulación en materia económica, un análisis realizado por la CONAMER identificó que las entidades federativas y municipios del país representan una función preponderante en materia regulatoria en México. Estos órdenes de gobierno tienen incidencia en sectores relevantes para el desempeño económico de nuestro país; tal como lo muestra la siguiente tabla.

⁸ Es importante aclarar que este número se refiere a todo tipo de regulación en cuanto a instrumento jurídico y materia se refiere.

Tabla 1. Tipo de sectores regulados por orden de gobierno

Sector número	Sector nombre	Estatad	Municipal
11	Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	X	
21	Minería		
22	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	X	
23	Construcción	X	X
31-33	Industrias manufactureras	X	X
43-46	Comercio	X	X
48-49	Transportes, correos y almacenamiento	X	
51	Información en medios masivos		
52	Servicios financieros y de seguros		
53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	X	X
54	Servicios profesionales, científicos y técnicos	X	
55	Corporativos		
56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación	X	X
61	Servicios educativos	X	X
62	Servicios de salud y de asistencia social	X	
71	Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos		
72	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	X	X
81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales		X
93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales		

Fuente: Elaborada por CONAMER con información de Orden Jurídico.

Lo anterior nos muestra los sectores económicos en los cuales los gobiernos municipales tienen dos funciones destacadas, la primera establecer la normatividad, condiciones y procedimiento que deben aplicar los agentes económicos para participar en un sector, y la segunda, todas las características de funcionamiento con las que deben de cumplir para permanecer en este.

Uno de los elementos importantes para medir la calidad de las regulaciones es la percepción y experiencia de las empresas. En este sentido, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que a nivel nacional, de las unidades económicas encuestadas en 2016, se identificaron costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones, estimados en 115.7 mil millones de pesos equivalente a 0.56% del PIB nacional. En promedio, cada unidad económica gastó 48,871 pesos por cargas administrativas.

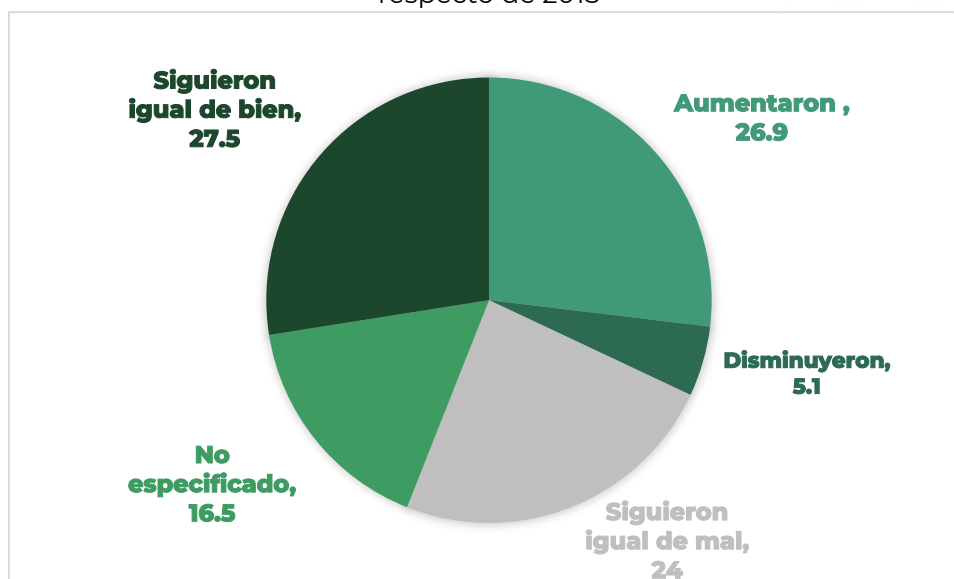
Tabla 2. Costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones

Entidad	Porcentaje de unidades económicas que identificó costos monetarios de cumplimiento	Costos monetarios de cumplimiento promedio por unidad económica (pesos)
Nacional	52.6	\$ 48,871.00
Micro	52.2	\$ 22,444.00
Pequeña	61	\$ 254,783.00
Mediana	61.8	\$ 817,270.00
Grande	65.1	\$ 2,287,287.00

Fuente: ENCRIGE 2016

Asimismo, 50.9% de las unidades económicas consideran que durante 2016, las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron igual de pesadas con relación a las del año 2015.

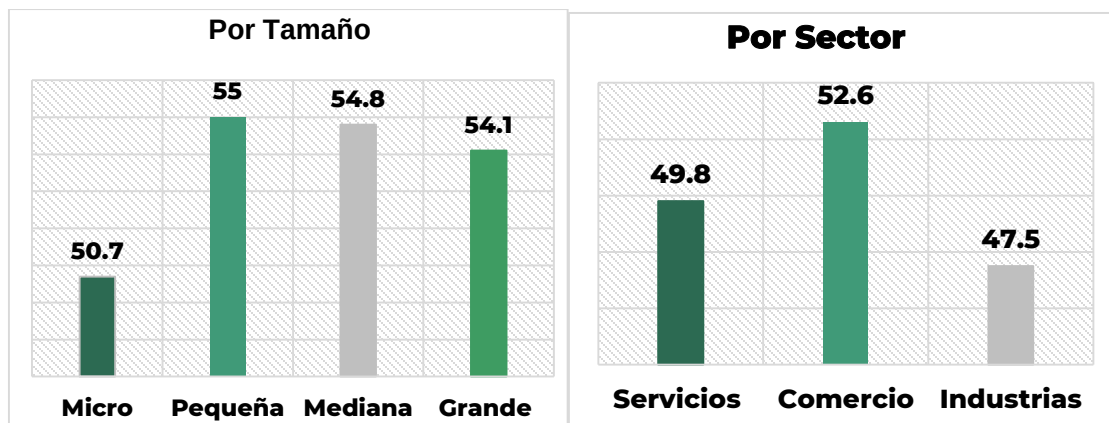
Gráfica 1. Percepción sobre la evolución de las cargas administrativas en 2016 con respecto de 2015



Fuente: ENCRIGE 2016

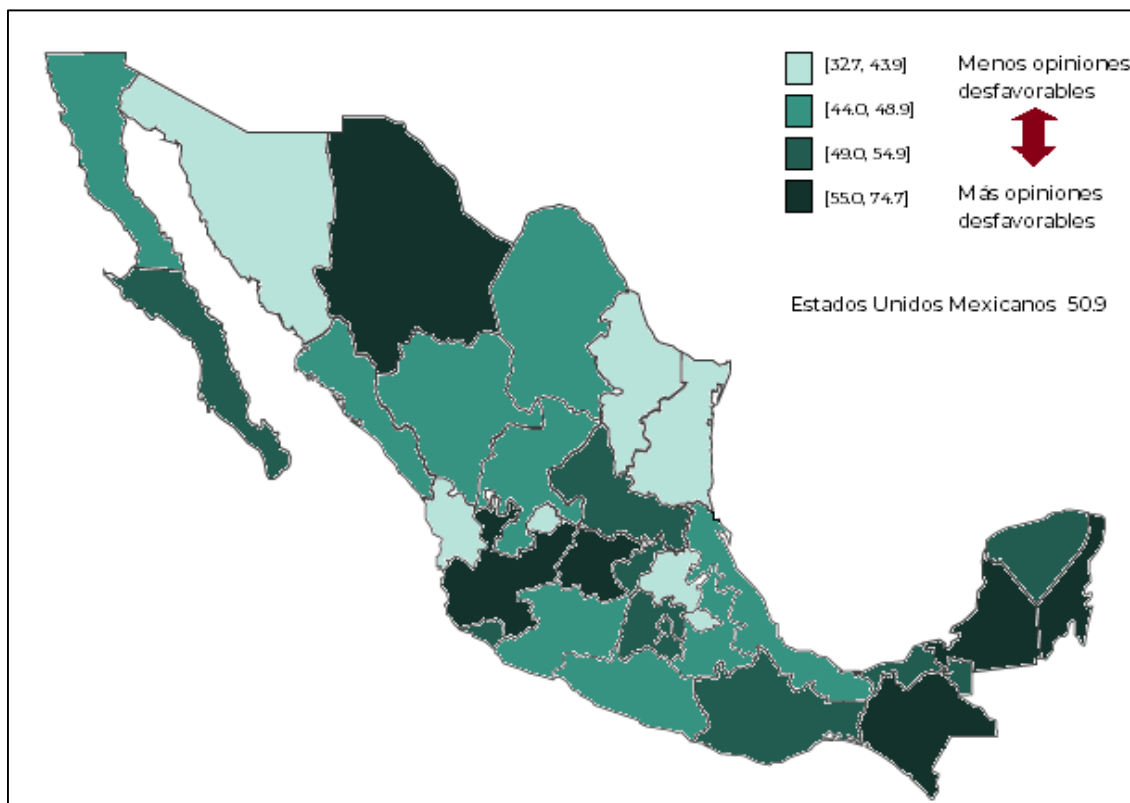
Es importante destacar que las empresas pequeñas, así como las del sector comercio consideraron, en mayor medida, que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas durante el año 2016.

Gráfica 2. Percepción desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas en 2016 con respecto de 2015



Fuente: ENCRIGE 2016

Figura 4. Porcentaje de unidades económicas con opinión desfavorable¹ sobre las cargas administrativas en 2016, respecto de las vigentes en 2015, por entidad federativa.

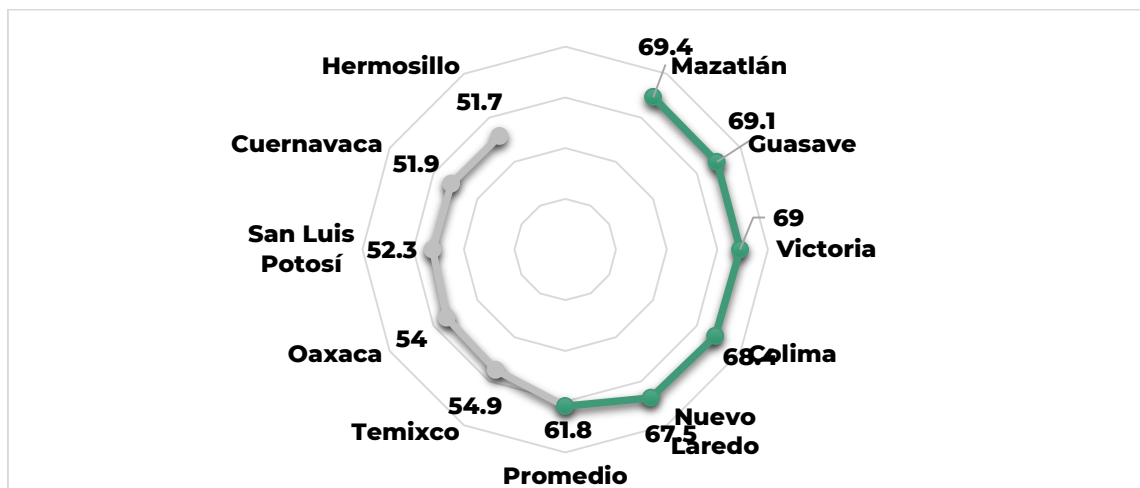


Fuente: ENCRIGE 2016

Por otro lado, a nivel municipal el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) levanta la Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno⁹, que compila y evalúa la información de 12,500 entrevistas a empresas de 50 municipios del país para conocer la percepción del marco regulatorio que les aplica a las empresas.

Gráfica 3. Percepción sobre la Claridad de las regulaciones y marco regulatorio para las empresas en este municipio.

⁹ Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Disponible en: <http://www.cofemer.gob.mx/imagenesUpload/2014/11/24/9MEJORA%20REGULATORIA%20MORELOS%20-%20Francisco%20Lelo%20de%20Larrea.pdf>



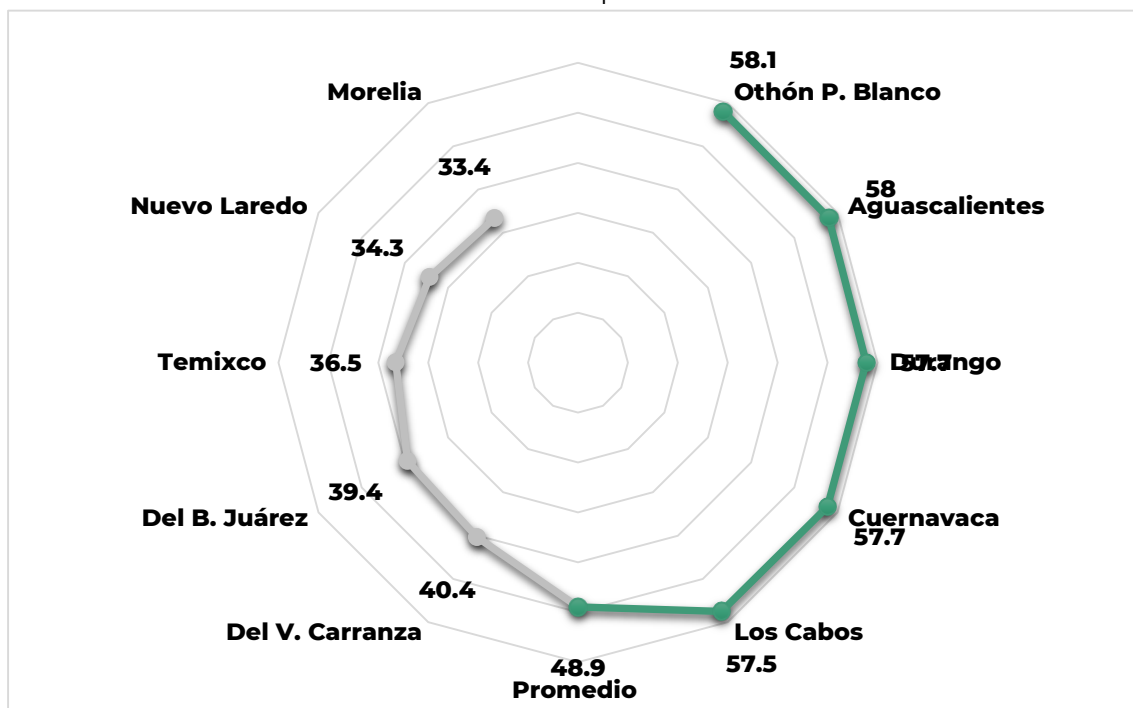
Fuente: CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Como resultado de esta encuesta, se identifica que en promedio las regulaciones son 61.8 por ciento claras en el orden municipal según la percepción de los empresarios encuestados. Esto revela dos hallazgos; el primero: que del total de las regulaciones que las empresas encuestadas han tenido que cumplir, sólo el 61.8 por ciento son claras; el segundo: que fortalece el argumento de la trascendencia del papel de los municipios la mejora regulatoria.

Es así que, por un lado, en Mazatlán, según la percepción empresarial, las regulaciones son 69.4 por ciento claras y en Hermosillo son 51.7 por ciento claras. A pesar de que Mazatlán se encuentra por encima del promedio, la percepción sobre claridad en las regulaciones sigue siendo baja, no superando el 70 por ciento del total.¹⁰

¹⁰ CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Gráfica 4. Percepción sobre el favoritismo que existe en la aplicación de leyes por municipio.



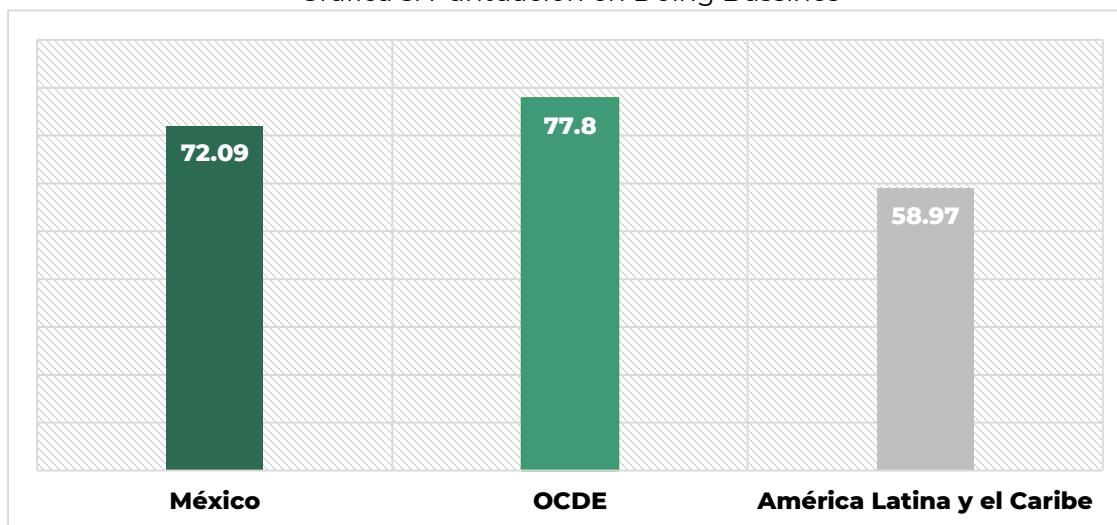
Fuente: CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Por otro lado, los empresarios consideran que existe 48.9 por ciento de favoritismo en la aplicación de la regulación en su municipio. Esto significaría que de las regulaciones que implican costos de cumplimiento o vigilancia, el 49.8 se aplican con favoritismos, es decir, de manera distinta entre agentes económicos. Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo, es el municipio donde la percepción de favoritismo es mayor en la aplicación del marco regulatorio municipal con 58.1 por ciento y Morelia en el estado de Michoacán es el municipio se percibe una aplicación más equitativa de la regulación, con 33.4 puntos porcentuales.¹¹

Otro elemento de análisis es el reporte Doing Business, del Banco Mundial; el cual analiza y recopila datos para la creación de indicadores de 190 economías. Este indicador a diferencia de la ENCRIGE o la Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno del CEESP, no se basa en la percepción ciudadana; sino que analiza las regulaciones relacionadas con negocios y su facilidad para la apertura de empresas locales y el desempeño de sus actividades.

¹¹ CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Gráfica 5. Puntuación en Doing Bussines



Fuente: World Bank Group. Doing Business 2019

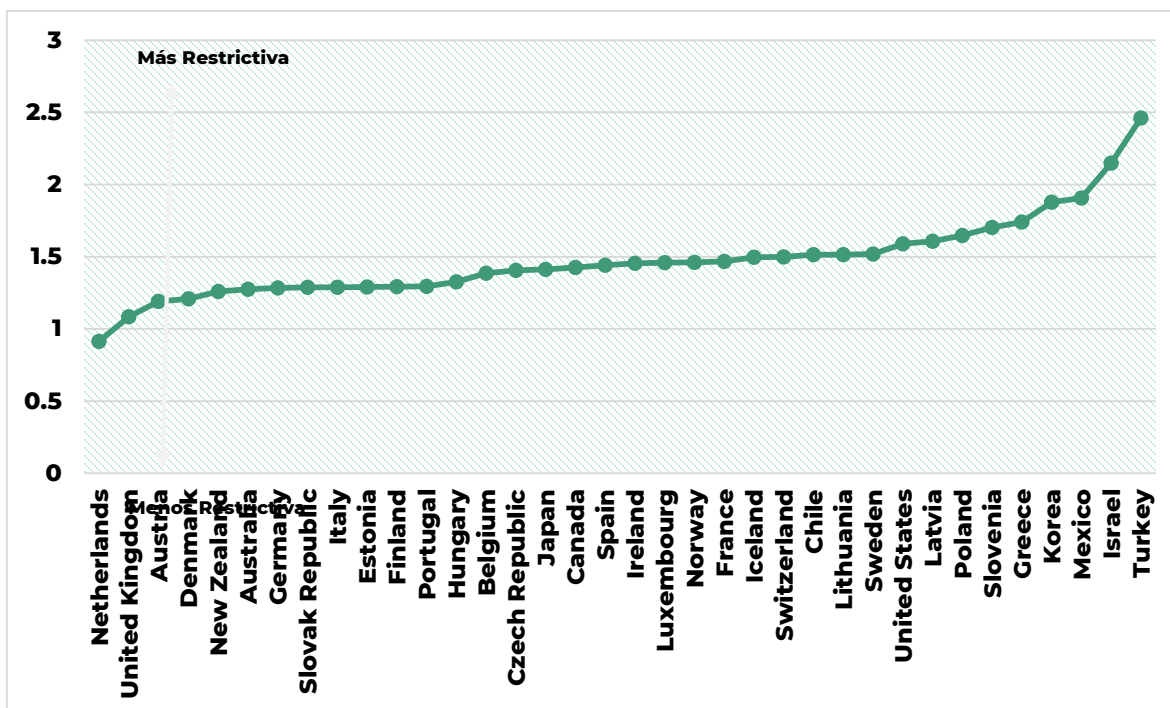
En este indicador, México se ubicó en la clasificación 54 de 190 con una puntuación de 72.09 de 100; tomando en cuenta la puntuación obtenida en los 10 indicadores que conforman el Doing Business, en comparación con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encontró por debajo. Con el promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) México se posicionó por encima, con una diferencia de 13.12 puntos.

Un indicador más a destacar es el Product Market Regulation (PMR por sus siglas en inglés), de la OCDE, que mide la regulación del mercado de productos finales por sectores o industrias de 36 economías pertenecientes a la OCDE. Este indicador se ha actualizado cada cinco años, desde 1998 hasta el 2018.

Este estudio está compuesto por tres pilares los cuales son: Estado de Control, Obstáculos al emprendimiento, y Barreras al comercio y la inversión. Los resultados de este indicador muestran cuánto la regulación impone restricciones al comercio y la inversión, controles de precios y restricciones a la competencia en sectores prioritarios.

Para el año 2013 México se posicionó en el lugar 34 de 36, lo cual muestra que México en comparación con los países de la OCDE cuenta con importantes áreas de oportunidad en materia regulatoria, por lo que avances en este sentido permitirían incrementar la productividad multifactorial de las empresas, y con ello generar beneficios para la población Mexicana.

Gráfica 6.Product Market Regulation 2013

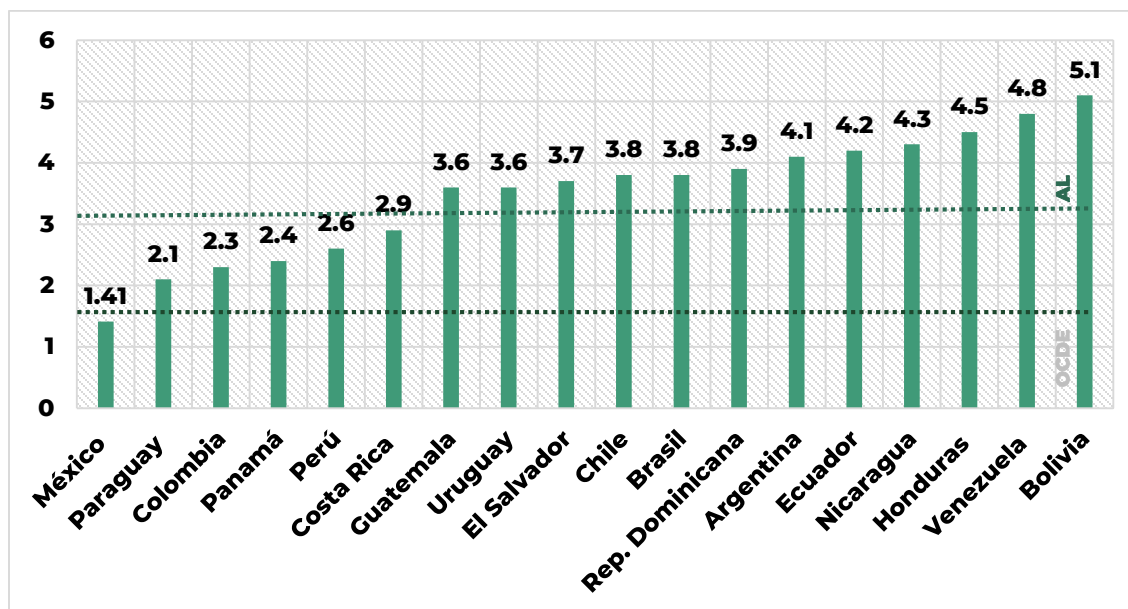


Fuente: Product Market Regulation, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Elaboración propia con datos del Product Market Regulation 2013

De igual forma, el indicador de “complejidad de los procedimientos regulatorios” del Product Market Regulation, indica que en 2013 México era el único país de la región que tenía un nivel de complejidad regulatoria en el mercado de productos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).¹²

¹² Roseth, Reyes y Santiso. El fin del Trámite Eterno. Bando Interamericano de Desarrollo. (Washington, D:C: 2018). Pág. 76: Disponible en <https://cloud.mail.iadb.org/tramites#porque-son-tan-dificiles>

Gráfica 7.Complejidad en los procedimientos regulatorios.



Fuente: El fin del trámite eterno, BID

Debido a la trascendencia y relevancia que implican las funciones regulatorias, la CONAMER realizó un análisis exhaustivo en 32 estados y 113 municipios en el que se buscó identificar las principales barreras regulatorias que afectaran el funcionamiento de los mercados locales. Con el fin de proponer reformas a sectores prioritarios y así impulsar el crecimiento de la economía local se analizaron 4 pilares: i) Facilidad para hacer negocios; ii) Atracción de inversiones; iii) Calidad Regulatoria, y iv) Eficiencia gubernamental.¹³

Los resultados permitieron identificar que 1,173 regulaciones contienen al menos 1 fallo regulatorio en México, entendiendo fallo regulatorio como una característica contenida en la regulación que podría estar afectando la calidad de esta al disminuir la eficiencia de un mercado o el óptimo funcionamiento de un trámite.

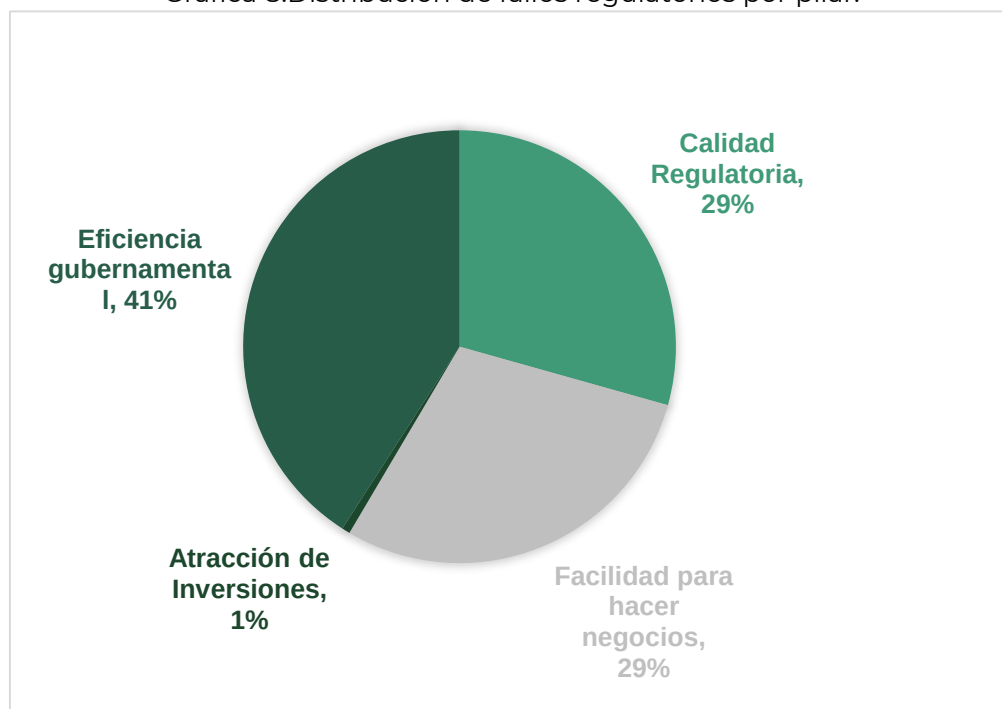
De acuerdo al análisis realizado, los resultados muestran que en 2017 en el orden local existen 877 instrumentos jurídicos en materia de regulación

¹³ Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios. CIDE-CONAMER. Pág. 1,2

económica con al menos un fallo regulatorio; dentro de estos, los que tienen el mayor número de fallos son¹⁴:

- Reglamentos locales para el comercio, servicios e industria
- Leyes estatales en materia de transporte
- Leyes estatales para el sector agropecuario
- Leyes estatales y reglamentos municipales de bebidas alcohólicas
- Reglamentos de mercados municipales
- Leyes y reglamentos estatales en materia de desarrollo urbano
- Leyes y reglamentos de establecimientos comerciales

Gráfica 8. Distribución de fallos regulatorios por pilar.



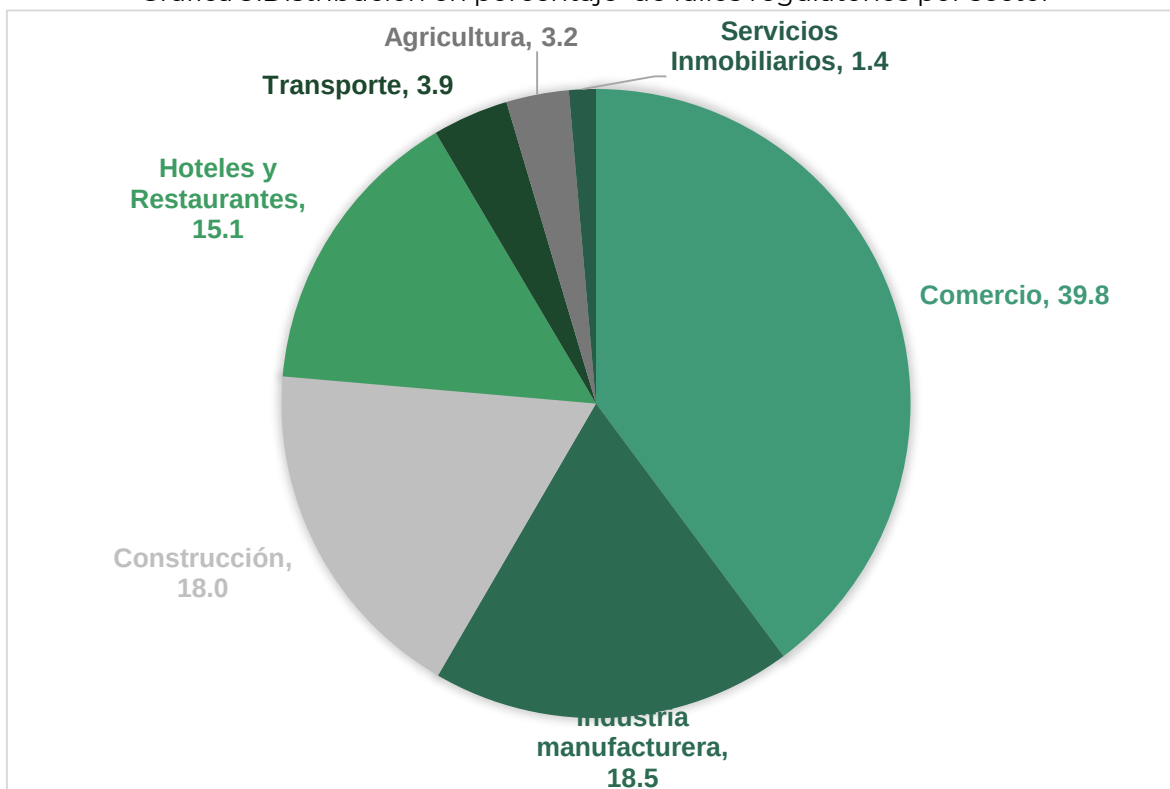
Fuente: Elaborado por la CONAMER con información Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios 2017.

En cuanto a los sectores, el sector que más fallos presentó fue Comercio con 39.8 % del total, seguido por el de Industria manufacturera con 18.5% y Construcción con 18%. Por otro lado, el sector que menos fallos presentó

¹⁴ Elaboración interna con las bases de datos del Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios. CIDE-CONAMER

fue el de servicios inmobiliarios con 1.4 por ciento correspondiente a 148 fallos.¹⁵

Gráfica 9. Distribución en porcentaje de fallos regulatorios por sector



Elaborado por la CONAMER con información Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios 2017.

Lo anterior muestra la función destacada que desempeñan los estados y municipios del país en materia de regulación económica al establecer condiciones para que los agentes económicos ingresen a un sector y participen de manera constante. Dicho de otra manera, los fallos regulatorios de un estado o municipio pueden convertirse en un factor de experiencias de éxito o fracaso en la vida de las empresas que pretendan instalarse u operen ahí. Estos hallazgos impactan directamente en la percepción y experiencias de los ciudadanos sobre la regulación.

Derivado de lo anterior, se resalta la importancia de las entidades gubernamentales en el proceso de regular o aplicar regulaciones, las cuales a su vez imponen cargas administrativas que tienen un impacto directo en el día a día de los ciudadanos. A pesar que en la región, México

¹⁵ Elaboración propia con datos del Diagnóstico Nacional sobre la implementación del Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios. CIDE-CONAMER. Pág. 11

no es de los países con las regulaciones más restrictivas, de manera interna, la percepción ciudadana y las regulaciones locales indican que hace falta implementar acciones de reforma, desregulación y calidad regulatoria que permitan generar un marco regulatorio eficiente, claro, que promueva la inversión, la competencia y brinde certeza jurídica, que no imponga cargas administrativas innecesarias y que facilite su cumplimiento.

Lo anterior se verá reflejado en un mercado interno más dinámico, diversificado e incluyente. En esta labor, tal como lo mostro le evidencia señalada es fundamental la suma de las entidades federativas y municipios para llevar a cabo una profunda y exhaustiva revisión de su marco regulatorio a fin de promover desde estos el funcionamiento eficiente de los mercados y procurar a perpetuidad el bienestar de las mexicanas y mexicanos.

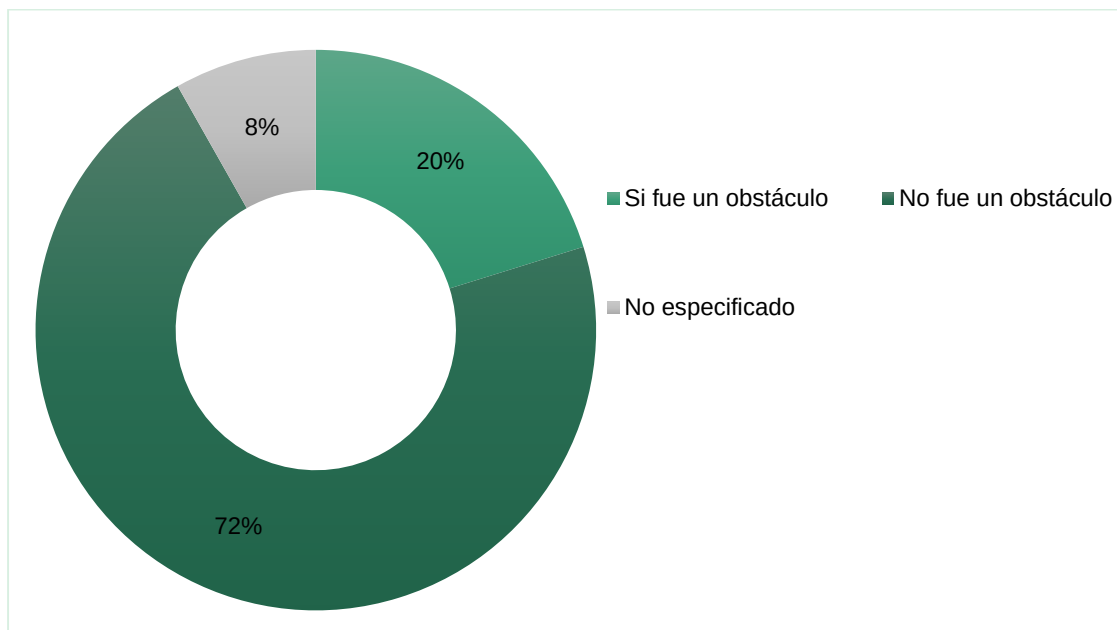
2.3 Trámites y servicios

La relevancia de los trámites y servicios que proporciona el Estado radica en que son el principal punto de contacto entre el gobierno y los ciudadanos; así como, con su cumplimiento, las empresas participan o crecen en la actividad económica, obtienen financiamiento público y dan cumplimiento a la regulación establecida por el Estado. Derivado de esto, diversos organismos han estudiado el impacto que la gestión de estos trámites tiene tanto en las finanzas empresariales como en el comportamiento de la economía en su conjunto.

En este sentido, el INEGI y la CONAMER emprendieron la tarea de realizar la ENCRIGE la cual ofrece información referente a la percepción, experiencia y satisfacción de las unidades económicas respecto a los trámites y servicios ofrecidos por los gobiernos. En 2016 esta encuesta arrojó que 20.20%, es decir, 1 de cada 5 de las empresas considera que realizar trámites; atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio¹⁶

Gráfica 10. Percepción del marco regulatorio como un obstáculo para el logro de los objetivos de negocios durante 2016

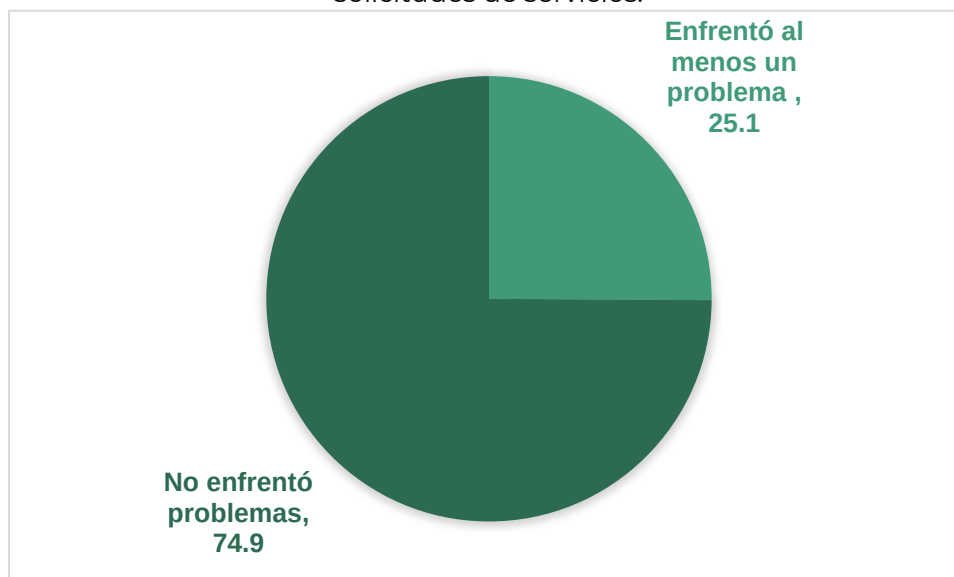
¹⁶ ENCRIGE, 2016. Disponible en:
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encrige/2016/doc/presentacion.pdf>



Fuente: ENCRIGE 2016

En el mismo sentido, a nivel nacional, el 25.1% del total de trámites, pagos o solicitudes de servicios realizados por unidades económicas durante 2016, es decir, en 1 de cada 4 presentó algún tipo de problema para realizarlos.

Gráfica 11. Unidades Económicas según su experiencia al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios.

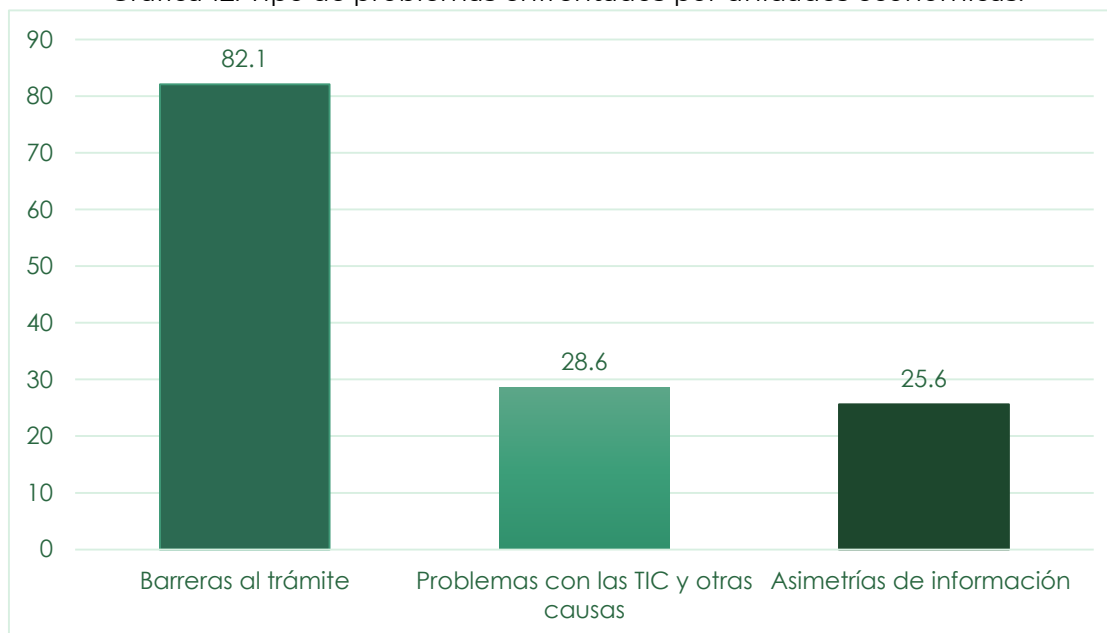


Fuente: ENCRIGE 2016

De estos problemas, el más frecuente fue el de barreras al trámite con 82.1 por ciento, aclarando que las barreras al trámite se refieren a los casos en

que había largas filas, pasaban de una ventanilla a otra, tuvo que ir a un lugar muy lejano o solicitaban requisitos excesivos.¹⁷ La relevancia de lo anterior es que estas barreras o complicaciones para la realización de trámites se traducen en tiempo y dinero que las empresas podrían utilizar para ser más eficientes y productivas en el mercado.

Gráfica 12. Tipo de problemas enfrentados por unidades económicas.



Fuente: ENCRIGE 2016

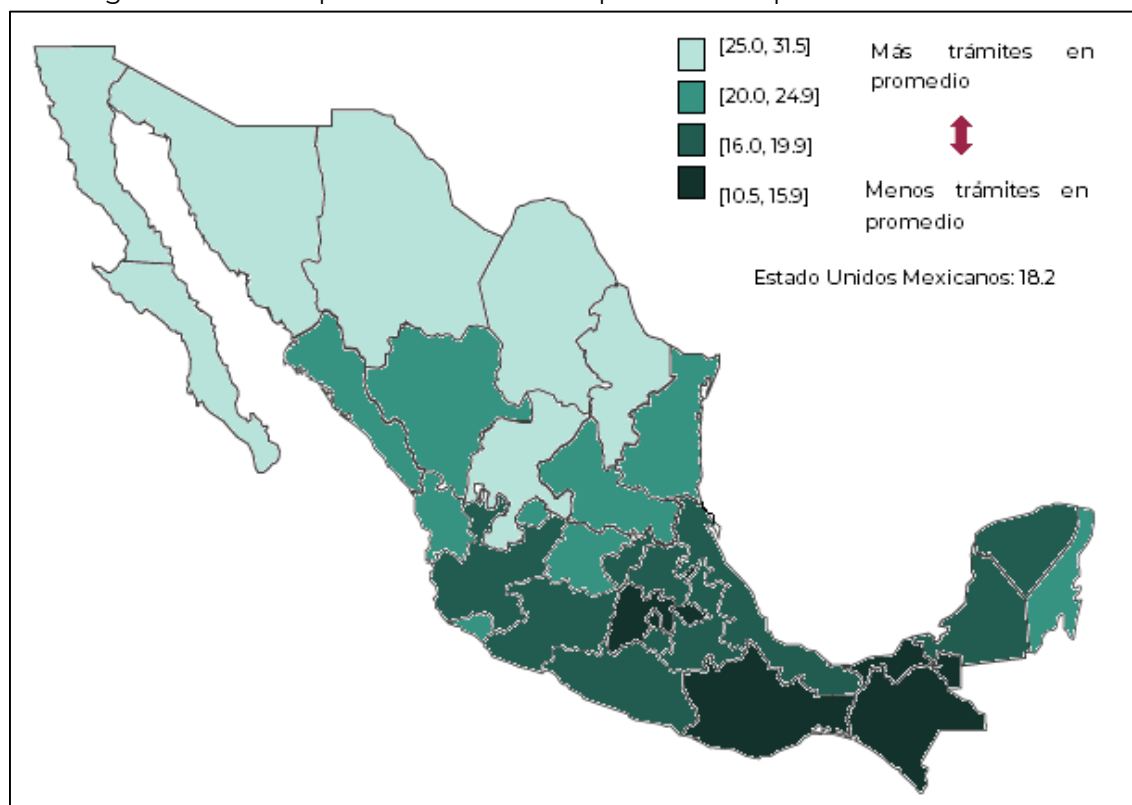
De acuerdo a la ENCRIGE, a nivel nacional las unidades económicas del sector privado realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2016. Esto representa un promedio de 19.5 trámites por unidad económica en el año¹⁸. Lo anterior nos dimensiona la importancia y permanencia que existe en la interacción entre el ciudadano y las autoridades, la cotidianeidad que estos representan y por qué estos deben ser un foco de atención para el mejoramiento del desempeño de las dependencias del sector público y de las empresas.

En específico, las empresas de tamaño micro realizaron 18.2 trámites, pagos o solicitudes de servicios en promedio ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2016.

¹⁷ ENCRIGE, 2016. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encrige/2016/doc/presentacion.pdf>

¹⁸ ENCRIGE 2016

Figura 5.Trámites promedio realizados por microempresas a nivel nacional

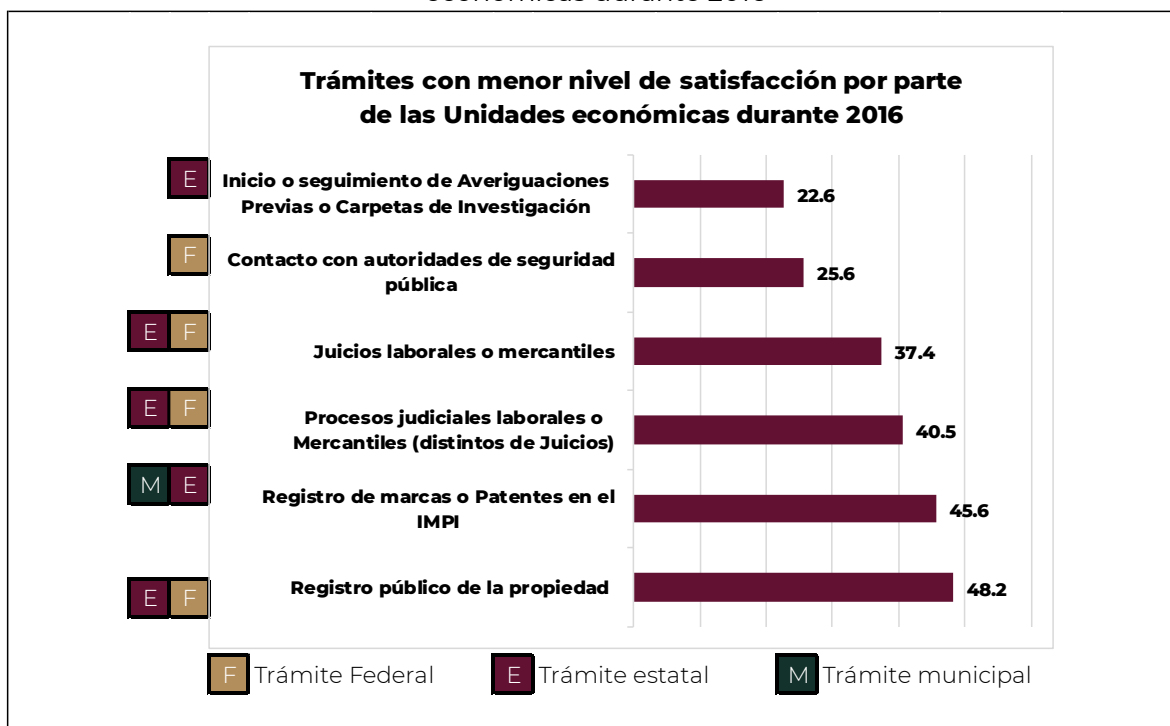


Fuente: ENCRIGE

A nivel nacional, del total de trámites, pagos o solicitudes de servicios realizados por unidades económicas durante 2016, en 76.6% de ellos los representantes de los establecimientos manifestaron estar satisfechos en términos generales con el resultado. Por otro lado, los trámites ante autoridades locales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia tuvieron un menor nivel de satisfacción.¹⁹

¹⁹ ENCRIGE 2016. Presentación Ejecutiva. Pág. 41

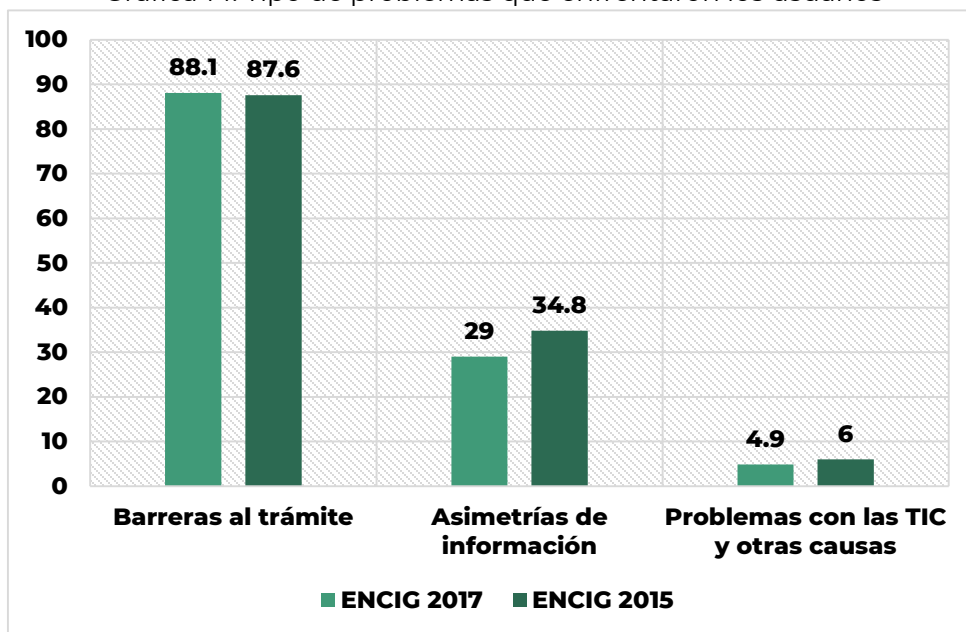
Gráfica 13. Trámites con menor nivel de satisfacción por parte de las unidades económicas durante 2016



Fuente: ENCRIGE 2016

Del total de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, en 46.5% de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlo. El problema más frecuente fue el de barreras al trámite con 88.1%, lo anterior es importante destacar pues nos señala un importante área de oportunidad en lo que se refiere a mejoramiento de trámites. Lo anterior nos señalada que en cerca de 5 de cada diez trámites que realizan los ciudadanos, se presentan problemas.

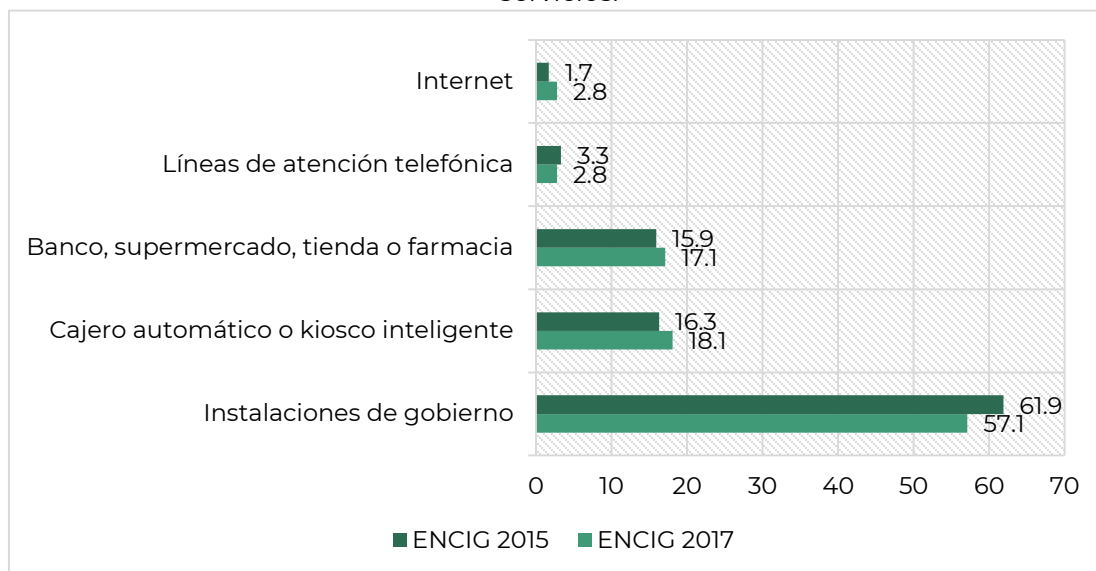
Gráfica 14. Tipo de problemas que enfrentaron los usuarios



Fuente: ENCIG 2017

De acuerdo a esta encuesta, a nivel nacional, en 57.1% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos, mientras que 18.1% acudió a un cajero automático o kiosco inteligente, y en 2.8% se utilizó internet para este fin. Lo cual muestra que la digitalización de trámites es una manera importante de impactar en el ciudadano, con potencial a incrementar su uso en el futuro.

Gráfica 15. Tipo de lugar o medio para la realización de pago, trámites o solicitudes de servicios.

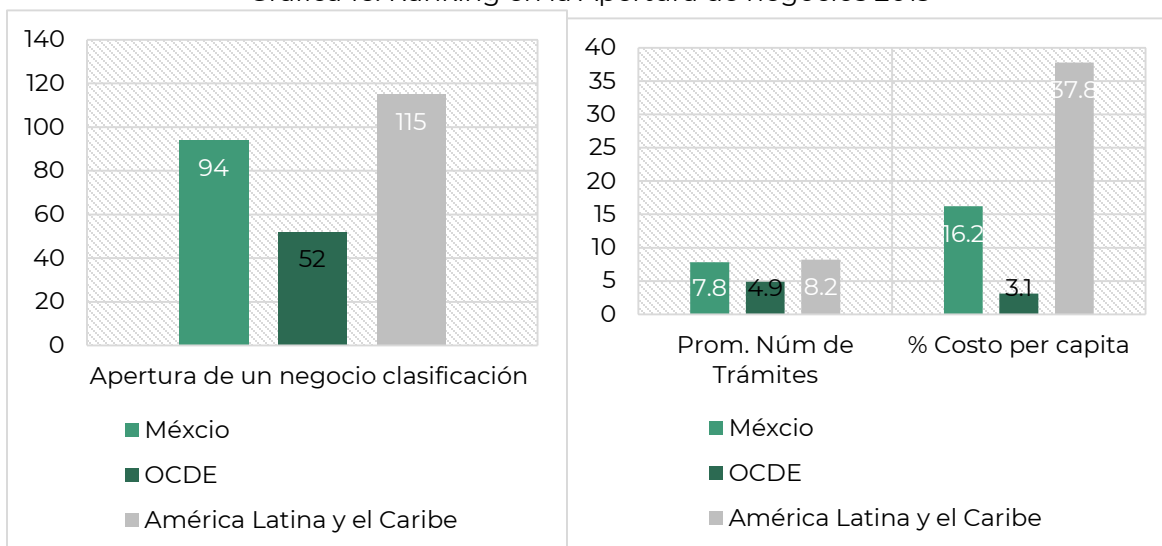


Fuente: ENCIG 2017

En cuanto a trámites, el estudio Doing Business contiene subindicadores que miden el número de procedimientos que se deben cumplir para obtener un trámite, el tiempo destinado a ello y los costos relacionados a la apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, cumplimiento de Contratos.²⁰

²⁰ Doing Bussines 2019. Pág. 189. Disponible en https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

Gráfica 16. Ranking en la Apertura de negocios 2019

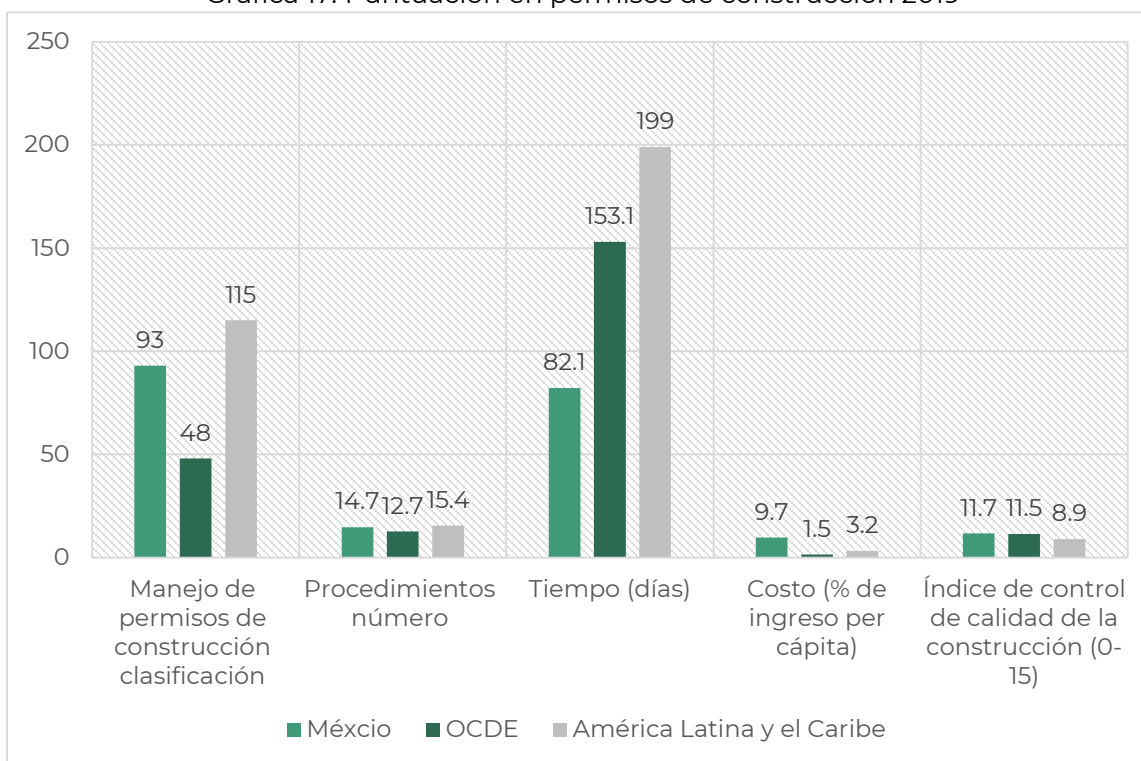


Fuente: Elaborado por la CONAMER con datos World Bank Group. Doing Business 2019

En el indicador de apertura de un negocio, en 2019 México se encontró en la posición 94, con un promedio de 7.8 procedimientos, frente a la clasificación promedio de 52 y 4.9 procedimientos de los países de la OCDE. A pesar de posicionarse por debajo de los países de la OCDE, en la región, México se ubica por encima del promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC).²¹

²¹ Doing Bussines 2019. World Bank Group. Datos disponibles en: <https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/starting-a-business>

Gráfica 17. Puntuación en permisos de construcción 2019

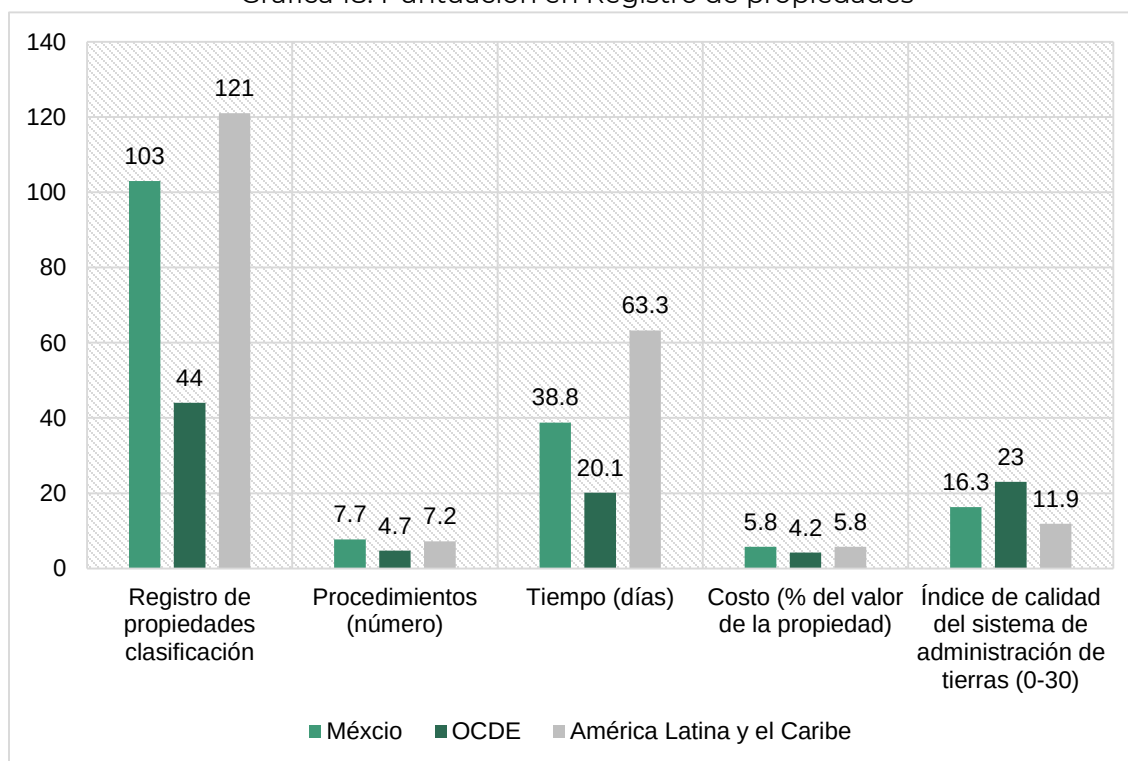


Fuente: Elaborado por la CONAMER con datos de World Bank Group. Doing Business 2019

Para el manejo de permisos de construcción, en 2019 el país se ubica en el puesto 93, con 14.7 procedimientos necesarios para la obtención del permiso o licencia, así como la conclusión de las inspecciones y notificaciones requeridas, y el acceso a los servicios públicos, por debajo de la clasificación promedio de los países de la OCDE de 48, con 12.7 procedimientos y por encima de la calificación de los países de ALC con 115 de calificación y 15.4 procedimientos.²²

²² Doing Bussines 2019. World Bank Group. Datos disponibles en: <https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/starting-a-business>

Gráfica 18. Puntuación en Registro de propiedades

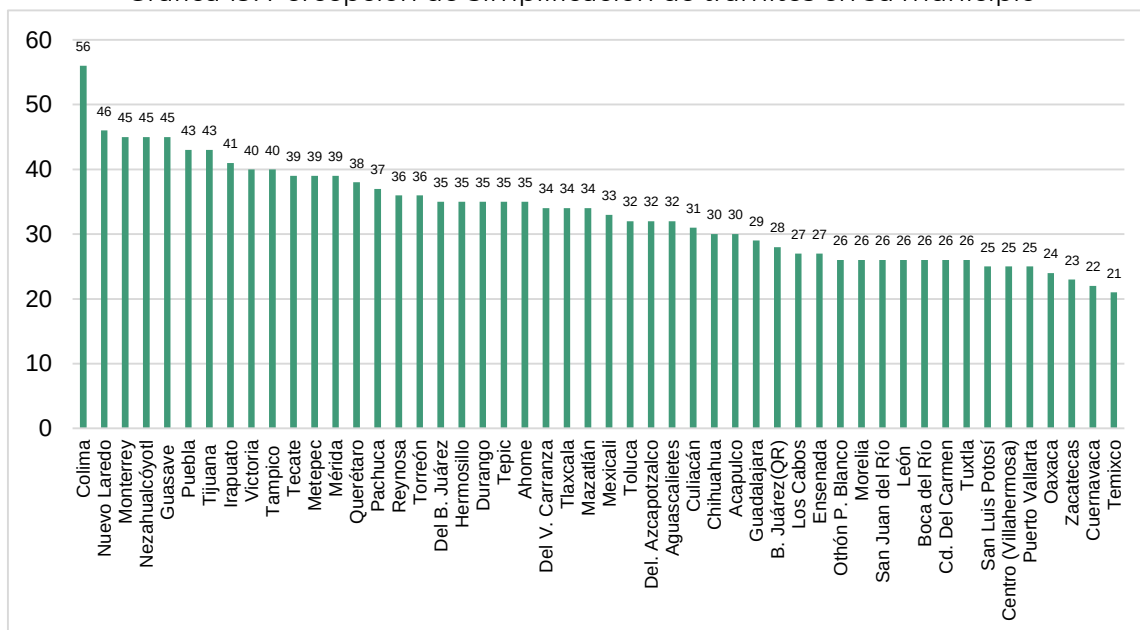


Fuente: World Bank Group. Doing Business 2019

En el Sub-indicador de Registro de propiedades, en 2019 México se posicionó en el lugar número 103, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE y apenas por encima de los países de América latina y el Caribe. Para este, se identificó que el promedio de procedimientos necesarios para obtener un permiso es de 7.7, con tiempo de 38.8 días y 5.8% del valor de la propiedad.

Por otro lado, la Encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno arrojó que los empresarios consideran que los trámites se han simplificado en un 24% en el caso de Tampico, Tamaulipas; mientras que la mejor percepción de simplificación se encuentra en Colima, Colima, cuyos empresarios consideran que realizar trámites en el municipio se ha vuelto más fácil.

Gráfica 19. Percepción de Simplificación de trámites en su municipio



Fuente: CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Esta misma encuesta señala que los trámites de los que se tienen más quejas son los siguientes:

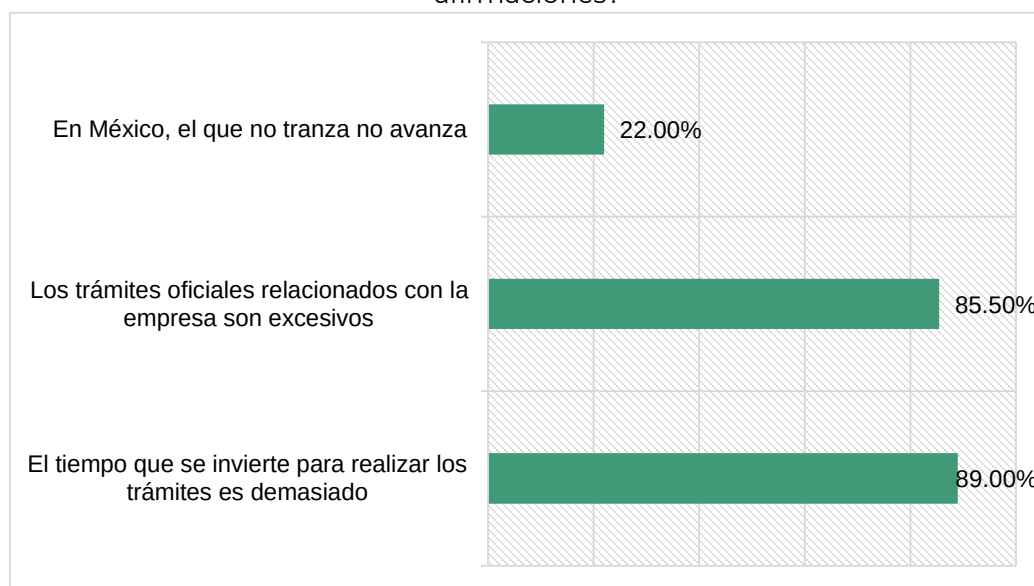
Tabla 3. Trámites con mayores quejas

• Licencia de funcionamiento (renovación, operación, etc.) • Pago de predial, catastro y otros trámites relacionados • Pago de agua, cambio de tomas • Trámites ante Hacienda, inscripción al RFC, pago de impuestos, declaraciones • Uso de suelo, derecho de piso • Tenencia, licencia vehicular, tarjeta de circulación • Pago de impuesto sobre la nómina • Recolección de basura • Publicidad (anuncios luminosos, propaganda) • Protección civil • Solicitudes y aclaraciones de trámites municipales, constancias y multas • Cambio de placas, emplacado • Servicios públicos	• Trámite para uso de vía pública, arreglo de calles, banquetas etc. • Permiso de construcción • Actualización al padrón fiscal municipal de giros, cambio de cédula, empadronamiento • Salubridad, licencia sanitaria • Bomberos • Permiso de venta de alcohol • Cambio de domicilio, cambio de propietario • Seguro social, seguro de trabajadores • Autorización para eventos • Ecología • Permiso horarios de operación • Alta y baja de vehículos • Actas de registro civil • Alineación y número oficial • Trámites ante MP, denuncias, seguridad pública • Otros
--	--

Fuente: CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

En agosto de 2016 se publicó el estudio de la Tramitología y sus efectos en las MIPYMES por parte de COPARMEX. En lo que se refiere al tiempo que tienen que dedicar las empresas para realizar los trámites, se han identificado casos en los que se tienen que dedicar hasta 144 horas en lo que se refiere al cumplimiento de contratos, 107 horas para la obtención de créditos o préstamos, 102 horas para la obtención del permiso o licencia de construcción entre otros. Lo anterior muestra una importante área de oportunidad con el objetivo de agilizar los procesos de respuesta y promover que el tiempo productivo de las empresas se destine a la oferta de más y mejores productos y servicios.

Gráfica 20. ¿Podría decirme si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?



Fuente: COPARMEX

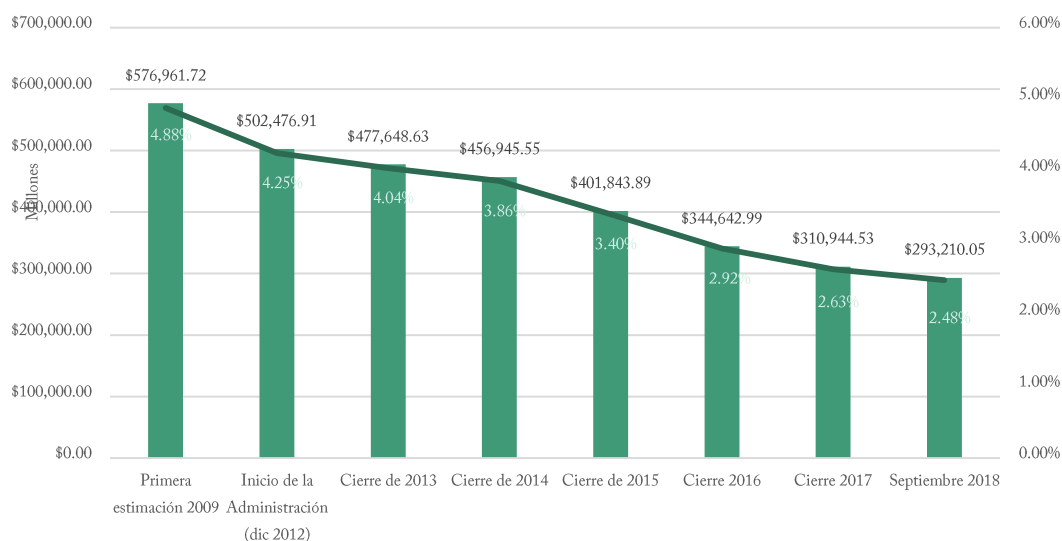
En un apartado de esta misma encuesta con respecto a las actitudes hacia los trámites, en general se identifica una postura negativa por parte de los empresarios, ya que 89 por ciento respondió que el tiempo que se invierte en los trámites es demasiado, mientras que 85 por ciento señaló que los trámites oficiales relacionados con la empresa son excesivos.

Por último, una de las variables esenciales para medir los costos que implica un trámite es el tiempo de realización, en este sentido, el Modelo de Costeo Estándar (MCE) es una metodología que permite estimar los costos que la regulación genera a los particulares. La forma de estimar los costos de la regulación es mediante una aproximación en unidades monetarias del valor del tiempo y otros recursos que los particulares deberán emplear para cumplir con la regulación, independientemente de

que esos trámites generen gastos adicionales, o si deberán de cubrir el pago de derechos o una compensación económica para cumplir con dicha responsabilidad.

El modelo toma en cuenta el tiempo promedio que una empresa o ciudadano tardaría en cumplir con las obligaciones impuestas a través de los trámites. Dicha metodología es aplicada por la CONAMER para los trámites y servicios del gobierno federal. A continuación se presentan los principales resultados.

Gráfica 21. Evolución del Costo Económico Total de los Trámites Federales (MDP - % del PIB 2009)



Fuente: Elaborado por CONAMER con información del Modelo de Costeo Estándar²³

Como se puede observar en la gráfica, la primera estimación del costo de los trámites federales se realizó en 2011, con un resultado de 4.88 por ciento del PIB, reduciéndose este costo con el paso de los años y gracias a las herramientas de mejora regulatoria, para llegar a 2018 con un porcentaje de 2.48 del PIB nacional.

Para el caso de la medición del costo de los trámites en las entidades federativas del país, la CONAMER aplica la metodología SIMPLIFICA. Esta metodología tiene como objetivo medir el tiempo que los ciudadanos

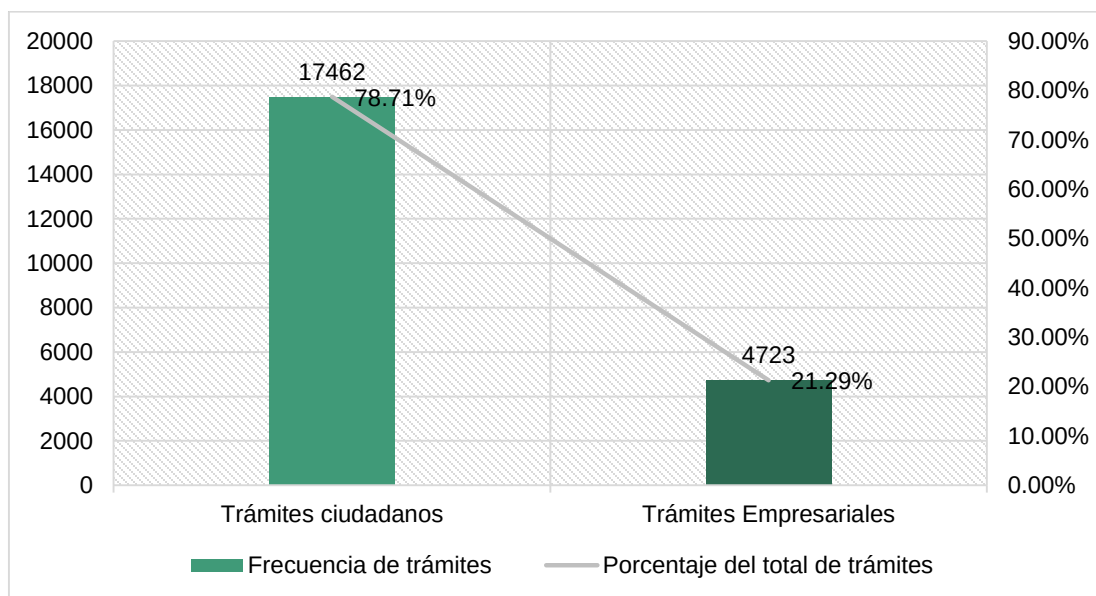
²³ Disponible en: <https://www.gob.mx/conamer/articulos/reporte-final-de-los-programas-de-mejora-regulatoria-2017-2018?idiom=es>

dedican para la obtención de un trámite e impulsar herramientas de mejora administrativa, identificando aquellos trámites y servicios que generan el mayor costo para la sociedad.

Para las 32 entidades federativas, se analizaron 22,185 trámites y servicios - tanto ciudadanos como empresariales- correspondientes a 1,311 dependencias, en donde se estimó que el costo de los trámites y servicios representan en promedio el 1.29% del PIB estatal.

Por medio de este análisis se identificó que un trámite estatal se realiza en promedio casi 10 mil veces al año. El 78% de los trámites son ciudadanos y el 22% son empresariales

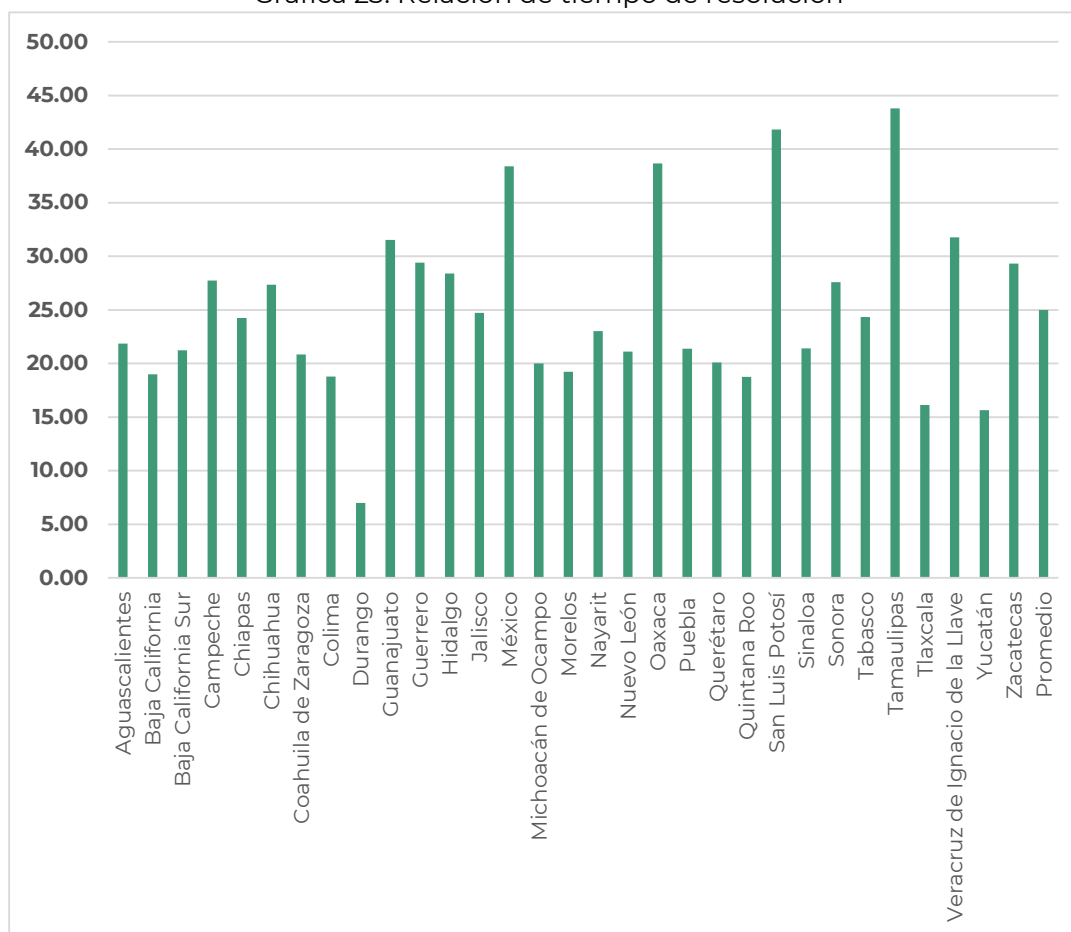
Gráfica 22. Clasificación de trámites por tipo de usuario



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del Programa Simplifica

En promedio se requieren 5 funcionarios estatales para resolver un trámite y en promedio un trámite estatal de carácter ciudadano solicita 5 requisitos, resolviéndose en 25 días, estando Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca por encima de ese promedio.

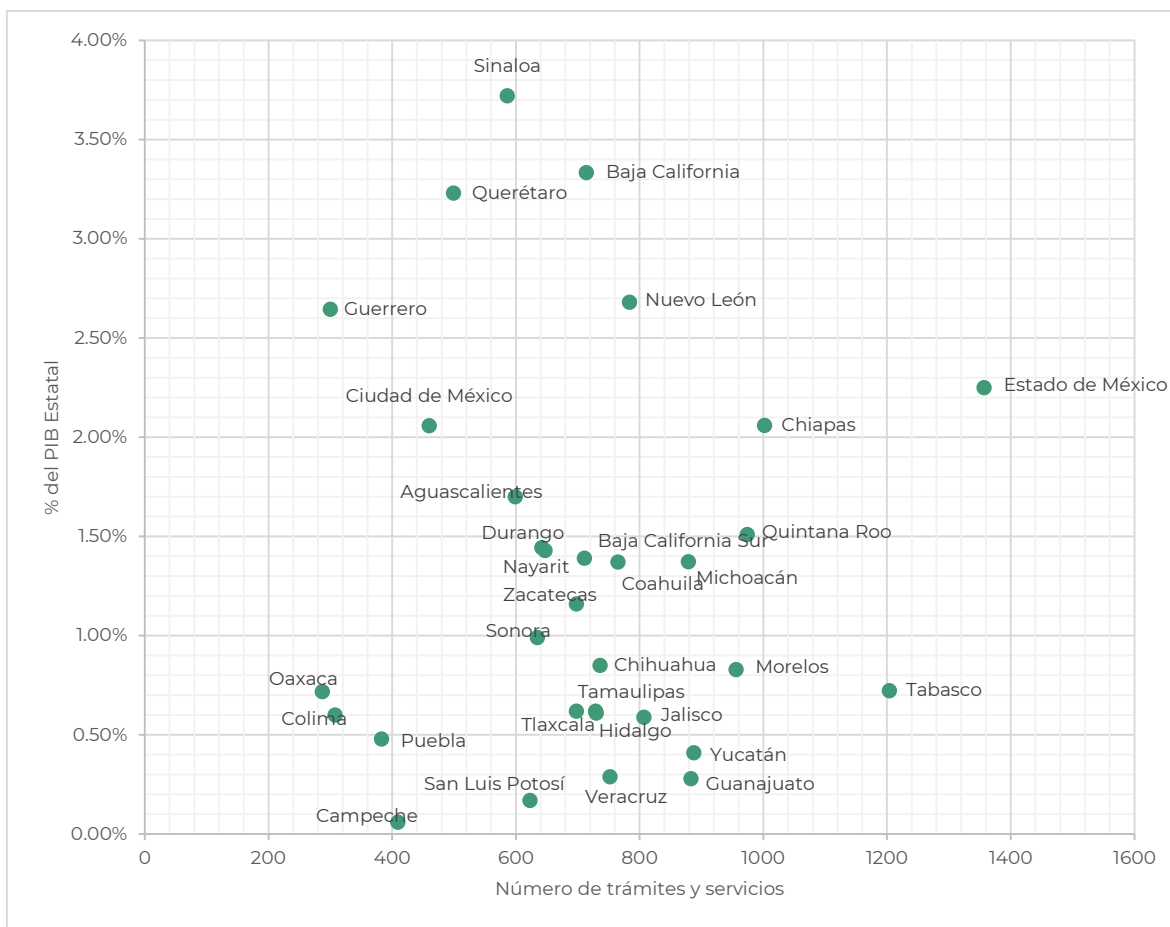
Gráfica 23. Relación de tiempo de resolución



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del Programa Simplifica

La siguiente gráfica muestra una comparativa de las entidades federativas. En el eje vertical se puede identificar el costo económico social en porcentaje del PIB para cada estado; mientras que en el eje horizontal encontramos el número de trámites y servicios analizados para cada medición.

Gráfica 24. Número de trámites por estado y porcentaje del PIB estatal del costo de los trámites

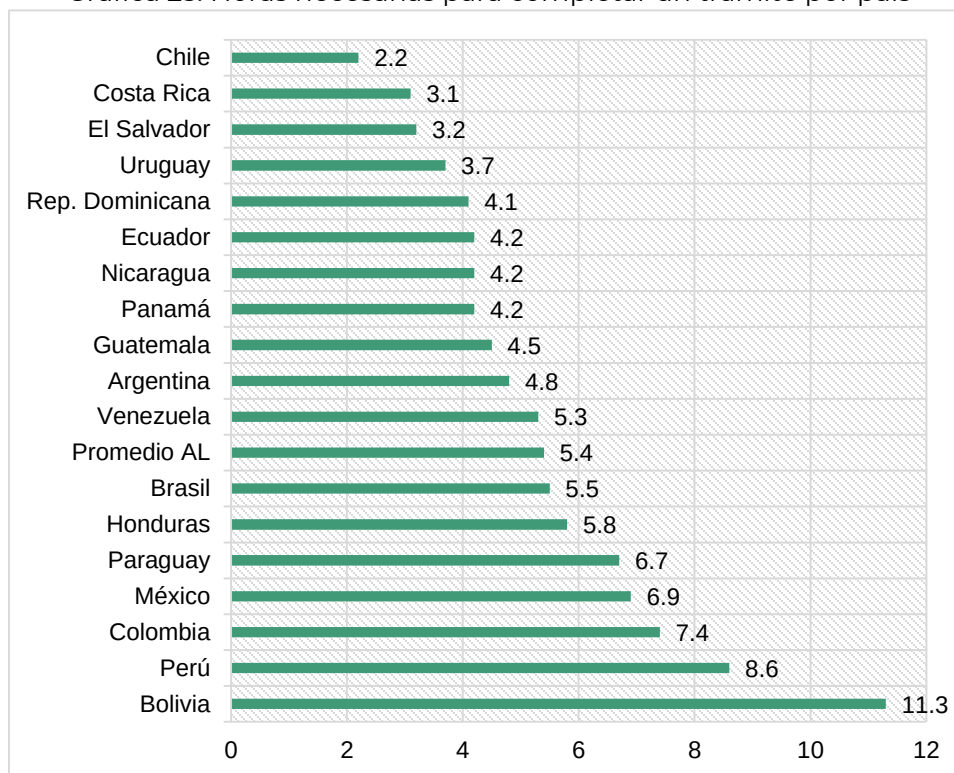


Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del Programa Simplifica

Así, Tabasco, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo son las entidades con más número de trámites, mientras que Sinaloa, Baja California y Querétaro son las entidades cuyos trámites representan un alto costo económico social como porcentaje del PIB.

De manera complementaria y con una perspectiva internacional, el estudio El fin del trámite Eterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos señala que la complejidad de la burocracia en la región de Latinoamérica se traduce en el hecho de que hacer un trámite toma un promedio de 5,4 horas.

Gráfica 25. Horas necesarias para completar un trámite por país



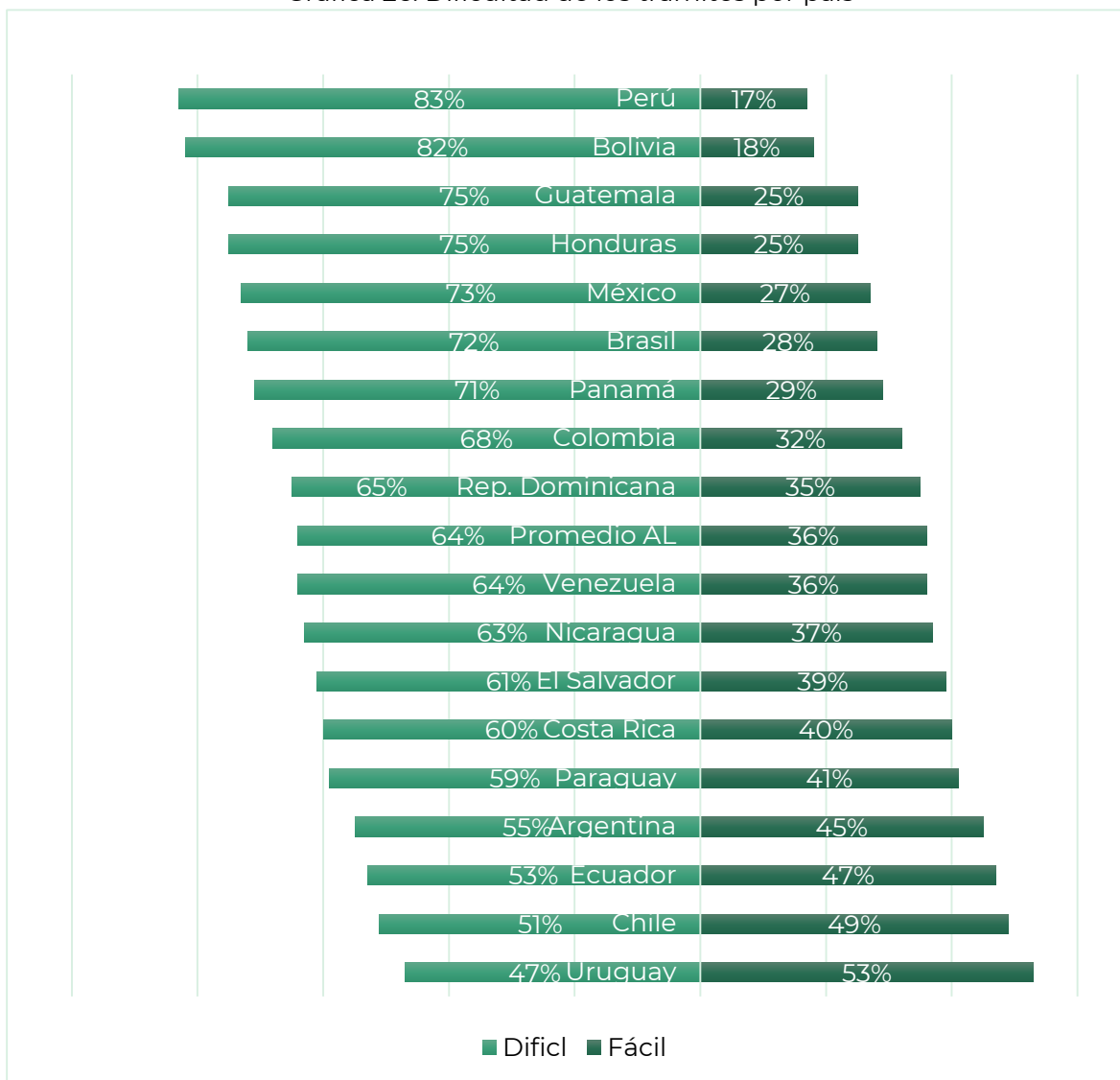
Fuente: El fin del trámite eterno, BID

Asimismo señala que las diferencias entre países son notables. Por ejemplo, mientras que en México completar un trámite lleva casi 7 horas, en Chile una transacción equivalente se puede hacer en algo más de 2 (Latinobarómetro, 2017).²⁴

Este mismo indicador creó una variable llamada “facilidad de los trámites” en la cual se categorizó como trámite fácil aquel que requirió solo una interacción y menos de dos horas para ser realizado.

²⁴ BID. El fin del trámite eterno. Pág. 18

Gráfica 26. Dificultad de los trámites por país



Fuente: BID. El fin del trámite eterno

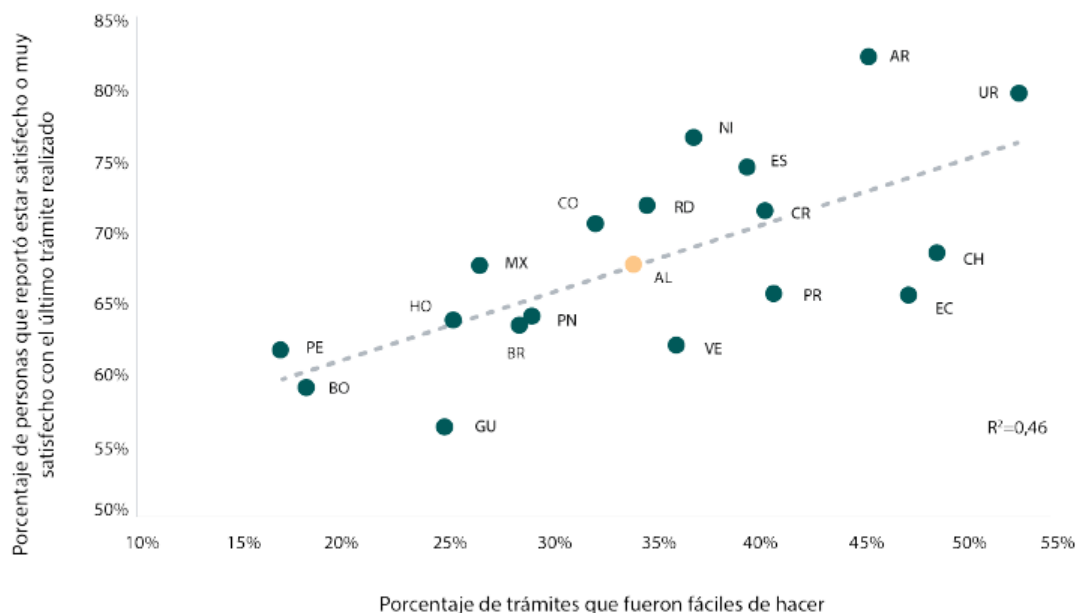
En relación con ello, solo el 36% de los trámites hechos en la región abarcó trámites fáciles, lo cual quiere decir que casi dos tercios de los trámites requirieron más de dos horas y/o dos o más interacciones para ser completados. Existe una gran variabilidad entre los países de la región: Uruguay registró la mayor proporción de trámites fáciles (53%), mientras que en Perú solo un 17% de los trámites fue fácil²⁵. En particular, México se encuentra en la quinta posición de esta variable, con 27 por ciento de trámites fáciles.

²⁵ BID. El fin del trámite eterno. Pág. 58

El nivel de satisfacción de los ciudadanos puede verse afectado por la buena o mala experiencia que vivió al gestionar un trámite. El BID logra demostrar que la satisfacción disminuye a medida que aumenta el tiempo o el número de interacciones.²⁶

Gráfica 27. Facilidad para realizar los trámites

Satisfacción vs. facilidad para realizar los trámites



Fuente: El fin del trámite eterno, BID

El gráfico de dispersión presenta la correlación positiva entre el porcentaje de trámites fáciles de un país y el porcentaje de personas que reportó estar satisfecho con sus trámites. En los países con menos trámites fáciles, como Perú y Bolivia, los niveles de satisfacción son más bajos que en países como Argentina o Uruguay, donde una mayor proporción de los trámites es fácil de hacer. En México el nivel de satisfacción se ubica por encima del 65%, pero los trámites fáciles son menos de la mitad.

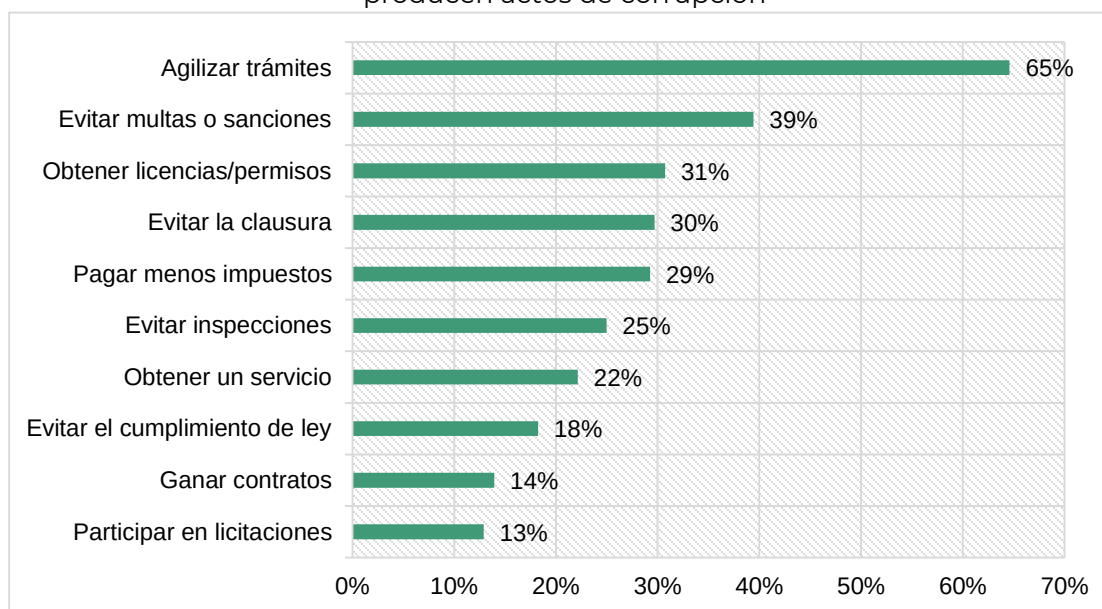
La satisfacción en la realización de trámites está sumamente relacionada con la percepción de corrupción, así al ser un espacio de interacción entre el ciudadano y la autoridad, que en muchas ocasiones involucra el pago de un derecho para la obtención de una respuesta por parte de la autoridad, los trámites son susceptibles a convertirse en espacios en los que el riesgo de que se lleven a cabo prácticas de corrupción es alto.

²⁶ BID. El fin del trámite eterno. Pág. 60

En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, 21% más que en el año 2013, lo que nos describe dos características del fenómeno, la primera es que es un acto constante y la segunda es que se ha incrementado en los últimos años.²⁷

Por su lado, la ENCRIGE mostró que los costos a nivel nacional para las unidades económicas derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 1.6 mil millones de pesos durante 2016 y el costo promedio de corrupción por unidad económica durante 2016 fue de 12,243 pesos.²⁸ En el mismo sentido, la misma encuesta menciona que 65% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites.

Gráfica 28. Percepción de las unidades económicas sobre las causas por las cuales se producen actos de corrupción



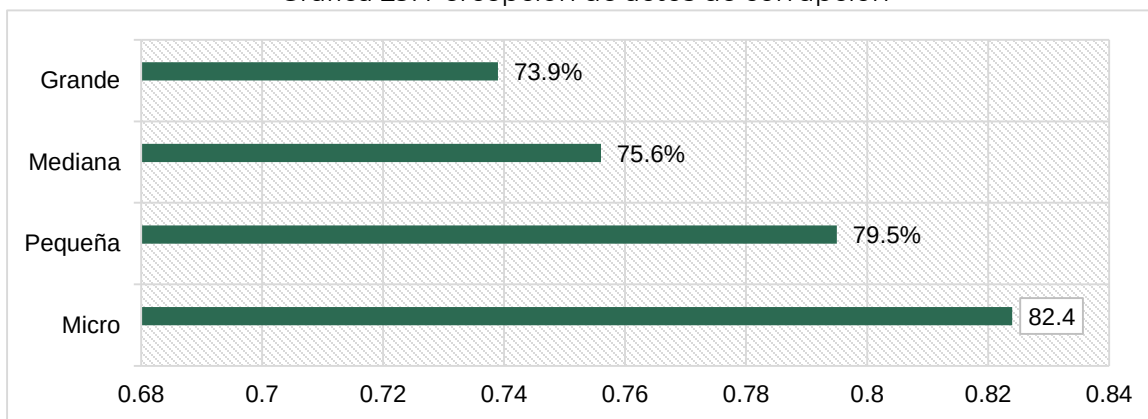
Fuente: ENCRIGE 2016

Además, cabe resaltar que la mayor percepción sobre actos de corrupción se concentra en las pequeñas y micro empresas, con 80 y 82 por ciento respectivamente, porcentaje que concuerda con el promedio nacional que es de 82.2 por ciento.

²⁷ ENCIG 2017

²⁸ ENCRIGE 2016

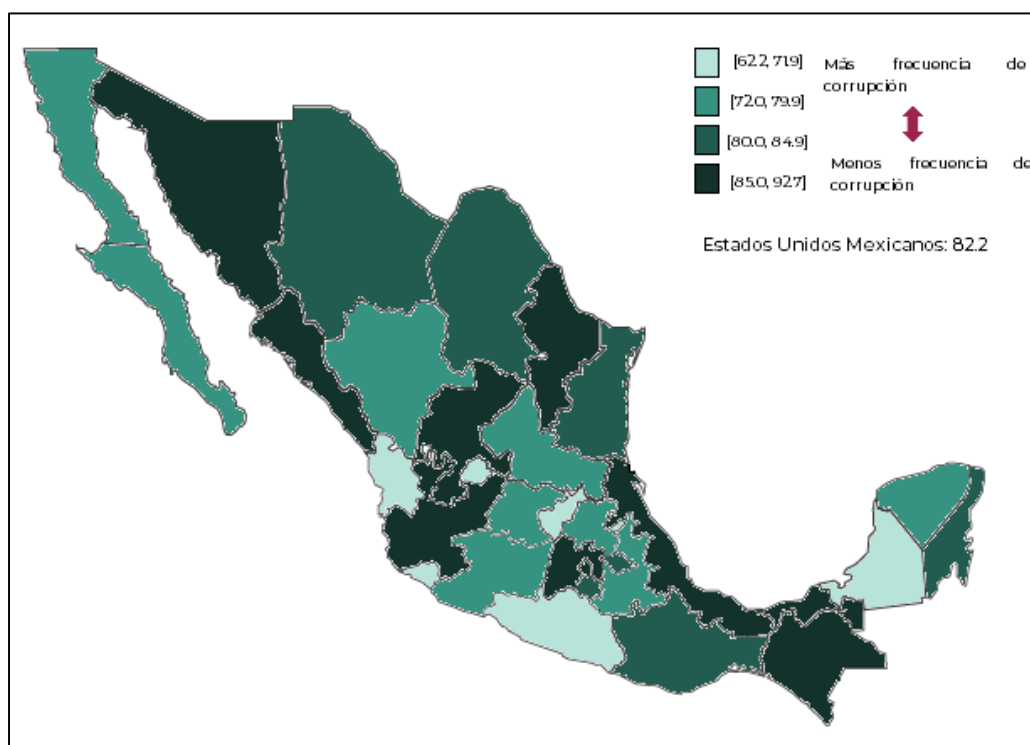
Gráfica 29. Percepción de actos de corrupción



Fuente: ENCRIGE 2016

Así pues, las entidades con mayor percepción de corrupción son Tabasco (92.7), Veracruz (92.1) y Ciudad de México (91.5). Por el otro lado, tenemos a Nayarit (62.3), Aguascalientes (69.3) y Colima (62.2), cuya percepción de corrupción es la más baja de las 32 entidades federativas.

Figura 6. Percepción de corrupción por entidad federativa.



Fuente: ENCRIGE 2016

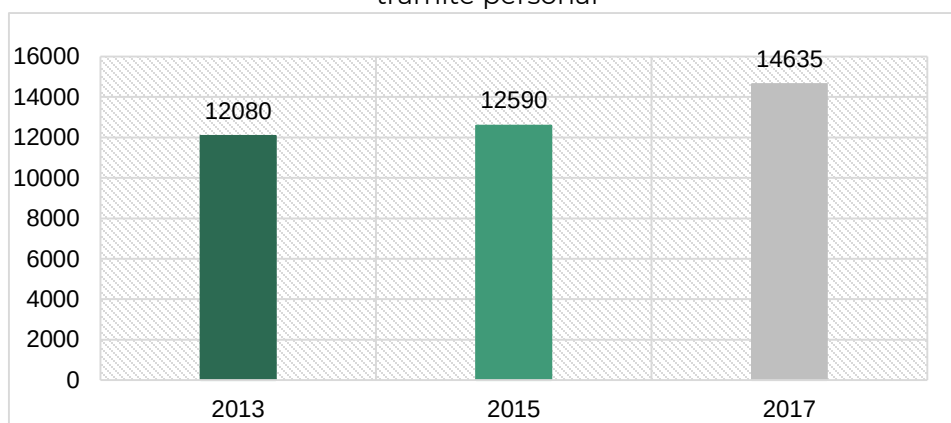
Otro acercamiento al fenómeno de la corrupción en trámites es el de percepción sobre frecuencia de corrupción, en este sentido, en lo que se refiere a trámites ciudadanos, la ENCIG permite generar estimaciones

sobre las experiencias, percepciones y evaluación de la población de 18 años y más, en las ciudades de más de 100 mil habitantes sobre los trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, así como los servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno durante 2017.

En el año 2017, el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7,218 millones de pesos, es decir 2,273 pesos promedio por persona afectada.

A nivel nacional 91.1% de los encuestados consideró que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, 2.6% más que en el año 2015. En cuanto a la victimización de la corrupción se identificó una tasa de actos de corrupción de 14,635 actos por cada 100 mil habitantes, 16% más que en el año 2015²⁹

Gráfica 30. Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes al realizar un trámite personal



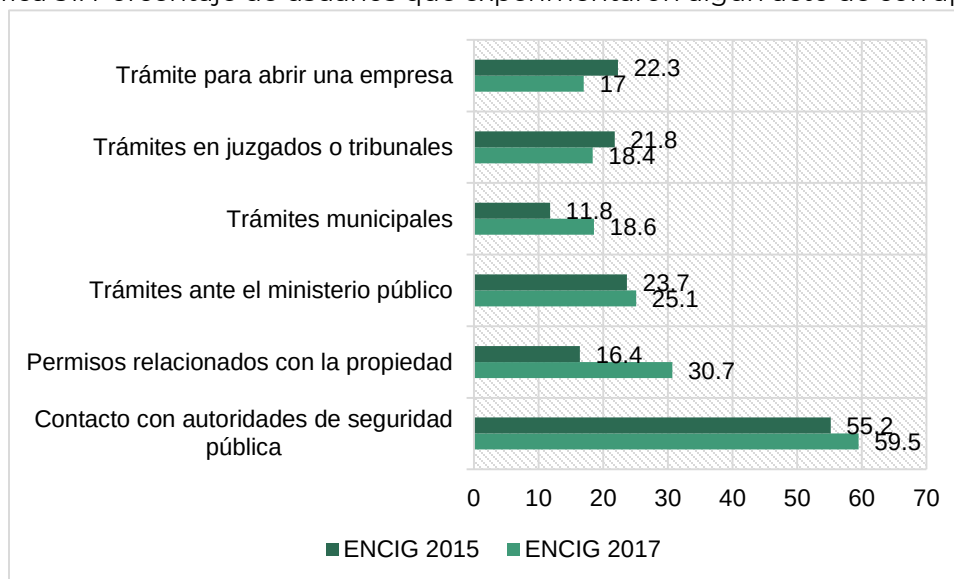
Fuente: ENCIG 2017

En lo que se refiere a corrupción en trámites la tasa de actos de corrupción fue de 25,541 por cada 100 mil habitantes, 15% menos que en el año 2015. Siendo los trámites de contacto con autoridades de seguridad pública, los permisos relacionados con la propiedad y los trámites ante el Ministerio Público los de mayor prevalencia de corrupción.³⁰

²⁹ ENCIG 2017

³⁰ ENCIG 2017

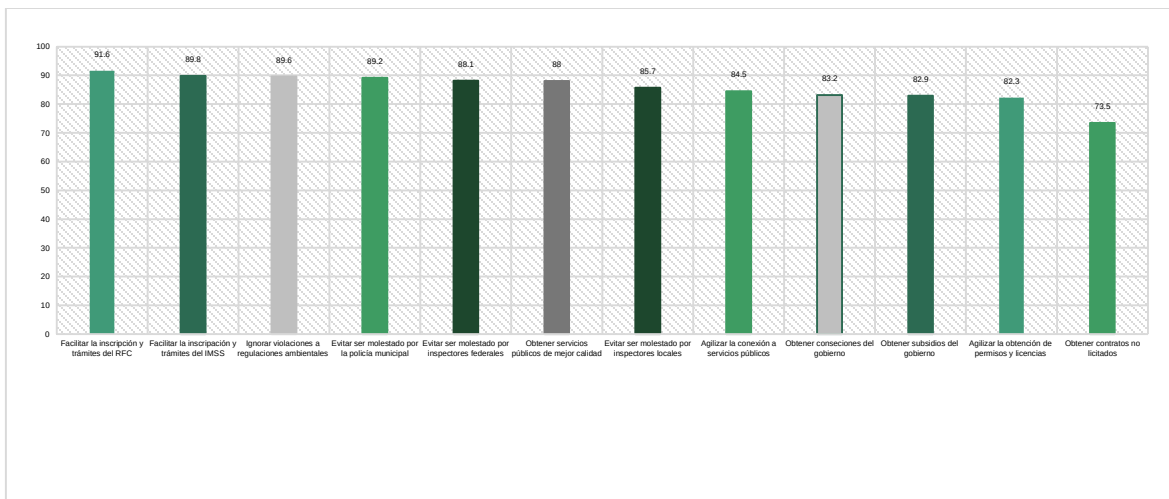
Gráfica 31. Porcentaje de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción



Fuente: ENCIG 2017

De manera complementaria la siguiente gráfica muestra los trámites con menor incidencia en la solicitud de pagos extra oficiales. Los datos muestran que los temas fiscales, de seguridad social y de medio ambiente son los que menos incidencia en pagos extraoficiales presentan. Es decir la inscripción y trámites del Registro Federal de Contribuyente (RFC) se realizó en 91.6 % de las veces sin necesidad de dar algún soborno, la misma situación se presenta en la inscripción y trámites del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un 89.8% y para ignorar la violación a regulaciones medio ambientales con un 89.6 %.

Gráfica 32. Trámites y Servicios con menor incidencia de solicitud de pagos extra-oficiales

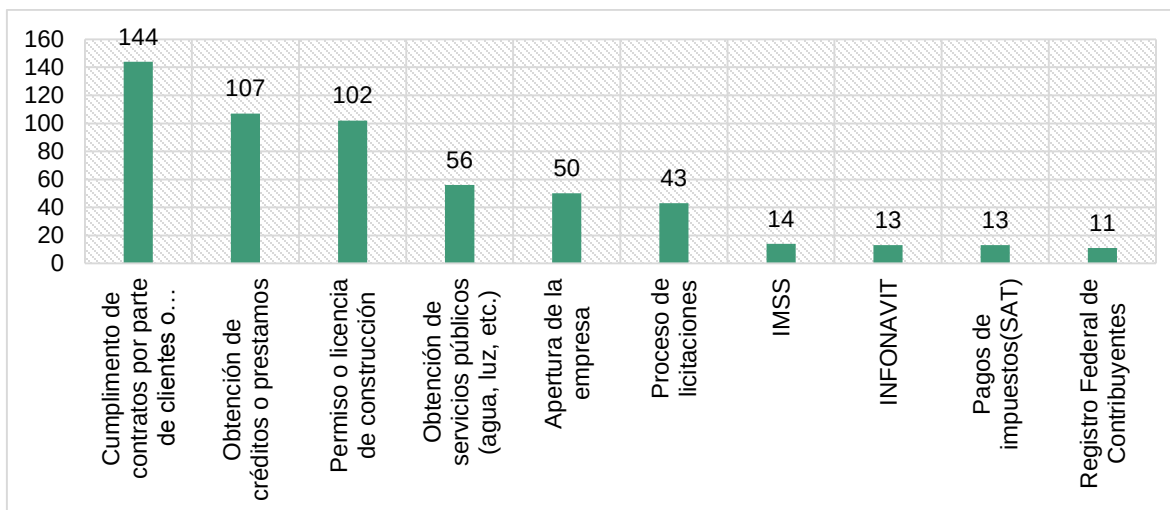


Fuente: CEESP. Encuesta sobre Mejora regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Por otro lado, el estudio de la Tramitología y sus efectos en las MIPYMES de la COPARMEX ha identificado que el trámite para la obtención del permiso o licencia de construcción es en el que ha ocurrido la existencia de una “compensación económica” para facilitar el trámite con 40 por ciento de los encuestados respondiendo de manera afirmativa, seguido por la obtención de servicios públicos como agua y luz y en tercer lugar en los proceso de licitaciones.³¹

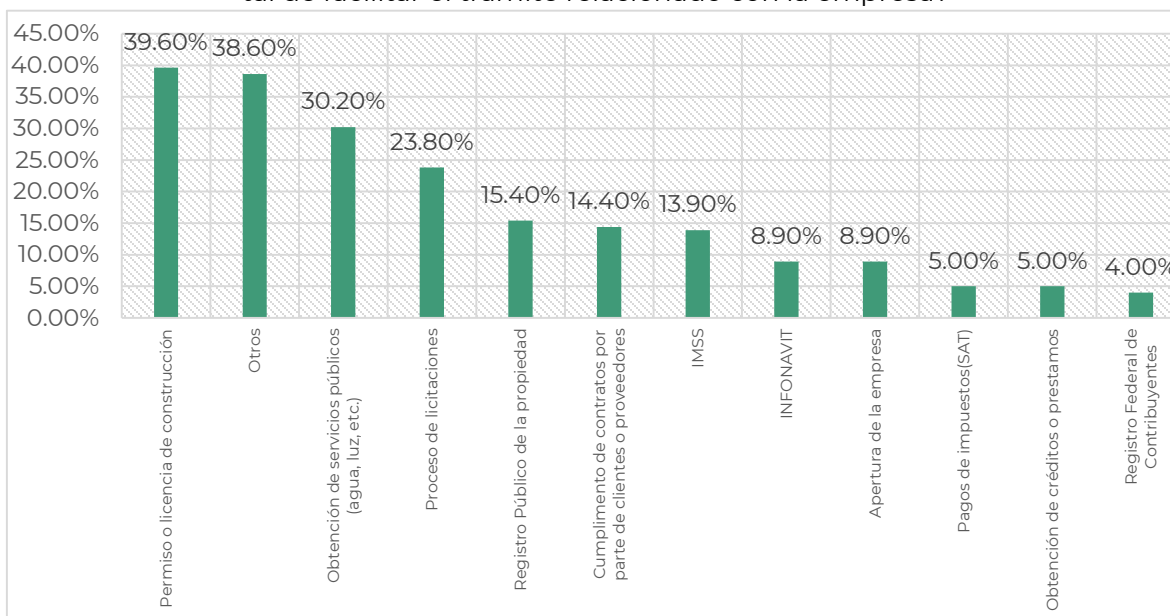
³¹ COPARMEX. La Tramitología y sus efectos en las MIPYMES 2015. Disponible en: <https://docplayer.es/28274439-La-tramitologia-y-sus-efectos-en-las-mipymes-agosto-2015.html>

Gráfica 33. De los mismos trámites, en caso de aplicar, podría decirme aproximadamente ¿Cuántas horas se dedica para realizarlo?, en caso de ser recurrente ¿Cuántas horas al mes en promedio?



Fuente: COPARMEX

Gráfica 34. De los trámites mencionados antes, en algunos de ellos ¿ha tenido que dar algún tipo de "compensación económica" a algún funcionario, aunque sea mínima, con tal de facilitar el trámite relacionado con la empresa?



Fuente: COPARMEX

De manera resumida, el apartado anterior nos ha señalado la importancia que tienen los trámites para la vida pública de una sociedad, es través de estos que los ciudadanos y las empresas tienen su principal punto de contacto con la autoridad y son estos a su vez la expresión más palpable y

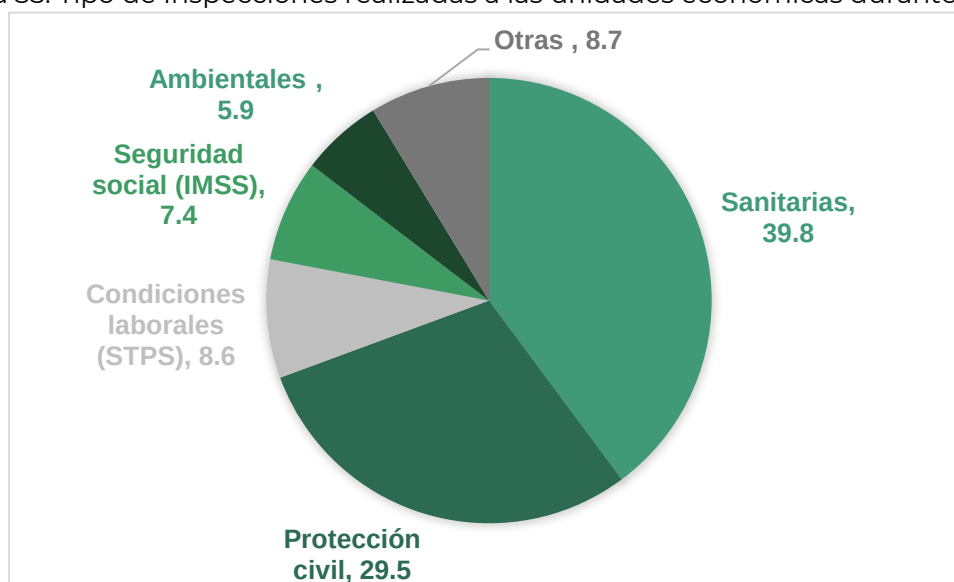
viva de la regulación pues en estos se manifiestan los intereses sociales, económicos y ciudadanos que contienen las regulaciones.

Por otro lado, es importante rescatar la relevancia de la realización de los trámites en términos de tiempo que los ciudadanos, las empresas y la propia autoridad puede hacer más eficientes y utilizarlo de manera más productiva. Finalmente, destacan las experiencias y percepciones en materia de corrupción relacionadas con los trámites, por lo que resulta imperativo que la política de mejora regulatoria incluya en sus prioridades la atención a este elemento.

2.4 Inspecciones

Uno de los componentes fundamentales en todo marco regulatorio son las inspecciones, a través estas el estado vigila o verifica el cumplimiento de la ley, siendo en algunas ocasiones requisito para obtener la resolución de un trámite. Las verificaciones son a su vez otro momento de interacción entre los empresarios y la autoridad. A nivel nacional se estiman 2.6 millones de inspecciones realizadas a las unidades económicas durante el año 2016.³²

Gráfica 35. Tipo de Inspecciones realizadas a las unidades económicas durante 2016(%)

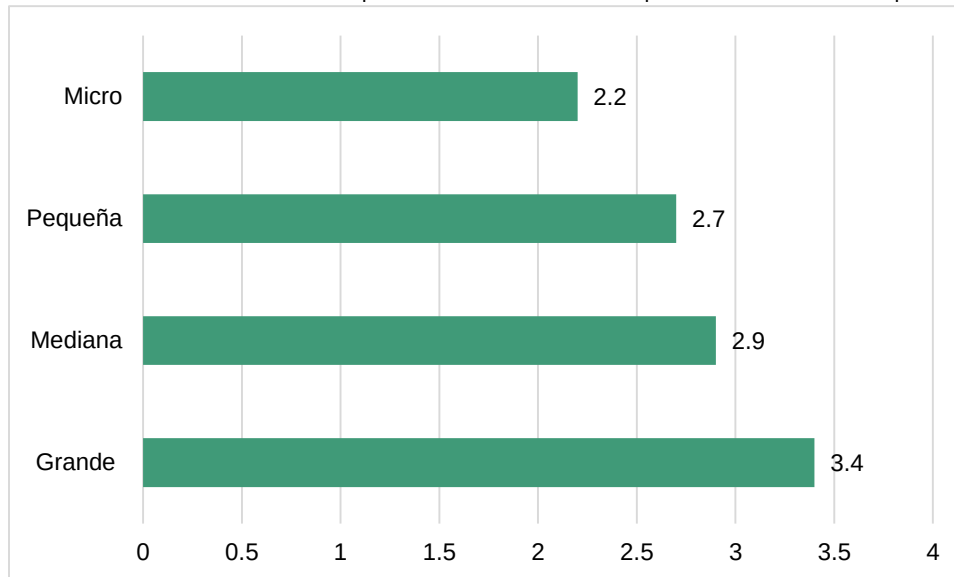


Fuente: ENCRIGE 2016

³² ENCRIGE 2016.

Como se observa en la gráfica, del total de inspecciones realizadas, las más frecuentes fueron sanitarias (39.8%) y de Protección Civil (29.5%), seguidas por las de condiciones laborales (8.6 %), las de Seguridad Social (7.4) y las Ambientales (5.9 %).

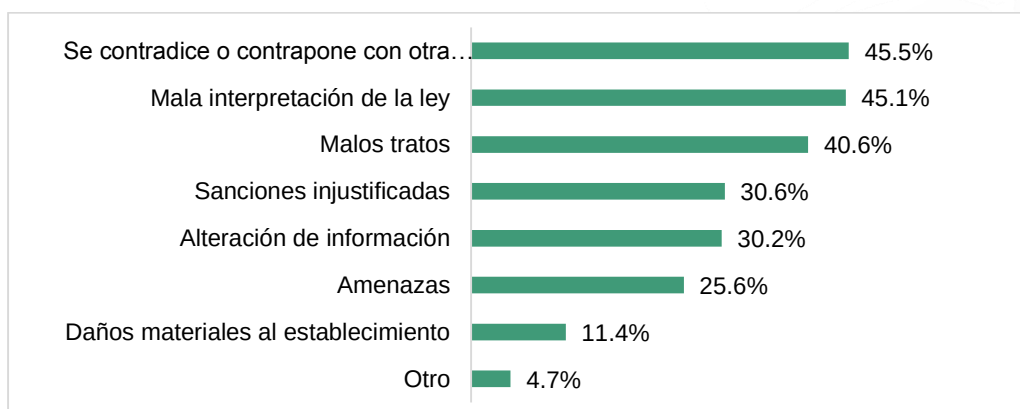
Gráfica 36. Promedio de inspecciones realizadas por tamaño de empresas



Fuente: ENCRIGE

También podemos observar que las empresas mayormente inspeccionadas son las grandes, probablemente porque su impacto ambiental y riesgo conlleve a cumplir más regulaciones. Los datos expuestos son previos para conocer que el 7.1% de las empresas ha enfrentado algún problema con alguna inspección, de las cuales 6.9% son micro empresas, 9% son pequeñas, 8.5% medianas y 7.4% grandes

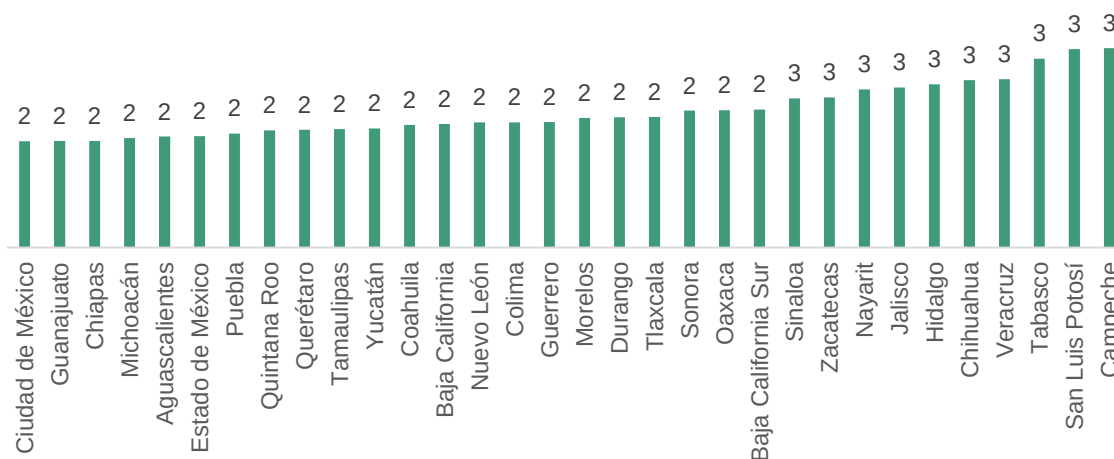
Gráfica 37. Problemas enfrentados más comunes en inspecciones



Fuente: ENCRIGE 2016

Los problemas más comunes que las unidades económicas enfrentan son: que el 45.5% de las inspecciones contradicen o contraponen la norma, en segundo lugar, la mala interpretación de la ley (45.1%) y como tercer problema se encuentra los malos tratos.

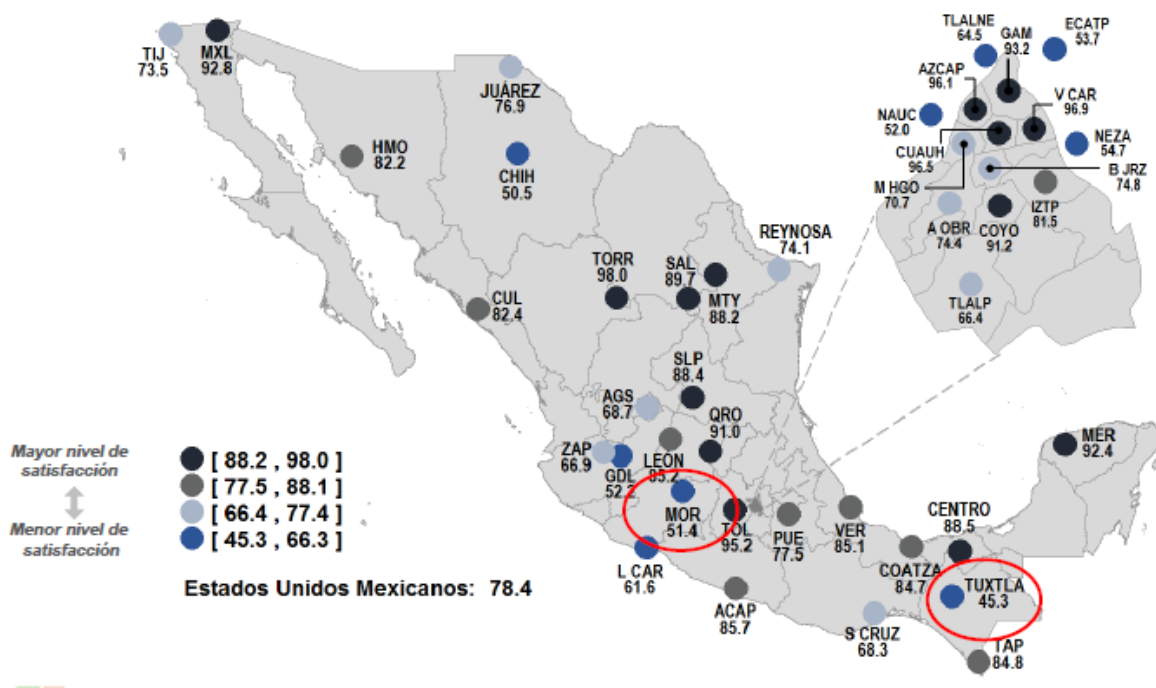
Gráfica 38. Promedio de Inspecciones realizadas a la unidad económica por entidad federativa



Fuente: ENCRIGE 2016

A nivel regional, las empresas de la Ciudad de México y Guanajuato son las entidades federativas que reciben una menor cantidad de inspecciones al año, mientras que las empresas de Campeche, San Luis Potosí y Tabasco reciben en promedio más de 3 inspecciones al año.

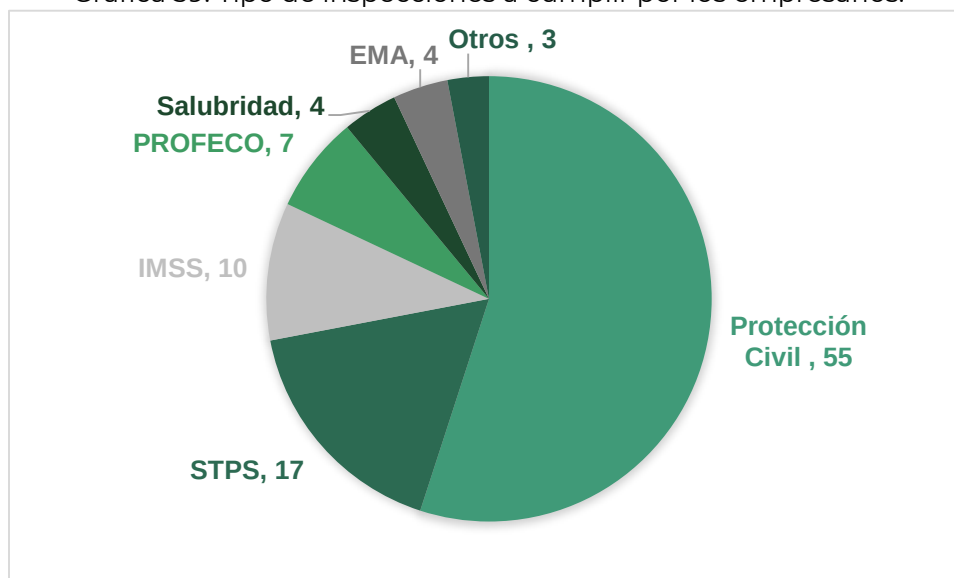
Figura 7. Nivel de satisfacción con las inspecciones.



Fuente: ENCRIGE

El nivel de satisfacción de las unidades económicas con las inspecciones se ubica a nivel nacional en un 78.4 por ciento. Torreón tiene el mayor nivel de satisfacción con 98% y Tuxtla tiene el peor nivel de satisfacción con 45.3 puntos porcentuales.

Gráfica 39. Tipo de inspecciones a cumplir por los empresarios.



Fuente: ENCRIGE

En cuanto al cumplimiento de inspecciones, se ha identificado como una actividad relevante pues se destinan recursos y tiempo para atender estos procedimientos. En este sentido se han identificado las materias protección civil, trabajo y previsión social, así como las relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social como las más frecuentes a cumplir por los empresarios.³³

En resumen, las inspecciones repercuten en el funcionamiento diario de las empresas. Por ello, es de suma importancia que se realicen bajo criterios de legalidad y transparencia y que estén fundamentadas para no impactar de manera negativa en el desempeño de las unidades económicas. Finalmente, son un requerimiento con el que toda empresa debe cumplir en caso de así solicitársele. Esta idea la comparte COPARMEX; de un estudio realizado, 10% de los empresarios encuestados respondieron que las inspecciones impactan negativamente a sus empresas.³⁴

³³ COPARMEX. Tramitología y sus efectos en las MIPYMES

³⁴ COPARMEX. Tramitología y sus efectos en las MIPYMES

2.5 Panorama y perspectivas de la regulación en México

El diagnóstico de regulaciones, trámites e inspecciones permite identificar retos para la política de mejora regulatoria en México. En lo que se refiere a regulaciones resulta imperativo trabajar en una estrategia integral entre los distintos órdenes de gobierno para mejorar la calidad de las regulaciones a través de un modelo de Gobernanza Regulatoria que atienda las distintas etapas del ciclo regulatorio, desde la conceptualización de la regulación, pasando por su aprobación, implementación y evaluación; incluyendo la participación de los distintos actores públicos, sociales y económicos.

Lo anterior implica dos acciones coordinadas, la primera se refiere a la revisión a través de herramientas de mejora regulatoria del flujo regulatorio, es decir, revisar de manera exhaustiva y con estándares técnicos y de calidad las regulaciones que están en proceso de diseño y aprobación, mientras que la segunda se refiere a una acción de revisión del acervo regulatorio, es decir, un análisis profundo de las regulaciones que ya se han aplicado hasta el día de hoy y que se encuentran vigentes.

Para ello es condición fundamental contar con un mecanismo que nos permita tener claridad de cuáles y cuantas son las regulaciones existentes y aquellas que están en proceso de discusión y aprobación por los distintos entes gubernamentales. Construyendo e implementando estas herramientas de política pública se podrá trabajar de manera precisa en el mejoramiento de las regulaciones y, por ende, impactar de manera positiva en el funcionamiento de los sectores económicos, generando mayores condiciones para atraer inversión, promoviendo la competencia económica, construyendo certeza jurídica para los agentes económicos y emprendedores.

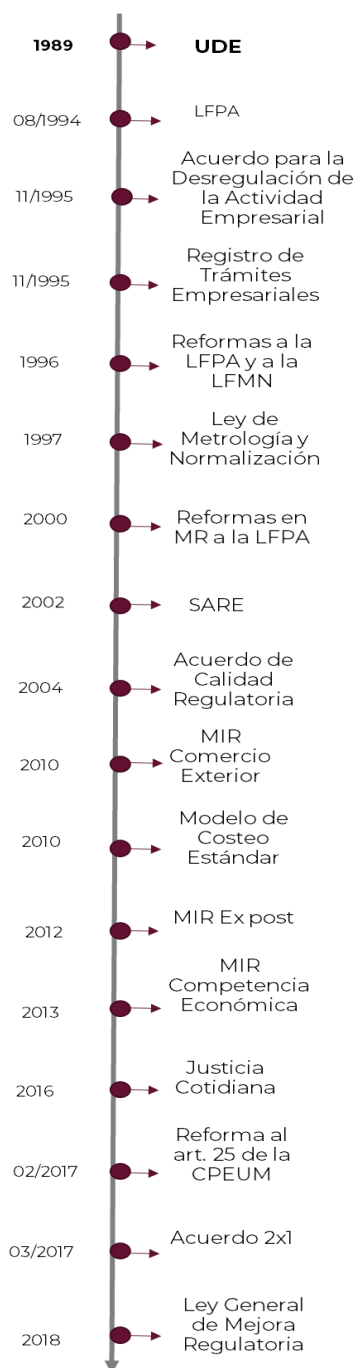
En lo que se refiere a trámites, la información analizada nos muestra importantes áreas de oportunidad en lo que se refiere a la mejora de los trámites en su desahogo y la búsqueda de una eficiencia gubernamental que agilice los procesos internos de las dependencias, de igual forma se debe de trabajar de manera enfocada en la construcción de trámites más transparentes y simples, así como herramientas que inhiban la corrupción y promuevan un ambiente de legalidad en todas las interacciones que existen entre el ciudadano y las autoridades.

Por último, en lo relativo a inspecciones, se mencionó como una actividad que se debe mejorar en el sentido de generar mecanismos que

contribuyan a un ambiente de mayor cooperación entre ciudadanos y autoridades, así como herramientas que permitan dotar de una mayor racionalidad y legalidad a las inspecciones a través de metodologías rigurosas de regulación basada en riesgos y principios de mejora regulatoria.

En los siguientes capítulos se abordarán de manera detallada los esfuerzos que se han emprendido en la política de mejora regulatoria desde su incorporación como herramienta de gestión pública en la administración pública federal en 1989 hasta la aprobación de la Ley General de Mejora regulatoria en el año 2018.

3 La política de Mejora Regulatoria en México

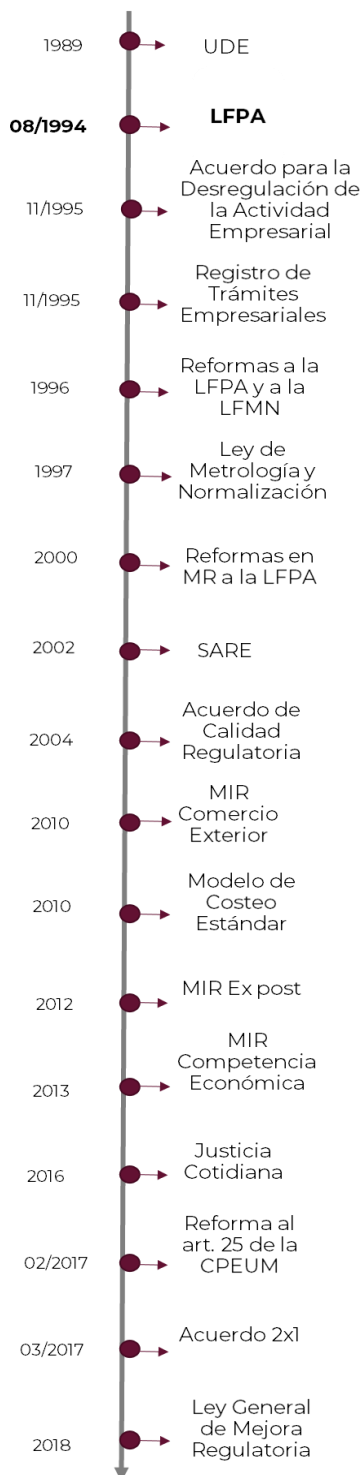


La necesidad de una política de mejora regulatoria como una política pública que propiciara el buen desempeño de la economía nacional y que promoviera las inversiones, se materializó el 9 de febrero de 1989 cuando se publicó el “Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional”. En ese mismo año se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE) dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante el “Acuerdo que establece el Programa para revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional” publicado el 3 de marzo de 1989, en el que se estableció como la oficina encargada de impulsar el programa de desregulación económica.³⁵

Por primera vez se establecieron las directrices para la revisión del marco regulatorio de la actividad económica, en áreas y sectores donde la reglamentación fuese inhibidora del desarrollo económico y el bienestar de los consumidores.

El programa se centró en la eliminación de regulaciones que impusieran controles regulatorios excesivos y que limitaran la actividad económica, creando incluso leyes para sectores específicos.

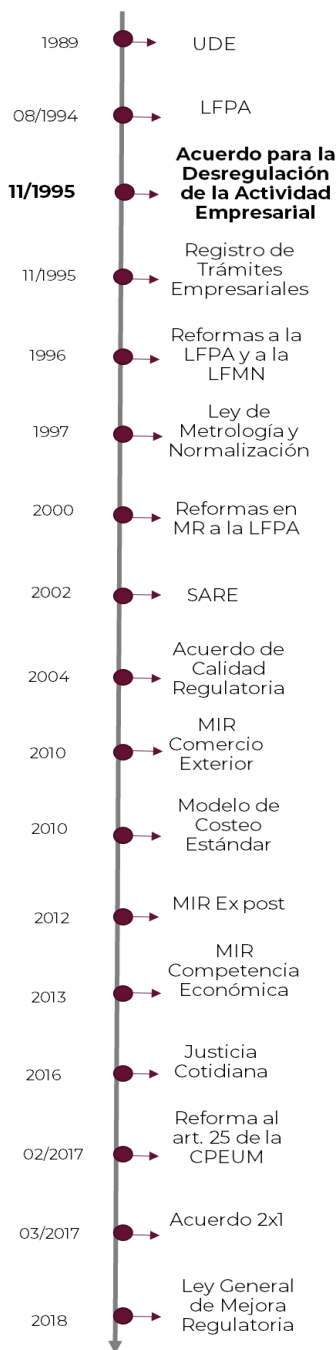
³⁵ COFEMER, Antecedentes. Obtenido de: <http://www.cofemer.gob.mx/ContenidoPrintable.aspx?contenido=86>



Posteriormente, el 4 de agosto de 1994 se expidió la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) cuyo contenido contemplaba las primeras nociones de mejora regulatoria, al establecer disposiciones que clarificaban el proceso regulatorio. Es decir, la LFPA establecía por primera vez la consulta pública como un paso previo a la expedición de ciertas leyes o reglamentos. En este sentido, el artículo 4º establecía que de ser el caso,

“los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás actos administrativos de carácter general, cuando afecten el interés público deberán ser publicados previamente en el Diario oficial de la Federación, para dar oportunidad a los interesados de formular observaciones sobre las medidas propuestas, dentro del plazo que las leyes señalen para tales efectos y, en su defecto, dentro del plazo de sesenta días siguientes a su publicación”

Dicho artículo consideraba la participación ciudadana en cuanto a la elaboración de nuevas leyes, reglamento o actos administrativos de carácter general. Así pues, a pesar de no mencionarse expresamente la materia de mejora regulatoria en la LFPA, sí contenía los primeros acercamientos respecto al proceso de mejora regulatoria y sobre todo la incorporación de un mecanismo de consulta pública para atender las inquietudes de los interesados.



El 24 de noviembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, el cual creó cuatro elementos importantes de la actual política de mejora regulatoria: 1) el Consejo para la Desregulación Económica (CDE)³⁶; 2) el Registro Federal de Trámites Empresariales³⁷; 3) la coordinación con los gobiernos estatales³⁸ y 4) los primeros indicios de la Manifestación de Impacto Regulatorio³⁹(MIR). Los elementos recién creados diferenciaron este acuerdo del de 1989; puesto que, se creaba política pública de mejora regulatoria con una visión más amplia, no sólo de desregulación, sino una regulación de calidad.

En este sentido, las acciones que podía realizar el CDE iban encaminadas a identificar medidas que permitieran mejorar el marco regulatorio. Una de estas acciones era formular propuestas de nuevas disposiciones legislativas y administrativas, así como de reformas y adiciones a las vigentes. Lo anterior cambió el paradigma en el que más allá de desregular, es necesario “regular mejor”.

Por otro lado, el Registro Federal de Trámites Empresariales permitió contar con un primer acervo de trámites federales. El registro era un inventario que contenía los trámites que el gobierno federal podía solicitar a los empresarios y se podía consultar vía electrónica, por medio de alguna palabra clave o actividad empresarial.

Para la creación del Registro Federal de Trámites Empresariales el CDE publicó un formato electrónico, el cual, a su vez sirvió para que las dependencias

³⁶ Artículo 11. Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial.

³⁷ Artículo 9. Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial

³⁸ Artículo 4. Fr. V. Acuerdo para La Desregulación de la Actividad Empresarial

³⁹ Artículo 7. Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial

depuraran sus marcos normativos y conocieran con exactitud el número de trámites que aplicaban. Para diciembre de 1996, el CDE comenzó a difundir a través de internet la relación exclusiva de los trámites vigentes que las empresas tienen que realizar en las diversas dependencias federales. A partir de 1997, ya contenía la totalidad de trámites de diferentes dependencias que son exigibles a las empresas.⁴⁰ Así, los trámites y servicios disponibles en el Registro Federal de Trámites Empresariales del Gobierno Federal llegaron a un total de 2,098 para el año de 1999.⁴¹ Con respecto a la coordinación con gobiernos estatales se amplió la difusión de la política de mejora regulatoria, permitiendo generar un primer acercamiento con gobiernos locales. Fue así que en 1997 se celebró en el estado de Oaxaca, la primera reunión regional de gobernadores en materia de Desregulación Económica, con 8 gobiernos estatales (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), donde inició el establecimiento de los Consejos Estatales de Desregulación, la creación de ventanillas únicas de gestión, y la revisión de los tramites locales necesarios para la apertura y operación de empresas.⁴²

De igual forma, por primera vez se contempló la necesidad de justificar los anteproyectos de ley en relación con los requisitos y plazos que contienen, con el fin de generar mayores beneficios que costos. En este sentido, la UDE podía verificar que los plazos y trámites de disposiciones legislativas o administrativas cumplieran con los siguientes criterios:

- I. Obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio público, de riesgo ambiental o de salud, o de insuficiencia de información a los consumidores o usuarios, de tal magnitud que se justifique su creación o modificación;
- II. No puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre el desempeño de las empresas, a un menor costo;
- III. Minimicen el impacto negativo que tengan sobre las empresas, en particular sobre las micro, pequeñas y medianas;
- IV. Generen beneficios que compensen los costos que implican para la sociedad, y

⁴⁰ Informe de Labores de la SECOFI 98-99, 1.4.1 Revisión y Desregulación de los Trámites Federales, pág. 30-32

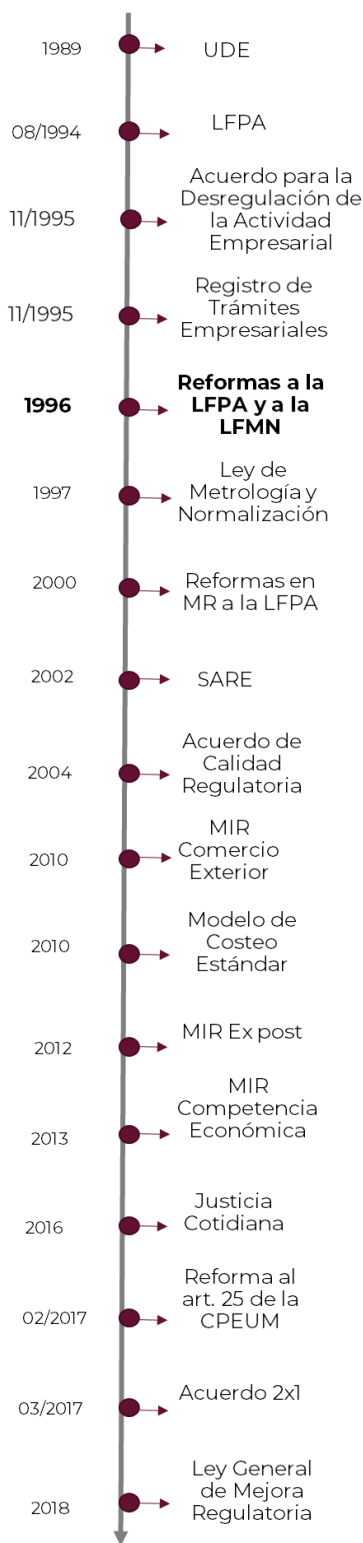
⁴¹ Informe de Labores de la SECOFI 98-99, 1.4.1 Revisión y Desregulación de los Trámites Federales, pág. 30-32

⁴² Informe de Labores de la SECOFI 97-98, 1.3 Desregulación Económica. Pág. 31

V. Estén sustentados por los recursos presupuestales y administrativos necesarios, en su caso, para su aplicación o vigilancia.⁴³

Lo anterior permitió no sólo enfocarse en la desregulación sino también en la incorporación de elementos de calidad regulatoria y sus efectos económicos, así como sumar a las entidades federativas como actores relevantes para la política pública.

⁴³ Artículo 7. Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial.



El 24 de diciembre de 1996 se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo las cuales fueron relevantes para regular por primera vez la mejora regulatoria como una materia de política pública en la federación y atender a las especificidades que requería. Una de las reformas promovía la realización de una primera versión de la MIR para aquellas disposiciones con incidencia en la actividad económica. Es así que el artículo 4^a de la LFPA reformado en ese año, establecía que cuando las dependencias de la Administración Pública Federal elaboraran anteproyectos de disposiciones de carácter general o de reformas a éstas, con incidencia en la actividad económica a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, presentarían a esta una MIR que debería contener los aspectos que la Secretaría determinara en materia de desregulación económica, que cuando

así lo considerara, podría emitir un dictamen público sobre la misma.⁴⁴

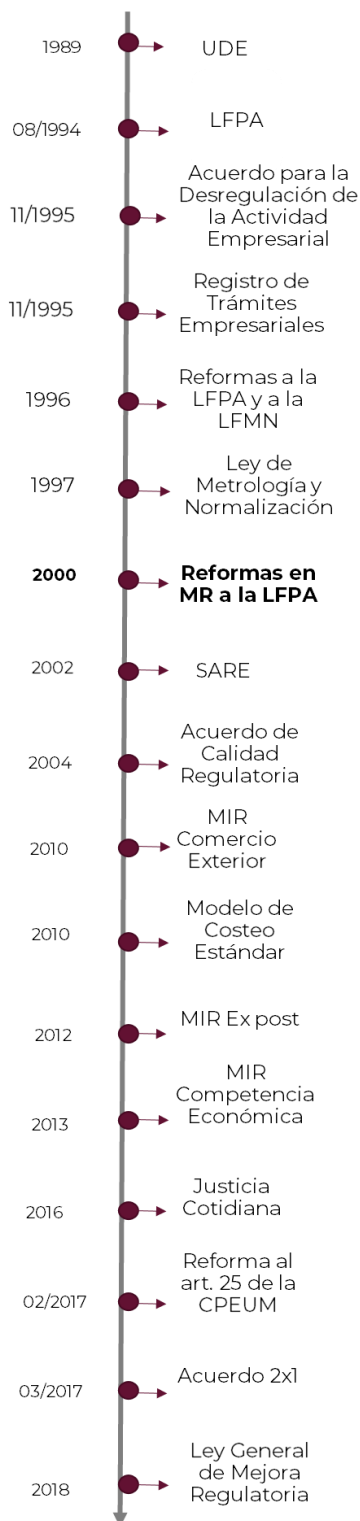
En línea con lo anterior, en 1997 se establecieron elementos como la MIR en Normas Oficiales Mexicanas con base en artículo 4-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así fue como se integraron por primera vez y de manera clara, los elementos de la MIR, al incluir un análisis de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto, así como el análisis de otras alternativas a la norma.⁴⁵

Además, se estableció el procedimiento, el cual incluía la designación de un experto en los casos en que fuera necesario y la etapa de consulta pública y en caso de existir comentarios y/o modificaciones al proyecto, estas se tenían que publicar cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana.

Así pues, estas reformas tanto a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como a la Ley Federal de Normalización y Metrología sentaron precedentes en materia de mejora regulatoria relacionados con el análisis de anteproyectos que pudieran afectar a la economía y a la desregulación de normas obsoletas.

⁴⁴ Artículo 4 A. LFPA de 1996. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpa/LFPA_ref01_24dic96_ima.pdf

⁴⁵ Artículo 45. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfmn/LFMN_ref02_20may97.pdf



Los resultados presentados en materia de simplificación administrativa y revisión del flujo y el acervo regulatorio, fomentaron que el 19 de abril del 2000 se reformara la LFPA reconociendo que “la mejora regulatoria no es una cuestión ideológica, sino un instrumento barato y eficaz que mejora la manera en que el gobierno atiende tanto ciudadanos como empresas, y que coadyuva a que nuestra economía crezca y genere más empleos”⁴⁶.

Dicha reforma creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria; y el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), que compiló todos los trámites y servicios existentes en el orden federal. Del mismo modo, se generalizó la implementación de la MIR en el gobierno federal, e institucionalizó los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), como un instrumento bienal de revisión del acervo regulatorio.

El Consejo Federal se creó con la finalidad de ser un puente entre el sector privado y social y la autoridad, para el mejoramiento de la regulación y el desarrollo de la economía nacional. Los miembros del sector privado y la academia, eran elementos a incluir valiosos para este Consejo, puesto que son quienes mejor conocen el funcionamiento del sector o actividad económica cuya regulación sería analizada. Ellos entonces son los que emitirían opiniones sobre las principales problemáticas y propuestas para lograr solucionarlas.

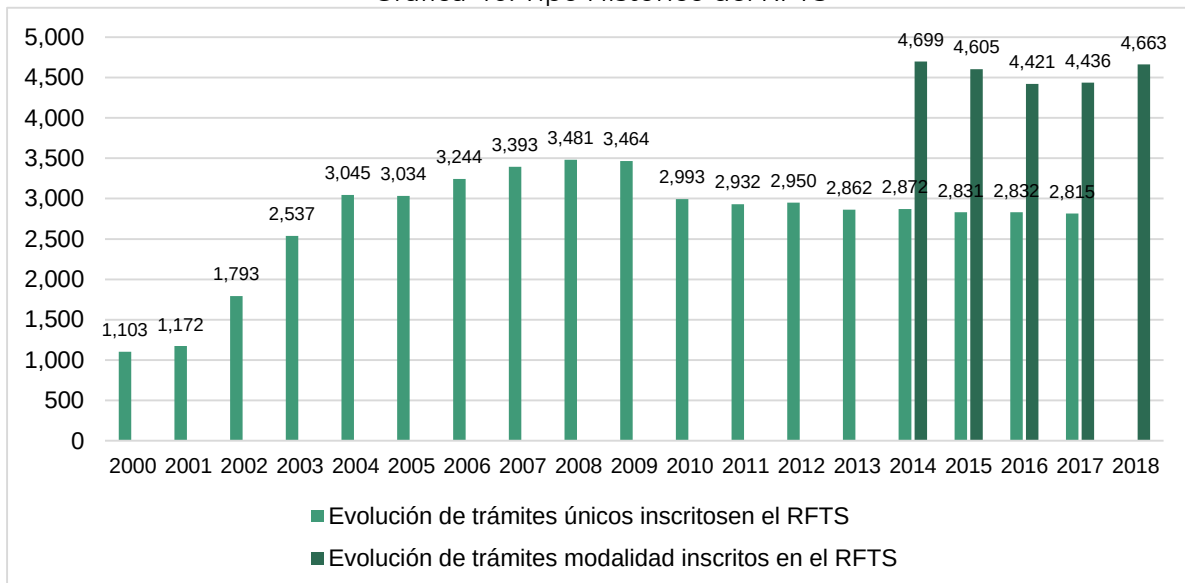
⁴⁶ Informe Final de Comisionado. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Noviembre 2000. Pág. 11

Por otro lado, el RFTS dio origen a un registro más completo sobre los trámites existentes en el orden federal, mismo que se volvió obligatorio para las dependencias federales. El artículo 69-M de la LFPA obligaba a los organismos descentralizados de la APF a inscribir al RFTS información en relación con cada trámite que aplicaban, como:

- i. Nombre del trámite;
- ii. Fundamentación jurídica;
- iii. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite;
- iv. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite;
- v. Plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver el trámite;
- vi. Monto de los derechos o aprovechamiento aplicables;
- vii. Criterios de resolución del trámite, en su caso;
- viii. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite;
- ix. Entre otros.

De esta forma, para el año 2018 el RFTS contaba con un total de 4,663 trámites y servicios del Gobierno Federal. En suma, el RFTS es una herramienta cuya incorporación a la LFPA tuvo gran utilidad para conocer el panorama de la época en cuanto a trámites y servicios existentes.

Gráfica 40. Tipo Histórico del RFTS



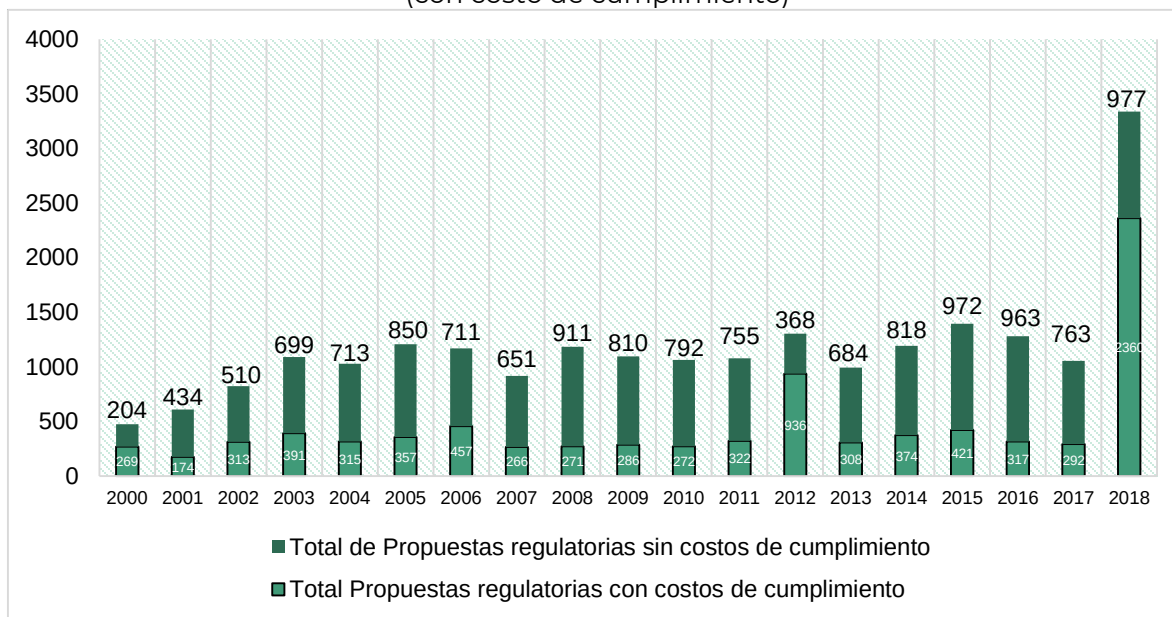
Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los informes de desempeño de la SECOFI y de la COFEMER

Otra aportación importante a la institucionalización de la política de mejora regulatoria fue la instrumentación de la MIR Federal de manera sistemática en toda la APF. De esta forma, sólo los anteproyectos con dictamen final de la COFEMER podrían ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las dependencias de la APF debían presentar sus anteproyectos de ley y sus Manifestaciones de Impacto Regulatorio correspondientes ante la COFEMER.

Asimismo, se estableció la consulta pública en el proceso de mejora regulatoria conforme lo estableció el artículo 69-K de la LFPA en el año 2000, los cuales mencionaban que la COFEMER haría públicos, desde que los reciba, los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes y las autorizaciones que emita.

De este modo, desde el año 2000 todas las regulaciones creadas por parte del Gobierno Federal han presentado una Manifestación de Impacto Regulatorio⁴⁷, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 41. Histórico de Propuestas regulatorias con Manifestaciones de Impacto Regulatorio (con costo de cumplimiento)



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los informes anuales de desempeño 2000-2018

⁴⁷ Excluyendo aquellas que obtuvieron una excepción de MIR, así como aquellas regulaciones exceptuadas en la LFPA.

Esta reforma propició que se establecieran las modalidades de la MIR, que consistieron en:

MIR de Alto Impacto. Es utilizado cuando el impacto potencial de la regulación es alto en la economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto.

MIR de Impacto Moderado. Se utiliza cuando el impacto potencial de la regulación es medio en la economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto.

MIR de Actualización Periódica. Se presenta cuando el anteproyecto debe modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, pero sin imponer obligaciones adicionales a las ya existentes.

MIR de Emergencia. Se presenta cuando el anteproyecto cumple con los criterios para la emisión de regulación de emergencia, los cuales son:

- Si tiene una vigencia no mayor a los 6 meses.
- Si el objeto es evitar, atenuar o eliminar un daño existente a la salud, bienestar de la población, al medio ambiente y recursos naturales.
- Si no se ha solicitado trato de emergencia previamente con un contenido equivalente.

Por lo anterior, se logró consolidar el proceso de evaluación en el flujo regulatorio previo a la emisión de una nueva regulación mediante la institucionalización de la MIR en el gobierno federal.

Otro elemento indispensable para comprender la política de mejora regulatoria en México y de manera específica a nivel federal son los Programas de Mejora regulatoria (PMR). Los PMR se institucionalizaron en las reformas de 2000 a la LFPA, como una herramienta para calendarizar las actividades que las dependencias y organismos descentralizados debían llevar a cabo para inscribir de manera progresiva la información adicional y conformar gradualmente el RFTS antes del año 2003.⁴⁸

De este modo, la LFPA estableció que los titulares de las dependencias y los directores generales de los organismos descentralizados de la APF tenían que designar a un servidor público como responsable de someter a la opinión de la

⁴⁸ Informe Final de Comisionado. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Noviembre 2000. Pág. 17

COFEMER, al menos cada dos años, de acuerdo con el calendario que él mismo establecía, un PMR en relación con la normatividad y trámites que aplicara la dependencia u organismo descentralizado, así como reportes periódicos de los avances correspondientes, estos programas y los reportes tenían que publicarse por la COFEMER.⁴⁹ Posteriormente, la Comisión podría presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus PMR⁵⁰.

Hasta ese momento se había avanzado de manera constante en el impulso de la política de mejora regulatoria en el orden federal; no obstante no se conocía el estado de la política de mejora regulatoria en el país. Es así que dentro de las reformas se contempló la posibilidad que la COFEMER elaborara diagnósticos de mejora regulatoria a nivel nacional. Conforme al artículo 60-E de la LFPA, adicionado en la reforma a la LFPA del 2000, la COFEMER tenía dentro de sus atribuciones revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

Con base en ello, en 2001, la COFEMER determinó lanzar una licitación pública para encomendar un diagnóstico global sobre la operación y eficiencia del orden jurídico administrativo federal, el cual analizó la regulación administrativa entre 1988 y 2001. Los resultados preliminares del diagnóstico mostraron anomalías significativas en la operatividad de la facultad reglamentaria del Ejecutivo; un desorden grave en el sistema de fuentes administrativas; problemas de diseño, operación y distribución de competencias entre los órganos de la administración centralizada y los órganos reguladores, así como incoherencias en el ordenamiento administrativo.

Posterior a este estudio, la COFEMER solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la realización de un estudio para evaluar los avances en mejora regulatoria en diecisiete de los municipios urbanos más importantes del país, además de que identificara las estrategias y herramientas más promisorias para la instrumentación de procesos efectivos de mejora regulatoria municipal. Los resultados de dichos estudios se presentaron en cuatro documentos:

⁴⁹ Artículo 69 D. Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 2000.

⁵⁰ Artículo 69 E, Fr. VII. Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 2000

1. Estudio de factibilidad de procesos de reforma regulatoria para municipios-ciudad en México;
2. Guía de acciones en materia de mejora regulatoria municipal;
3. Directrices para estructurar un PMR municipal. Una aplicación para los municipios de Puebla, Puebla, y Naucalpan de Juárez, Estado de México, y
4. Diagnóstico de avances municipales en mejora regulatoria. Municipios urbanos seleccionados.⁵¹

Además, del año 2000 a 2001 se realizaron los siguientes diagnósticos:

1. Fortalecimiento institucional de los Reguladores Sociales en México⁵²
2. Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en México⁵³
3. Efectos de la Regulación en la Industria Cinematográfica en México: Un Análisis Retrospectivo⁵⁴

En resumen, la COFEMER logró mediante la elaboración de diversos diagnósticos, tener los primeros acercamientos en lo que al estado de la política de mejora regulatoria en estados y municipios se refiere.

El interés por trabajar de manera conjunta con estados y municipios se contempló desde el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial de 1995, pero en el año 2000 la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la estableció en un mayor nivel jerárquico y profundizó en su contenido, como se lee en el artículo 69-E Fr. V, que establecía dentro de las atribuciones de la COFEMER el brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo solicitaran, y celebrar convenios para tal efecto.

De este modo, tan sólo en 1999 y 2000, la comisión realizó 50 visitas a diversos estados, participando como expositor en distintos foros regionales, estatales y municipales. Además, en agosto del año 2000 se celebró la primera conferencia

⁵¹ Informe Anual 2001. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Pág. 56-57

⁵² Disponible en:

<http://www.cofemer.gob.mx/varios/adjuntos/12.09.2011/REGULADORES%20SOCIALES%20PAPER%20FINAL.PDF>

⁵³ Disponible en : <http://www.cofemer.gob.mx/varios/adjuntos/03.10.2011/RIESGO%20FINAL.PDF>

⁵⁴ Disponible en:

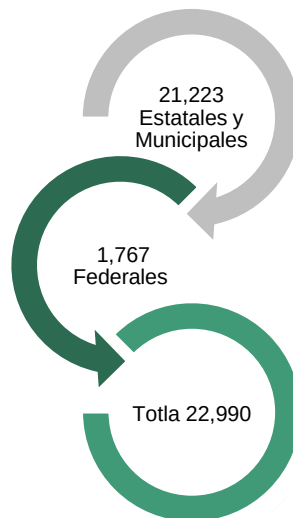
<http://www.cofemer.gob.mx/Varios/Adjuntos/21.10.2011/Efectos%20de%20la%20Regulaci%C3%B3n%20en%20la%20Industria%20Cinematogr%C3%A1fica%20en%20M%C3%A9xico.pdf>

internacional sobre mejora regulatoria en entidades federativas. Dicha reunión, patrocinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realizó en Puebla en reconocimiento a los avances significativos logrados por México en materia de coordinación entre la federación y los estados.

En este sentido, se tiene información de que el gobierno federal brindó apoyo técnico a los gobiernos de 17 entidades federativas para la creación de sus registros estatales de trámites empresariales y a 11 entidades federativas para llevar a cabo las reformas al código de procedimientos civiles para agilizar los juicios y reformas que permiten la cesión de créditos con garantía hipotecaria en 22 entidades federativas. Así como diversas asesorías en leyes, reglamentos, decretos abrogatorios y acuerdos administrativos para mejorar en general, la calidad del marco regulatorio.⁵⁵

Con base en lo anterior, los informes de la Comisión han mostrado que del año 2000⁵⁶ a 2018 se hicieron 21,223 capacitaciones estatales y municipales, y 1,767 capacitaciones federales, de acuerdo a información reportada en los informes finales de 2000 a 2018.

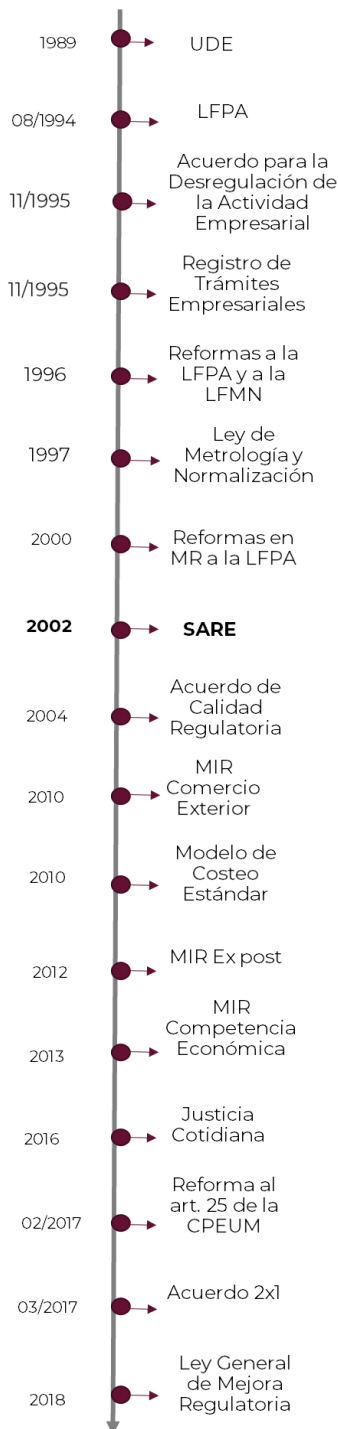
Figura 8. Capacitaciones realizadas entre 2000 y 2018



Fuente: Elaborado por CONAMER con información de los informes anuales de la CONAMER 2000-2018

⁵⁵ Informe Final del Comisionado. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Noviembre 2000. Pág. 14

⁵⁶ Se toman en cuenta los foros regionales realizados entre 1999 y 2000.



Un elemento más para entender la importante relación que se ha construido entre la COFEMER y los gobiernos locales, específicamente municipales, correspondió a la creación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el cual surge desde la exigencia del sector empresarial por contar con procedimientos más rápidos, menos costosos y más eficaces para la operación de sus empresas. Debido a que en el año 2000 las micros, pequeñas y medianas empresas representaban el 99% por ciento de las empresas mexicanas y el 52% del PIB nacional⁵⁷, era sumamente importante responder con una herramienta que tuviera efectos inmediatos en la dinamización de este sector económico y social.

Según un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en inglés) en el que se analizó en 75 países del mundo el número de procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para operar una empresa de manera legal; la apertura de un negocio en México podía tardar hasta 112 días, conllevar la realización de 15

⁵⁷ COFEMER. (2012). SARE. En Sistema Para Apertura Rápida De Empresas En México (15). México: COFEMER. Pág. 2

procedimientos, el pago de dos contribuciones y representaba el 0.57 % del PIB per cápita.⁵⁸

Por lo anterior, se publicó en el DOF el 28 de enero de 2002, para entrar en vigor el 1º de marzo del mismo año, el Acuerdo que establece el SARE suscrito por el Presidente de la República. Con este, se contemplaba un modelo ideal de procedimiento de apertura rápida de empresas de bajo riesgo y creaba por primera vez una ventanilla única de trámites municipales.

Se preveía la resolución de los trámites federales relacionados con el inicio de operaciones en 1 día⁵⁹, se permitía iniciar operaciones y presentar en un plazo no mayor a tres meses los trámites federales obligatorios como el registro ante el IMSS, el trámite de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y el permiso para la constitución de su sociedad, en caso de ser persona moral.⁶⁰

Cabe aclarar que, el esquema fue diseñado, en una primera etapa, para el ámbito federal, en el que se simplificó el procedimiento federal para la apertura de una empresa de bajo riesgo, al permitir el inicio de operaciones con el cumplimiento de dos trámites y un plazo de resolución de un día hábil. Sin embargo, dado que desde entonces se detectó la existencia de diversos trámites estatales y sobretodo municipales para la apertura de negocios, era necesario extender el esquema SARE a dichos órdenes de gobierno.⁶¹

En consecuencia, en mayo de 2002, gracias al trabajo coordinado y a la disposición de las autoridades locales, se logró implementar el primer SARE “integral” en el municipio de Puebla. En octubre del mismo año inició operaciones el SARE en el municipio de Los Cabos. Los trabajos de la Comisión con las autoridades estatales y municipales continuaron de forma tal que en el primer semestre de 2003 se instrumentó esta herramienta en los municipios de Aguascalientes, Guadalajara, Mexicali, Tijuana y Zapopan⁶². Desde el 2002 a la fecha, se instalaron un total de 331 SARE's.

⁵⁸ Djankov, S., R. La Porta, F. López-de-Silanes, and A. Shleifer. 2002. The Regulation of Entry. The Quarterly Journal of Economics 117,doi: no. 1: 1–37. Pág. 37. Disponible en: <https://www.nber.org/papers/w7892.pdf>

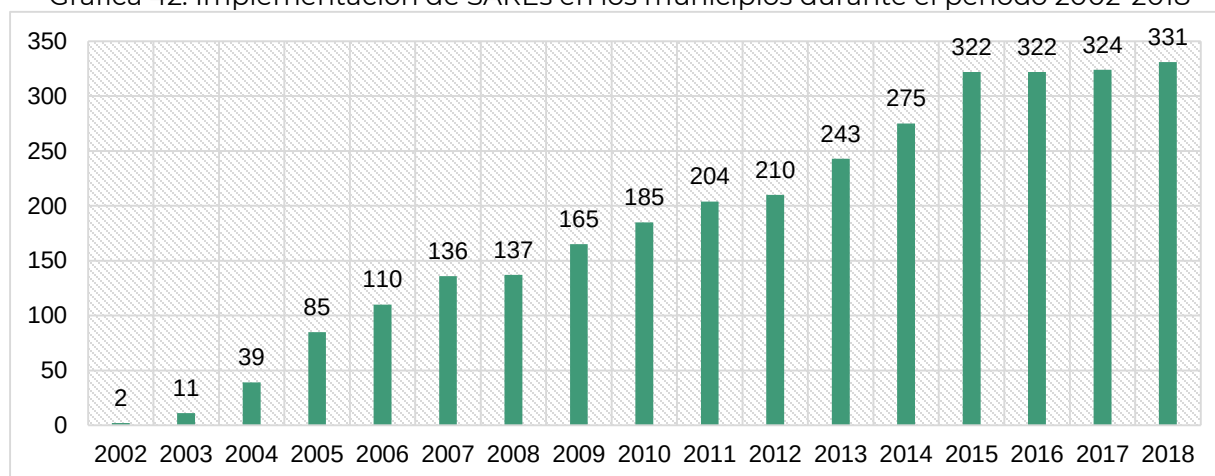
⁵⁹ Artículo 2. Acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de empresas publicado en el DOF el 28 de enero de 2002.

⁶⁰ Artículo 4. Acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de empresas publicado en el DOF el 28 de enero de 2002.

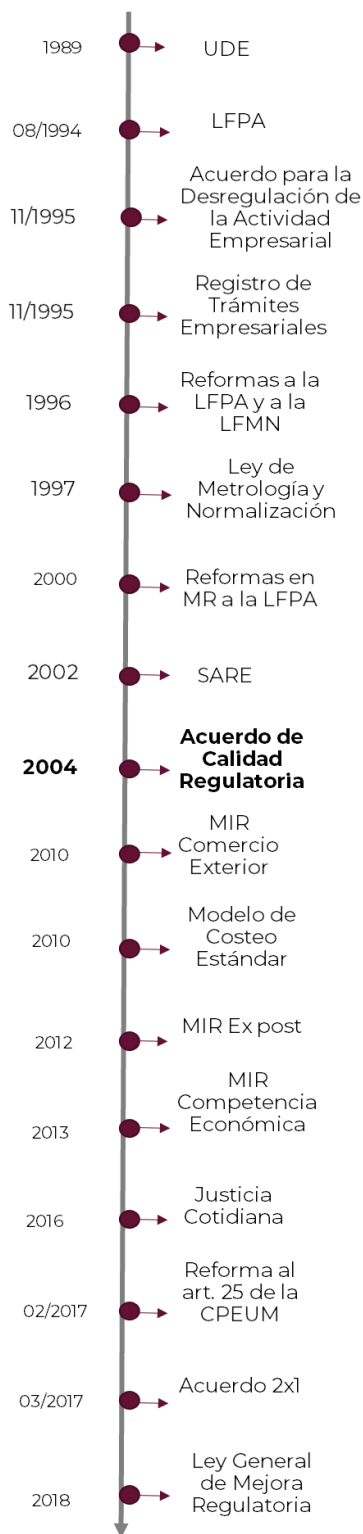
⁶¹ Segundo Informe de labores. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Enero 2002-Junio 2003. Pág. 25

⁶² Segundo Informe de labores. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Enero 2002-Junio 2003. Pág. 27

Gráfica 42. Implementación de SAREs en los municipios durante el periodo 2002-2018



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los informes anuales de la COFEMER 2000-2018



Un avance más en la historia de la política de mejora regulatoria fue el Acuerdo de Calidad Regulatoria, el cual tiene su antecedente inmediato el 12 de mayo de 2004, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria, el efecto de dicho Acuerdo fue generar un filtro que asegurara la pertinencia y utilidad de la regulación que pretendiera ser emitida.

No obstante, no implicó un alto total a la actividad regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, ya que se establecieron supuestos en los cuales era viable emitir regulación, así como tampoco se afectaron en modo alguno las facultades reglamentarias de Presidencia de la República, ya que el Acuerdo no fue aplicable a la misma. Los resultados obtenidos durante el periodo en que estuvo vigente la moratoria fueron positivos, en virtud de la reducción del 23.5 por ciento en el volumen de regulaciones con costos de cumplimiento recibidas por la Comisión durante el periodo de julio de 2004 a diciembre de 2005, respecto de las propuestas de regulación recibidas para el periodo de julio de 2003 a diciembre de 2004; por lo que hace al año 2006, también se obtuvieron resultados positivos si se le compara con el año 2000: 39 por ciento menos en el periodo de mayo a noviembre de 2006, respecto de las

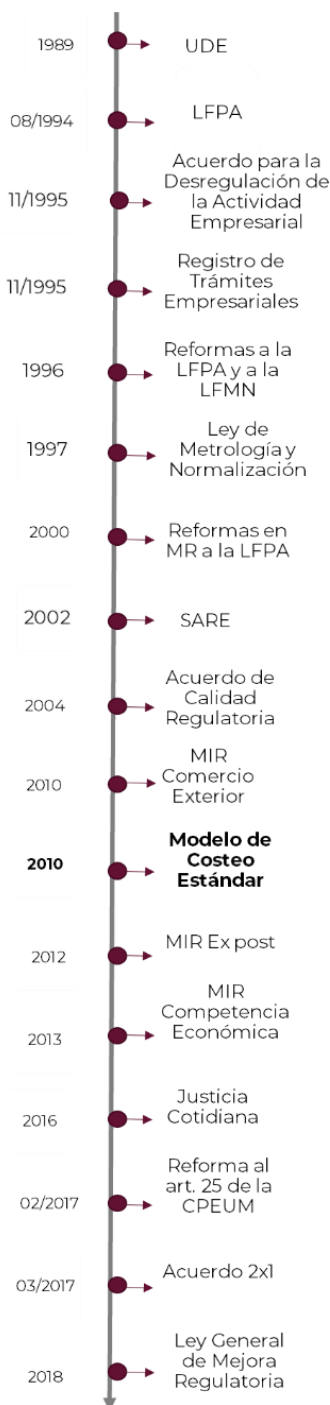
propuestas recibidas para el mismo periodo del año 2000.⁶³

Por ello, el 2 de febrero de 2007 se emite el Acuerdo de Calidad Regulatoria, con la finalidad de continuar con el esfuerzo iniciado por su antecedente inmediato; el cual estableció los lineamientos que debían ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal cuando la regulación que pretendieran emitir generara costos de cumplimiento para los particulares y que por tanto debiera ser sometida a un proceso de mejora regulatoria.⁶⁴

En conclusión, el Acuerdo de Calidad Regulatoria surge porque el Acuerdo de moratoria comprobó importantes beneficios para el acervo regulatorio, lo que impulsó a continuar con una política de mejora regulatoria que profundizara en temas no contemplados en el primer acuerdo; fue una disposición administrativa importante, al obligar la implementación de mejora regulatoria en materia fiscal, en lo que se refiere a procedimientos, y al proponer la continuidad de acciones de medida en la emisión de nueva regulación.

⁶³ Considerandos del Acuerdo de Calidad Regulatoria. Disponible en <http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/ACR.pdf>

⁶⁴ Artículo 1. Acuerdo de Calidad Regulatoria



En cuanto a la medición del costo económico de los trámites, la COFEMER promovió por primera vez la implementación del Modelo de Costeo Estándar (MCE) en todos los trámites y servicios inscritos en el RFTS. El MCE es una metodología reconocida y utilizada por los países que conforman la OCDE; fue originalmente desarrollado por el Ministerio de Finanzas de Holanda y ha sido utilizado como la metodología de referencia en distintos países de Europa para medir cargas administrativas y promover programas de reducción de cargas administrativas. Esta permite cuantificar el costo de las regulaciones y de los trámites mediante la estimación de los costos administrativos a los que se enfrentan los empresarios y ciudadanos⁶⁵. Se trata de una metodología que pretende cuantificar y monetizar la carga administrativa mediante los siguientes parámetros:

- **Precio:** Es la unidad monetaria base para la medición, considerada como una tarifa de la unidad de tiempo. En su mayoría, el precio está determinado por los salarios de los involucrados en la carga administrativa, y en el caso de la contratación de servicios externos, se entiende como el costo generado por hora de servicio.
- **Tiempo:** Cantidad de tiempo invertido en el cumplimiento de la regulación.
- **Cantidad:** Tamaño de la población afectada por la regulación en cuestión, es decir número de empresas y personas que comprende la

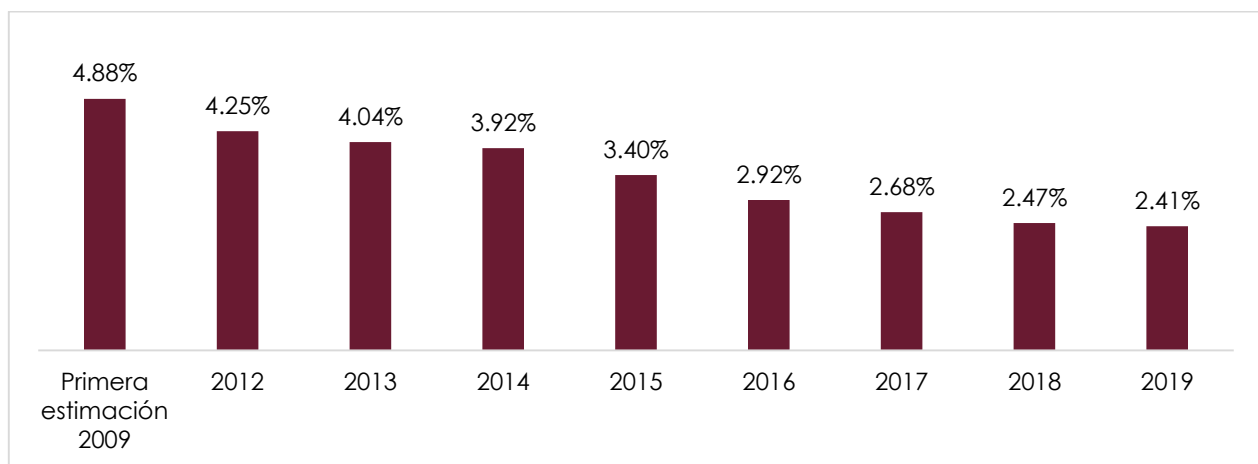
⁶⁵ International Standard Cost Model Manual. Citado en Regulatory Impact Evaluation Guide. (México, 2013). Pág. 65

“población objetivo” de la regulación en cuestión en un año⁶⁶.

En el caso de México esta herramienta ha permitido impulsar programas sistematizados para promover una reducción de cargas administrativas y generar mayor crecimiento económico. Fue así que, a diferencia de los PMR anteriormente ejecutados, la estrategia diseñada para el bienio 2011-2012 estableció por primera vez aplicar la metodología del Modelo de Costeo Estándar con el objeto de cuantificar los beneficios de las mejoras implementadas en los trámites federales, y con ello identificar la liberación de recursos que se generaría en beneficio de los particulares.⁶⁷

Desde su implementación, el modelo costeo estándar mexicano se alimentó con la información contenida en los trámites inscritos en el Registro Federal e Trámites y Servicios. Al 5 de diciembre de 2010, se estimó la carga administrativa de la regulación federal, arrojando un monto equivalente al 4.8 por ciento, en 2012 del 4.25 por ciento del PIB nacional y reduciéndose a 2.41 por ciento para junio de 2019.⁶⁸

Gráfica 43. Medición de la carga regulatoria de 2011 a 2018



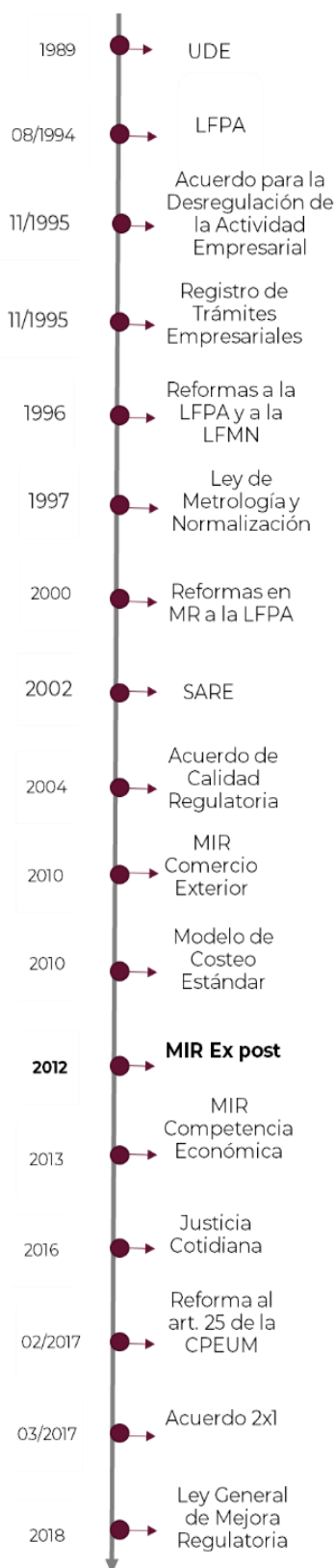
Fuente: Elaborado por CONAMER con datos de los informes anuales de 2012-2018

⁶⁶ Beneficios del PMR 2011-2012. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Pág. 28. Disponible en: http://www.cofemer.gob.mx/varios/adjuntos/01.11.2012/BENEFICIOS_DEL_PROGRAMA_DE_MEJORA_REGULATORIA_2011-2012.pdf

⁶⁷ Beneficios del PMR 2011-2012. Comisión Federal de Mejora regulatoria. Pág. 4.

⁶⁸ Informe anual de desempeño 2017-2018. CONAMER. Pág. 31. Disponible en: https://conamer.gob.mx/docs-bin/IAD/Informe_Anual_2018.pdf

En suma, el modelo de Costeo estándar se adaptó al caso mexicano, brindando por primera vez una cifra comparable a nivel internacional del costo que representaban los trámites para el país.



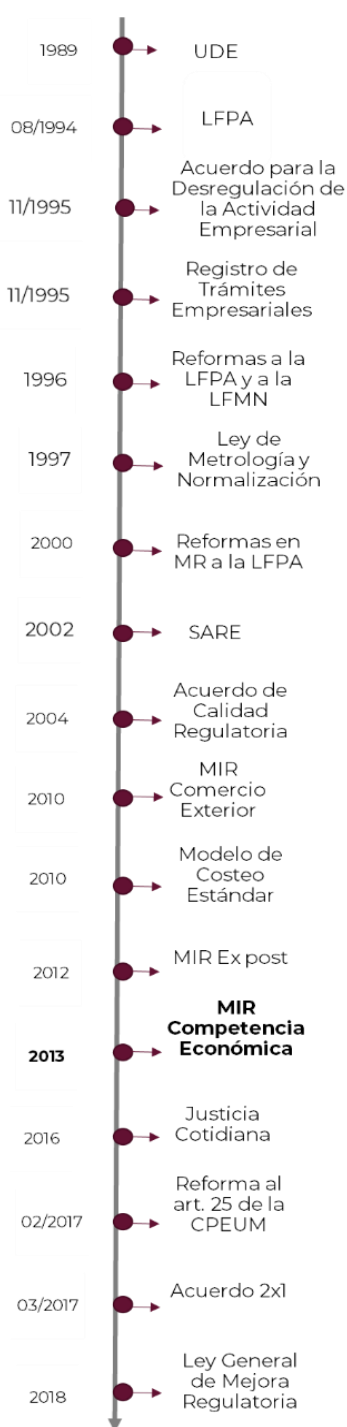
En materia de Manifestación de Impacto Regulatorio Ex post, esta inició su aplicación en el año 2012 como una herramienta de política pública de carácter voluntario; aplicable en Normas Oficiales Mexicanas cuando la COFEMER lo solicitara y en caso de actos administrativos de carácter general, cuando las dependencias lo solicitaran, siempre y cuando hubieran pasado por el proceso de mejora regulatoria y hubieran sido publicados en el DOF.

En México existían Normas Oficiales Mexicanas que habían pasado por un proceso de mejora regulatoria, pero sin conocimiento de su impacto ya una vez implementadas. Al no conocer el estado de dichas Normas, en el artículo 51, último párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se preveía que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría de Economía pudieran solicitar a las dependencias que se analizara su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoraran su aplicación y si procedía o no su modificación o cancelación. Así pues, como resultado de las recomendaciones emitidas por la OCDE respecto a mantener un sistema de gestión regulatoria, que incluyera la evaluación de impacto ex ante y ex post como elementos fundamentales del proceso de toma de decisiones basado en evidencia y revisar sistemática y periódicamente el inventario de regulaciones para identificar y eliminar o remplazar aquellas que sean obsoletas, insuficientes o ineficientes, se facultó a la COFEMER a realizar los dictámenes de MIR ex post mediante distintos acuerdos.

De este modo, en el Acuerdo por el que se definen los efectos de los Dictámenes que emite la Comisión Federal de Mejora regulatoria respecto de las normas oficiales mexicanas y su respectiva MIR publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo de 2012 se señalaba que la COFEMER

podría solicitar a la dependencia promovente de una norma oficial mexicana que realizara un análisis de su aplicación, efectos y observancia dentro del año siguiente a su entrada en vigor, a fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 51 de la citada Ley. Posteriormente, el Acuerdo por el que se implementa la MIR Ex post estableció y puso a disposición de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal los mecanismos y el procedimiento a través del cual se podrán evaluar los resultados de las regulaciones que fueron sometidas al proceso de mejora regulatoria a través de una MIR y que hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En suma, la Manifestación de Impacto Regulatorio Ex post surge como un mecanismo para evaluar el impacto económico que tuvieron las Normas Oficiales Mexicanas en la sociedad; en primera instancia se contempló en la Ley de Metrología y Normalización, posteriormente en un Acuerdo en el que se establecía que la CONAMER podía solicitar la evaluación de una NOM vigente y por último, de manera más detallada se estableció en el Acuerdo por el que se implementa la MIR Ex post, en el que se clarifica el procedimiento y mecanismos para solicitar el AIR ex post.



De la misma forma y como resultado de los efectos positivos que había mostrado la aplicación de la MIR en sus distintas modalidades, en septiembre de 2013 se firma el convenio de colaboración entre COFEMER y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) mediante el cual se establecieron las bases para la coordinación entre las dos instituciones para la ejecución de acciones que permitieran la eficiente aplicación coordinada entre la política de competencia y la mejora regulatoria, así como el intercambio de información que facilitara el cumplimiento oportuno de las actividades de interés común en el ámbito de sus respectivas competencias.⁶⁹ Lo anterior, debido a que el tema de competencia económica está sumamente ligado con el de mejora regulatoria al ser ambos enfoques, políticas de promoción del crecimiento económico, era necesario obtener opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la aplicación de las herramientas disponibles en la COFEMER.

Mediante este convenio es posible obtener opinión de la CFCE respecto a los procedimientos de MIR aplicados a diversas regulaciones, con el fin de detectar con anticipación los aspectos que pudieran disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia, así como para introducir principios favorables al funcionamiento eficiente de los

⁶⁹ Clausula Primera del Convenio de colaboración que celebran, por una parte, la Comisión Federal de Mejora regulatoria y por la otra la Comisión Federal de Competencia Económica el 23 de Septiembre de 2013. Disponible en: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/cofemer-cfce-convenio_14-11-2013.pdf

mercados⁷⁰. La CFCE se comprometió entonces a opinar las MIR's de Impacto Moderado y Alto Impacto con análisis e impacto en la competencia; así como a la elaboración del manual de Análisis de Competencia.

Con lo anterior, se logra consolidar la metodología de la MIR con impacto en la competencia económica y elaborar los instrumentos operativos necesarios para sentar precedentes y el camino a seguir para realizar este tipo de análisis.

Asimismo, el 22 de diciembre de 2016 se publicó en el DOF el procedimiento para la aplicación de la MIR Comercio Exterior a través de las siguientes tipologías:

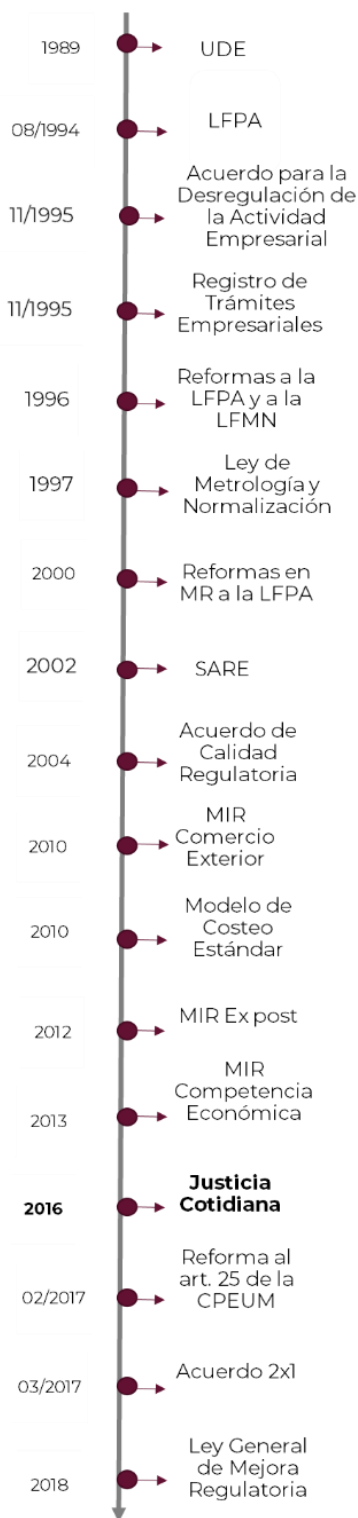
1. MIR de Impacto Moderado con análisis de impacto en el comercio exterior;
2. MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en el comercio exterior;
3. MIR de Impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia y análisis de impacto en el comercio exterior;
4. MIR de Alto Impacto con análisis de riesgos y análisis de impacto en el comercio exterior, y
5. MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia, análisis de riesgos y análisis de impacto en el comercio exterior.

Durante el procedimiento de mejora regulatoria se solicita responder si la propuesta regulatoria tenía relación con uno o más de los compromisos internacionales suscritos por México en los diversos foros, acuerdos, convenciones u organismos internacionales de los que es parte y si el anteproyecto consistía en una medida con efecto en el comercio exterior, por ejemplo: cupos, medidas de salvaguardia, subvenciones, o cualquier tipo de restricciones no arancelarias a la importación o la exportación.

Con lo anterior es claro destacar que la MIR en Comercio exterior surge para revisar que las regulaciones emitidas por las dependencias federales no contravinieran alguna de las acciones acordadas en tratados internacionales y de este modo propiciar el cumplimiento de las obligaciones de comercio

⁷⁰ Clausula Segunda, inciso b del Convenio de colaboración que celebran, por una parte, la Comisión Federal de Mejora regulatoria y por la otra la Comisión Federal de Competencia Económica el 23 de Septiembre de 2013. Disponible en: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/cofemer-cfce-convenio_14-11-2013.pdf

exterior contraídas; además de proporcionar un marco regulatorio claro para el funcionario que analizará nuevas regulaciones con el fin de corroborar su contenido conforme al comercio internacional.



Hasta este momento la política de mejora regulatoria en México se había aplicado ampliamente en el ámbito federal tanto en la sofisticación de las herramientas como en la ampliación de su espectro de aplicación. Sin embargo, si bien en el ámbito local se habían tenido acercamientos de promoción y asesoría en la materia, aún se requerían importantes esfuerzos tanto de análisis y diagnóstico como de implementación de la política de mejora regulatoria.

En este contexto, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2012, muestra que las autoridades delegacionales y municipales son calificadas con 4.9 en una escala de 10 puntos ante la pregunta de qué tanto confían los ciudadanos en ellas. Por otro lado, la encuesta nacional de victimización de empresas 2014 realizada por el INEGI presentó que de cada 10 mil habitantes, 365 reportaron haber sido víctimas de corrupción y el 44.9% de los casos estuvieron involucrados con permisos y licencias. La mayoría

de estos casos, forman parte de una cifra negra de cuestiones que no llegan a los tribunales⁷¹.

Como respuesta a este escenario, el 27 de noviembre de 2014 el Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia de Justicia Cotidiana, entendiendo esta última como las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática.

Incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo mismo que la justicia laboral, que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, sean estos particulares u organismos públicos, pero también un sector de la justicia administrativa, cuando resuelve los desacuerdos directos de los ciudadanos con alguna autoridad.⁷²

Dichos foros dieron como resultado 20 propuestas para un plan de acción; 8 de éstas correspondieron al Ejecutivo Federal, de las cuales 2 fueron consignadas a la COFEMER directamente: i) desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria, y ii) acelerar la implementación de la Oralidad en materia Mercantil.

Con la finalidad de atender la instrucción presidencial, la Secretaría de Economía, por conducto de la COFEMER y en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, diseñaron un proyecto estratégico que constó de diversos elementos para lograr los objetivos encomendados. A este proyecto se le denominó “Justicia Cotidiana en materia de mejora regulatoria”, el cual estaba encaminado a mejorar el marco normativo del país, no sólo en el orden federal, sino también en el estatal y municipal para impactar positivamente en la percepción de justicia cotidiana que tenían las personas. El programa se

⁷¹ Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Abril de 2015. Pág. 48

⁷² Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Abril de 2015. Pág. 14

implementó de junio de 2016 a noviembre de 2018 en las 32 entidades federativas y más de 100 municipios.

Este proyecto se presentó, específicamente en las siguientes acciones:

- a) Analizar el marco regulatorio de las entidades federativas para identificar barreras impuestas al desarrollo económico local en sectores económicos clave, tanto relativas a las regulaciones como a su implementación, y promover acciones de reforma a los instrumentos jurídicos aplicables (Reforma a sectores prioritarios);
- b) Identificar y medir los costos sociales generados por los trámites y servicios de las entidades federativas, con el fin de elaborar un Programa de Mejora Regulatoria que permita analizar y simplificar los trámites y servicios mediante un proceso de mejora regulatoria que involucre a las dependencias locales, sector privado, social y académico (Programa SIMPLIFICA);
- c) Simplificar la licencia de funcionamiento municipal para empresas de bajo riesgo y obtenerlas en menos de 72 horas y con ello promover el emprendimiento y la formalización de empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas (Programa SARE-PROSARE);
- d) Simplificar los tiempos y el número de procedimientos de la licencia de construcción comercial menor a 1,500m² con el fin de facilitar la instalación de un negocio, promover la inversión, desincentivar la informalidad, asegurar la calidad de las edificaciones y prevenir riesgos para la población (Programa VECS);
- e) Generar información con representatividad nacional y por entidad federativa referente a las experiencias y percepción de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto de trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, así como de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen empresas, ya establecidas o que se quieren establecer en México (ENCRIGE);
- f) Crear un programa de formación de capacidades en materia de mejora regulatoria con el fin hacer de la política de mejora regulatoria un elemento sustentable que permita facilitar el ambiente para hacer negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera continua (Programa de formación de capacidades), y
- g) Garantizar la implementación y armonización jurídica en las 32 entidades federativas del país para concretar los procesos mercantiles de manera oral, reconociendo la existencia de realidades jurídicas distintas en las entidades federativas (Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles).

Los resultados obtenidos con respecto al programa de Reforma a Sectores Prioritarios correspondieron a la identificación de 11,625 fallos regulatorios, de los cuales 41% pertenecieron a eficiencia gubernamental, 29% a calidad regulatoria y 29% a facilidad para hacer negocios. Los sectores con mayor número de fallos regulatorios fueron comercio, industria manufacturera y construcción. Asimismo, se presentaron 1,829 propuestas de reforma. Los principales fallos regulatorios encontrados fueron: distancias mínimas para instalar establecimientos; restricción de horarios para la operación de negocios; facultades regulatorias que generan preferencias a gremios y asociaciones; barreras de entrada a nuevos agentes económicos, así como facultades discrecionales por parte de la autoridad.

Por otro lado, el Programa SIMPLIFICA analizó un total de 22,185 trámites y servicios estatales correspondientes a 1,311 dependencias, de las cuales se estimó que en promedio representan un costo social de 1.29% el PIB estatal para los 31 estados analizados. La evidencia mostró que un trámite estatal se realiza en promedio casi 10 mil veces al año; que el 78 % de los trámites son ciudadanos y el 22% son empresariales; que en promedio se requieren 5 funcionarios para resolver un trámite; que en promedio un trámite estatal solicita 5 requisitos; y que en promedio un trámite estatal se resuelve en 25 días.

La simplificación de la licencia de funcionamiento se analizó a través del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE). En este sentido, se obtuvo que el promedio de calificación en los SARE's del país es del 80.4 puntos de 100, se emitieron 1,078 recomendaciones a 32 municipios; 29 de 32 municipios durante el proceso, implementó mejoras, recomendaciones y reformas; 12 municipios resolvieron la licencia de funcionamiento en 48 y 72 horas; 10 lo resuelven entre 24 y 48 horas y 10 lo resuelven en menos de 24 horas.

El Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) arrojó que la obtención de licencias de construcción se resuelve en un promedio de 66 días, se tienen 21 interacciones del interesado con la autoridad competente, en promedio, los requisitos solicitados son 43 y los trámites realizados son 7. De los 32 municipios analizados, 26 cuentan con reglamento de construcción y 6 regulan su licencia de construcción en otro instrumento.

Asimismo, México es de los primeros países en el mundo que realizó una encuesta a nivel nacional que permita conocer la experiencia y percepción de los empresarios en el cumplimiento de la regulación y la realización de trámites, servicios e inspecciones. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria

e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, levantada por el INEGI, correspondió a la primera información estadísticamente representativa en la materia, misma que arrojó los siguientes resultados: (i) una de cada cinco empresas percibe al marco regulatorio como un obstáculo para el éxito de su negocio, (ii) en promedio el gasto de las empresas para el cumplimiento de trámites es de \$48,871, este gasto es segregado por el tamaño de la empresa, y (iii) durante 2016, se realizaron más de 76 millones de trámites. En promedio las empresas realizaron 19 trámites en un año.

De igual forma, en México no existía un antecedente de programas académicos en materia de mejora regulatoria. Por lo que con la finalidad de promover la generación de capacidades técnicas para proponer mejoras a la regulación y simplificar trámites se creó, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), tres diplomados en línea: i) Regulación, ii) Mejora Regulatoria, y iii) Análisis Regulatorio. Asimismo, se creó la Maestría en línea en Regulación con orientación en Mejora Regulatoria en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Por último, en Juicios Orales Mercantiles, se conoció que el promedio nacional de implementación de la oralidad mercantil es del 47 %, siendo los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México los más avanzados a nivel nacional. La peor práctica en cuanto al tiempo para desahogar todas las etapas del procedimiento es de 256 días y la mejor es de 50 días. En 2018 existían 398 jueces, de los 714 que eran necesarios según las estimaciones del programa.⁷³

En suma, el Programa Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria fue una respuesta a las exigencias sociales sobre la Justicia que vivían día a día. Los resultados obtenidos fueron un gran diagnóstico en el que se identifican las áreas de oportunidad de las entidades federativas y de los municipios del país y se provee de una fotografía de cuál es el estado que guarda la política en el ámbito local.

⁷³ La información anteriormente descrita está disponible en <https://www.inpp.mx/micrositio/justicia-cotidiana/>



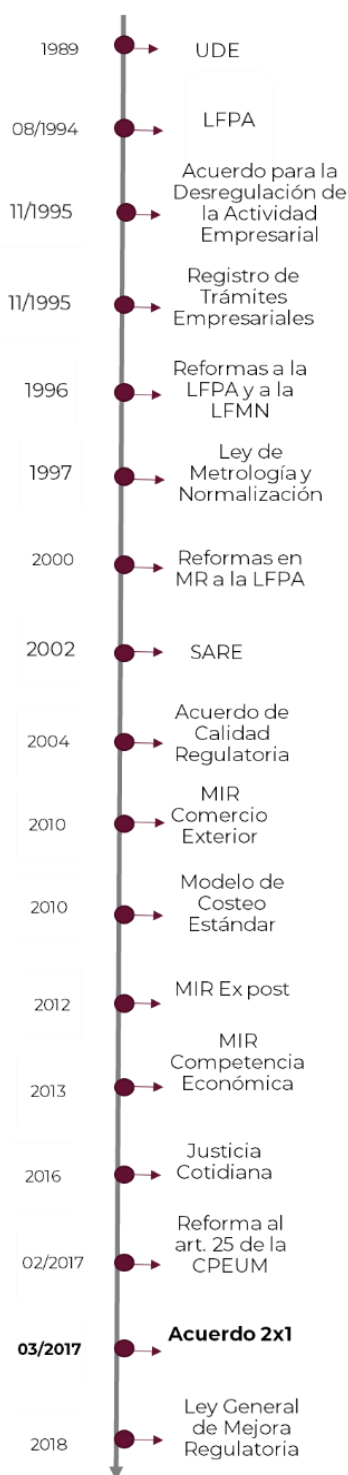
Los esfuerzos emprendidos hasta el año 2018 se habían centrado en fortalecer la aplicación de la política de mejora regulatoria en el ámbito federal, promover su aplicación en el ámbito local y posicionarla como una herramienta de bajo costo y efectiva para la atracción de inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, el panorama de la política de mejora regulatoria en el país derivado de los resultados del Programa de Justicia Cotidiana mostró que aún faltaba mucho camino por recorrer para contar con trámites eficientes y regulaciones claras. La implementación de algunos programas y herramientas no habían resuelto los problemas encontrados, simplemente habían sido soluciones temporales. Aún faltaba por profundizar y emprender una efectiva política de mejora regulatoria a nivel nacional.

Como resultado de lo anterior y ante la necesidad de consolidar un andamiaje institucional que le diera respaldo y empuje a la política en todos los rincones del país, se reformó el 5 de febrero de 2017 el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir la política de mejora regulatoria en el más alto orden jerárquico del orden jurídico nacional. De la siguiente manera:

“A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”

Así, la reforma constitucional abrió el camino para la creación de una política de mejora regulatoria con el mayor sustento jurídico y político.

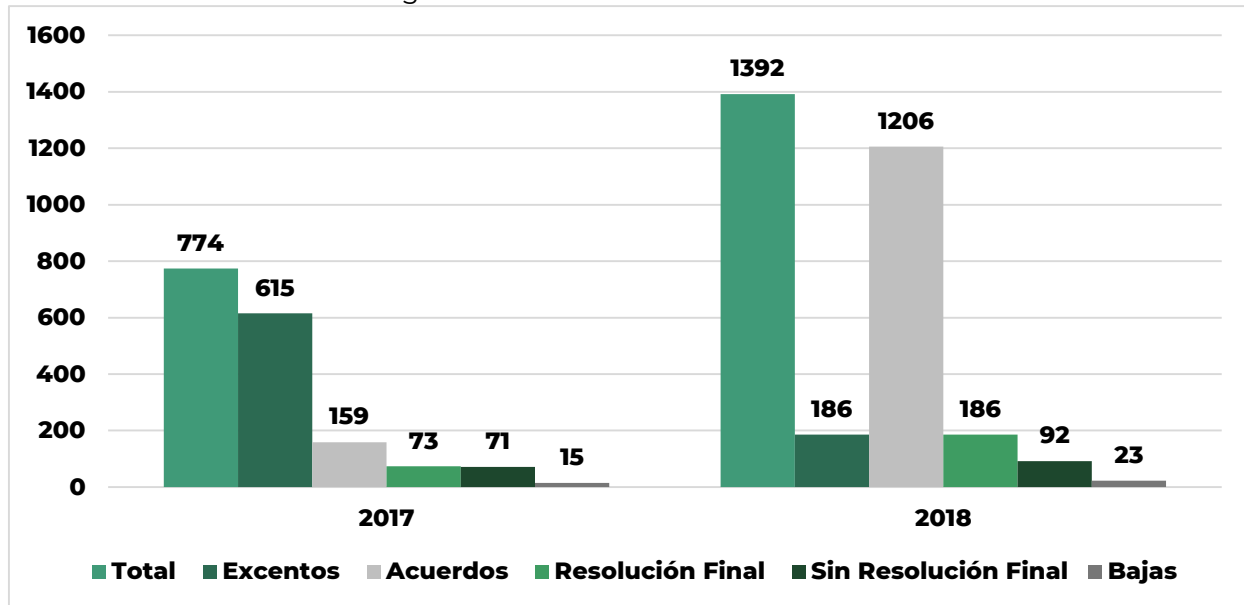


Como un esfuerzo complementario, el Presidente de la República emitió un Acuerdo respecto a la creación de nuevas regulaciones (Acuerdo 2x1). Dicho Acuerdo obligó a las dependencias y entidades que emiten regulaciones a abstenerse de emitir nuevas si no se eliminan dos actos u obligaciones regulatorias de la misma materia o sector económico regulado. A efecto de verificar el cumplimiento de esta medida, las dependencias y organismos descentralizados debían brindar la información que determinara la COFEMER en el formulario de la MIR correspondiente. Con base en dicha información, la COFEMER efectuaba la valoración correspondiente y determinaba en su

dictamen si se cumplía con el supuesto antes mencionado.⁷⁴

La emisión de este acuerdo generó acciones de desregulación en las leyes aplicables por las dependencias obligadas. Es así que de 2017 a 2018 de un total de 2,166 regulaciones creadas, 1,821 quedaron exentas del cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Acuerdo 2x1, por situarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en dicha normatividad. De los restantes, 345 fueron sometidos a las condicionantes que marca el referido Acuerdo Presidencial 2X1. Lo anterior representó un ahorro neto de \$299,991.87 millones de pesos.

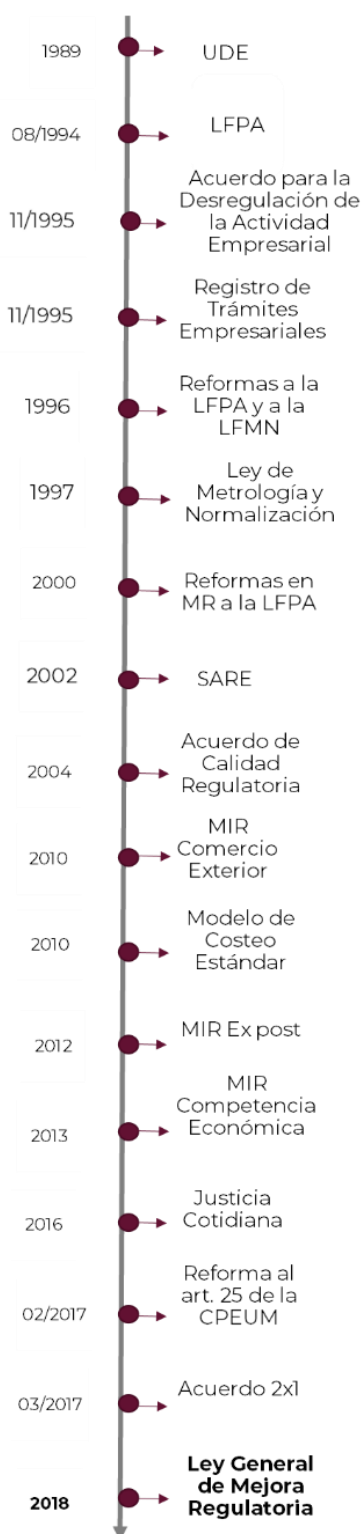
Gráfica 44. Regulaciones conforme al Acuerdo Presidencial 2x1



Fuente: Fuente: Elaborado por CONAMER con datos de los informes anuales de 2017-2018

En este sentido, el Acuerdo 2x1 representó reducciones en el costo de cumplimiento de las regulaciones federales y redujo el acervo regulatorio, lo que se tradujo en beneficios para la población.

⁷⁴ Artículo Quinto del Acuerdo 2x1. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5475498&fecha=08/03/2017



Una vez establecido el mandato de implementar políticas públicas de mejora regulatoria a nivel nacional conforme lo mandató la reforma a la Constitución en febrero de 2017, el 18 de mayo de 2018 se publicó la Ley General de Mejora Regulatoria.

La Ley General proporcionó el marco para la institucionalización de la política pública de mejora regulatoria, así como los principios y bases para su implementación en toda la nación. La Ley General establece que es de observancia general en toda la República en materia de mejora regulatoria, a excepción de las materias de carácter fiscal en temas relacionados con contribuciones y accesorios, del ministerio público en el ejercicio de sus funciones, ni los actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de Defensa Nacional

y Marina. Asimismo, uno de los objetivos de la Ley⁷⁵ es establecer las obligaciones de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y simplificación de Trámites y Servicios.

La Ley General establece que la aplicación a nivel nacional se efectuará a través del marco del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que incluye a todos los órdenes y niveles de gobierno.

En este sentido, el Sistema Nacional de Mejora regulatoria⁷⁶ tiene por objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria⁷⁷; está integrado por:

- I. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria;
- II. La Estrategia de Mejora Regulatoria;
- III. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
- IV. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas;
- V. Los Sujetos Obligados, y
- VI. El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Dichas instituciones elaborarán, implementarán o evaluarán la implementación de las herramientas de mejora regulatoria, mismas que corresponden a:

- I. El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS);
- II. La Agenda Regulatoria;
- III. El Análisis de Impacto Regulatorio;
- IV. Los Programas de Mejora Regulatoria, formados por:
 - a. Los Programas de Mejora Regulatoria, y
 - b. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora regulatoria, los cuales, al menos corresponden a:
 - i. Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
 - ii. Programa de Reconocimiento y Operación del SARE;
 - iii. Programa de Simplificación de cargas administrativas;

⁷⁵ Artículo 2. Ley General de Mejora regulatoria

⁷⁶ Título Segundo de la Ley General de Mejora regulatoria

⁷⁷ Artículo 9. Ley General de Mejora regulatoria

- iv. Ventanilla de Construcción Simplificada;
 - v. Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa;
 - vi. Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, en coordinación con las autoridades competentes, y
 - vii. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios, en coordinación con las autoridades competentes, y
- V. Las Encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria.

De esta manera, los esfuerzos que durante más de 30 años se impulsaron para la construcción de la política pública de mejora regulatoria permitieron de manera coordinada, con los distintos ámbitos de gobierno del país, consolidar la mejora regulatoria como una política del estado mexicano. Esto es, la trayectoria que inicia en 1988 con el “Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional”, marcó la pauta para la suma de esfuerzos entre distintos actores para promover un marco regulatorio de calidad.

Durante el proceso de construcción de la política se fueron adoptando y creando herramientas que garantizaron que las regulaciones, tanto en su creación como implementación, promovieran en todo momento el máximo bienestar para la sociedad. Es importante destacar que, si bien se reconoce lo que hasta el día de hoy se ha logrado, los retos actuales corresponden a una institucionalización y sistematización de la mejora regulatoria en todas las autoridades públicas de la nación. En este sentido, la Ley General de Mejora Regulatoria establece las políticas, instituciones y herramientas que deberán implementarse para garantizar el éxito de la visión que como país tenemos las mexicanas y mexicanos. En el próximo capítulo se describirá de manera detallada cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Mejora regulatoria.

4 Sistema Nacional de Mejora Regulatoria

El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria (Sistema Nacional) se establece en el Título Segundo de la Ley General de Mejora Regulatoria (Ley General) y tiene por objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, a través de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias, procedimientos y la política nacional en materia de mejora regulatoria.

Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley General establecen el marco normativo, integrantes y herramientas del Sistema Nacional, lo que representa el andamiaje jurídico, institucional y administrativo bajo el cual se conducirá la política nacional de mejora regulatoria. De esta forma, el Sistema Nacional se fundamenta en tres pilares: Políticas, Instituciones y Herramientas.

4.1 Políticas

Las políticas en materia de mejora regulatoria corresponden a las normas a las que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para implementar políticas públicas para el perfeccionamiento las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, mismas que principalmente corresponden a:

Tabla 4. Políticas en materia de mejora regulatoria.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	
Ley General de Mejora regulatoria	Constituciones Políticas de las Entidades Federativas
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria	Leyes Estatales de Mejora Regulatoria
Directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos emitidos por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria	
Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier sujeto obligado en materia de mejora regulatoria	

Fuente: Elaborado por la CONAMER

El último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“...las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.”

Asimismo, la Ley General de Mejora Regulatoria establece los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. La estructura de la Ley General corresponde a:

I. Título Primero: Disposiciones Generales

- i) Capítulo I: Objeto de la Ley
- ii) Capítulo II: De los principios, bases y objetivos de la mejora regulatoria

II. Título Segundo: Del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria

- i) Capítulo I: De la integración
- ii) Capítulo II: Del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria
- iii) Capítulo III: De la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
- iv) Capítulo IV: De la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
- v) Capítulo V: De los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas
- vi) Capítulo VI: De la implementación de la política de mejora regulatoria por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales
- vii) Del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

III. Título Tercero: De las herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria

- i) Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
- ii) Agenda Regulatoria
- iii) Del Análisis de Impacto Regulatorio
- iv) De los Programas de Mejora Regulatoria
- v) De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria

IV. Título Cuarto: De las responsabilidades administrativas en materia de mejora regulatoria

Un integrante del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria es la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (Estrategia) que corresponde al instrumento programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del

objeto de la Ley General. La Estrategia tiene una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años.

El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria aprueba la Estrategia, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y es vinculante para los sujetos obligados. La Estrategia comprende, al menos, lo siguiente:

- I. Un diagnóstico por parte de la CONAMER de la situación que guarda la política de mejora regulatoria en el país;
- II. Las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;
- III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo;
- IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria;
- V. Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del país y que incidan en el desarrollo y el crecimiento económico nacional;
- VI. Las herramientas de la mejora regulatoria y su uso sistemático;
- VII. Las metodologías para la aplicación de las herramientas de la mejora regulatoria;
- VIII. Las metodologías para el diagnóstico periódico del acervo regulatorio;
- IX. Las políticas y acciones específicas para atender la problemática regulatoria de materias, sectores o regiones del país;
- X. Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para integrar, actualizar y operar el Catálogo, incluyendo procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos Obligados ingresen la información correspondiente;
- XI. Los lineamientos generales de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio;
- XII. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio nacional;
- XIII. Los mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales en materia de mejora regulatoria;
- XIV. Las medidas para reducir y simplificar Trámites y Servicios;
- XV. Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores que permitan conocer el avance de los objetivos, programas y acciones derivados de la política de mejora regulatoria;
- XVI. Los estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de las herramientas de la mejora regulatoria a que hace referencia el Título

Tercero de esta Ley, incluyendo entre otros, la consulta pública, transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de diseño e implementación de la Regulación;

- XVII. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos Obligados en términos de esta Ley;
- XVIII. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la Protesta Ciudadana, y
- XIX. Las demás que se deriven de la Ley General y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Por otro lado, conforme lo establecido en el transitorio quinto de la Ley General,

“A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar sus leyes al contenido de dicha Ley.”

De esta forma, las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la implementación de la política de mejora regulatoria, tomando como referencia los principios y bases de la Ley General.

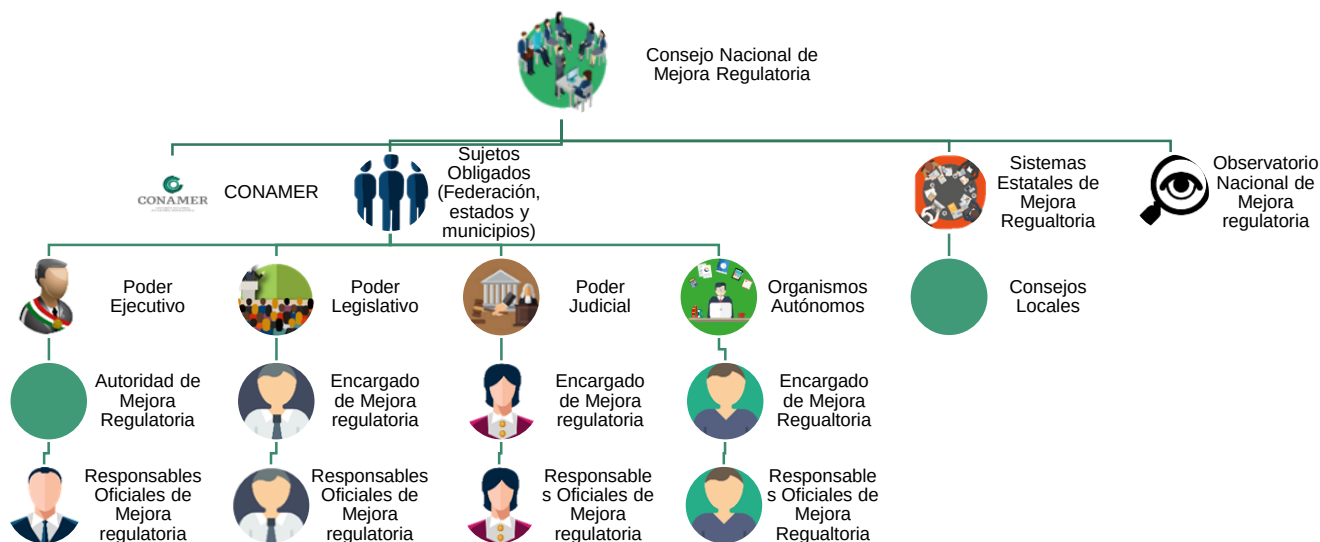
Asimismo, el Consejo Nacional como instancia responsable de coordinar la política nacional de mejora regulatoria emitirá directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos que formaran parte del marco jurídico del que deberán sujetarse los sujetos obligados del Sistema Nacional.

Finalmente, para el correcto funcionamiento e implementación de la política de mejora regulatoria las autoridades de mejora regulatoria, los consejos locales o los sujetos obligados podrán emitir cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga en materia de mejora regulatoria.

4.2 Instituciones

Las instituciones en materia de mejora regulatoria corresponden a los órganos e instancias encargadas de promover la política de mejora regulatoria en el país, mismas que principalmente se componen de:

Figura 9. Instituciones del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de la Ley General de Mejora Regulatoria

Consejo Nacional de Mejora Regulatoria

El órgano máximo de deliberación en materia de mejora regulatoria es el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria que está integrada por sector público, privado y académico. El Consejo Nacional está compuesto por integrantes permanentes, invitados permanentes e invitados especiales. Los integrantes permanentes, con voz y voto:

- i. El Titular de la Secretaría de Economía;
- ii. El Titular de la Secretaría de Gobernación;
- iii. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- iv. El Titular de la Secretaría de la Función Pública;
- v. El Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
- vi. Un Representante de la Presidencia de la República;
- vii. El Presidente del Observatorio;
- viii. Cinco presidentes de los Sistemas Estatales de Mejora regulatoria, y
- ix. El Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria.

Los invitados permanentes y que podrán participar con voz, pero sin voto son:

- i. El Gobernador del Banco de México;
- ii. El Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica;

- iii. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones;
- iv. El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
- v. El Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, los invitados especiales del Consejo Nacional, que podrán participar con voz, pero sin voto:

- i. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas;
- ii. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de consumidores, y
- iii. Académicos especialistas en materias afines.

Entre sus atribuciones se encuentra el establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la implementación de la política de mejora regulatoria y de observancia obligatoria para los sujetos obligados; conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto de la Ley General; emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados; conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas que emita el Observatorio; entre otras.

El Titular de la Secretaría de Economía fungirá como Presidente del Consejo Nacional, el Comisionado será el Secretario Ejecutivo y fungirá como Prosecretario el servidor público que al efecto sea designado por el Secretario Ejecutivo y aprobado por el Consejo Nacional. En caso de ausencia o suplencia del Presidente, sus funciones serán realizadas por el Secretario Ejecutivo, quien tendrá carácter de Presidente del Consejo Nacional y el Prosecretario fungirá como Secretario Ejecutivo.

El Consejo Nacional podrá establecer directrices tendientes a la implementación de la política de mejora regulatoria y serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. Los destinatarios de las directrices estarán obligados a informar al Consejo Nacional, las acciones a desarrollar para su implementación, en un término de treinta días hábiles a partir de que sea comunicado por el Secretario Ejecutivo.

Las directrices que establezca el Consejo Nacional deberán ser notificadas por el Secretario Ejecutivo al o a los sujetos obligados destinatarios en un plazo que no podrá exceder de diez días hábiles posteriores a la sesión ordinaria o extraordinaria correspondiente.

La autoridad de mejora regulatoria correspondiente será la encargada de coordinar, supervisar y monitorear la implementación de las directrices y deberá notificar al menos trimestralmente al Secretario Ejecutivo, y en su caso al Consejo Nacional, los avances de la implementación de la directriz.

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Para la Administración Pública Federal, la CONAMER funge como autoridad de mejora regulatoria, de igual forma es el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional. Cuenta con atribuciones en el ámbito nacional y federal, mismas que corresponden, entre otras a:

Tabla 5. Atribuciones

Nacional	Federal
•Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley General •Administrar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios •Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria •Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y, en su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la Regulación en actividades o sectores económicos específicos •Proponer a los sujetos obligados acciones, medidas o programas que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio nacional y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico nacional, y coadyuvar en su promoción e implementación •Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria	•Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes •Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal •Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post •Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal •Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal la revisión de su acervo regulatorio y de sus Trámites y Servicios •Calcular el costo económico de los Trámites y Servicios con la información proporcionada por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Sujetos Obligados

Son sujetos obligados de la política de mejora regulatoria la Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, el titular del ejecutivo correspondiente deberá designar a una autoridad de mejora regulatoria, mismo que deberá tener mínimo nivel de subsecretario, oficial mayor o equivalente. Las autoridades de mejora regulatoria serán las áreas responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia.

Para el caso de los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales, únicamente están obligados inscribir y actualizar lo correspondiente al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Dichos poderes y organismos deberán designar, dentro de su estructura orgánica, un encargado de mejora regulatoria que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, así como podrán, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, promover la implementación de herramientas adicionales de mejora regulatoria. Para los efectos antes mencionados, podrán coordinarse con la autoridad de mejora regulatoria del orden de gobierno al que pertenezcan. Lo previsto en este párrafo no será aplicable para procesos jurisdiccionales, salvo expresa solicitud del sujeto obligado.

Los titulares de los sujetos obligados designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como responsable oficial de mejora regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria y la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria al interior de cada sujeto obligado.

En caso de que el sujeto obligado no cuente con servidores públicos de dicho nivel, deberá ser un servidor público que tenga un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. En el caso de los poderes legislativos y judiciales éstos decidirán lo conducente de conformidad con sus disposiciones orgánicas.

Figura 10. Coordinación de las autoridades de mejora regulatoria con los sujetos obligados



Fuente: Elaborado por la CONAMER

A su vez, cada responsables oficial de mejora regulatoria podrá, en el ámbito de su competencia, coordinarse con los responsables de las unidades administrativas, y éstos a su vez con los responsables de cada área administrativa en materia de regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones y protestas ciudadanas.

Toda la coordinación y comunicación entre los sujetos obligados y la autoridad de mejora regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del responsable oficial de mejora regulatoria.

Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria

Los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria tienen como función coordinarse con el Sistema Nacional, para implementar la política de mejora regulatoria conforme a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en las entidades federativas, de acuerdo con el objeto de la Ley General en el ámbito de sus competencias, sus leyes locales de mejora regulatoria y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria estarán integrados por un Consejo Local, sus autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados correspondientes a la entidad federativa.

El Consejo Local deberá de sesionar por lo menos una vez al año. Su integración se llevará a cabo conforme a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables de cada entidad federativa y será presidido por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa. El Consejo Local deberá incluir la

participación de representantes de los sectores privado, social y académico en sus sesiones.

Los Consejos Locales deberán notificar al Consejo Nacional, al menos:

- i. La entidad federativa en turno que funja como presidente de cada uno de los cinco grupos señalados el artículo 14 de la Ley General de Mejora Regulatoria;
- ii. La designación de la autoridad de mejora regulatoria de cada una de las entidades federativas;
- iii. El informe anual de actividades de cada Consejo Local, que deberá de contener al menos un reporte de la implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria;
- iv. La publicación y reformas de las leyes locales de mejora regulatoria y demás disposiciones locales en la materia;
- v. Los mecanismos de coordinación establecidos entre el Consejo Nacional Local de cada entidad federativa con sus municipios o alcaldías, y
- vi. Las demás que establezca el Consejo Nacional, u otras disposiciones aplicables.

La coordinación y comunicación entre los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional se llevará a cabo a través de las autoridades de mejora regulatoria correspondientes.

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (Observatorio) es una instancia de participación ciudadana, cuya finalidad es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. Para lograrlo, este tendrá entre sus principales funciones:

- i. Proponer mecanismos de articulación entre los sectores público, social, privado y académico para el fortalecimiento de la política de mejora regulatoria;
- ii. Opinar y realizar propuestas en el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria;
- iii. Proponer metodologías e indicadores para la implementación y seguimiento de la política de mejora regulatoria; y
- iv. Dar seguimiento a la operación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, entre otras.

De esta forma, el Observatorio es el órgano de representación de los sectores social y privado en el máximo órgano de deliberación y dirección de la política

de mejora regulatoria de la nación: el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Asimismo, es el órgano de articulación ciudadana para el diseño, implementación y evaluación de la política de mejora regulatoria.

La conformación del Observatorio deberá seguir los más altos principios de representación ciudadana, en aras de impulsar una política pública que promueva siempre al ciudadano como centro de la gestión gubernamental. Para ello las características y requisitos que deberán cumplir los interesados en formar parte del Observatorio son los siguientes:

- i. Ser ciudadano mexicano de probidad y prestigio;
- ii. No ocupar durante el tiempo de su gestión como miembro del Observatorio, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local, municipal o de las alcaldías, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus actividades en el Observatorio, salvo los casos de empleos, cargos o comisiones en instituciones académicas o de investigación científica;
- iii. Comprometerse a durar en su encargo cinco años, con posibilidad de reelección por un periodo más;
- iv. No tener relación laboral alguna por virtud de su encargo con ninguna de las personas o entidades que integran el Sistema Nacional;
- v. No encontrarse en una condición de conflicto de interés, y
- vi. Acudir presencialmente a la sesión del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria correspondiente para su designación.

El Observatorio contará con un Presidente que será nombrado por los integrantes del mismo, por mayoría de votos, el cual durará en su encargo dos años con posibilidad de reelección. Conforme lo dispuesto en la Ley General, el Presidente tendrá voz y voto en el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Los integrantes del Observatorio podrán reunirse de manera ordinaria o extraordinaria conforme lo establezcan en su Reglamento Interior.

4.3 Herramientas

Las herramientas corresponden a los instrumentos, acciones, procedimientos y políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios. La implementación de las herramientas se contempla a través de los siguientes instrumentos:

Figura 11. Herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria



Fuente: Elaborado por la CONAMER

4.3.1 Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS)

El CNARTyS es la herramienta tecnológica administrada por CONAMER que compila las regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas de los sujetos obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Es de carácter público y la información que contiene es vinculante para los sujetos obligados, en el ámbito de sus competencias.

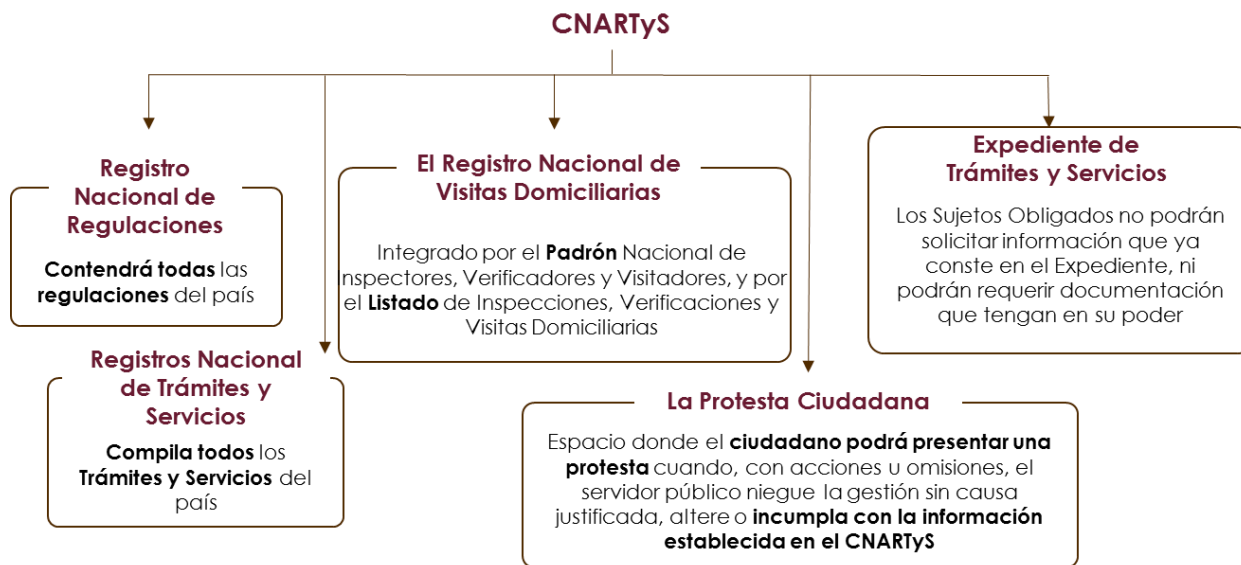
La inscripción y actualización del CNARTyS es de carácter permanente y obligatorio para todos los sujetos obligados del país, en el ámbito de sus competencias. El CNARTyS está integrado por:

- i. Registro Nacional de Regulaciones (RENAR);
- ii. Registro Nacional de Trámites y Servicios (RETyS);⁷⁸
- iii. Registro Nacional de Visitas Domiciliarias (RENAVID);

⁷⁸ Hace referencia a los registros de trámites y servicios de la fracción II del artículo 39 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

Protesta Ciudadana, y
iv. Expediente para Trámites y Servicios

Figura 12. Componentes del CNARTyS



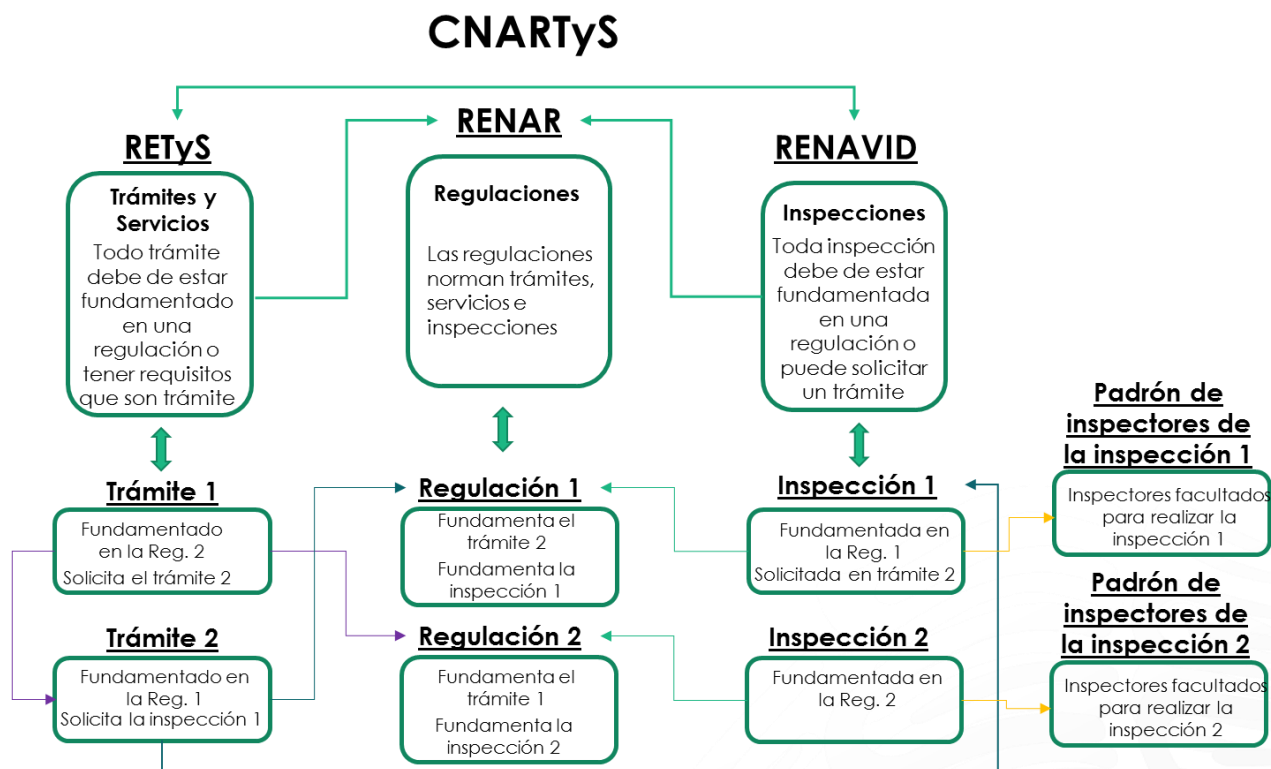
Fuente: Elaborado por la CONAMER

La CONAMER pondrá a disposición de los sujetos obligados una herramienta tecnológica centralizada para facilitar la inscripción y actualización de la información⁷⁹. El uso e inclusión a la herramienta tecnológica que disponga la CONAMER es voluntario para los sujetos obligados. Cualquier sujeto obligado del país podrá desarrollar su propia herramienta tecnológica para atender con lo establecido en la Constitución y la Ley General, siempre que cumplan con lo establecido por los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. En tales casos, la información de los sujetos obligados deberá interoperar con la herramienta tecnológica que establezca la CONAMER con la finalidad de poner a disposición de la sociedad un único punto de contacto para la información de las regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas del país.

⁷⁹ La herramienta tecnológica únicamente contendrá el RENAR, RETyS, RENAVID y Protesta Ciudadana. Para el caso del Expediente de Trámites y Servicios, aplicará la herramienta tecnológica y disposiciones que emita para tal efecto el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

Todos los registros que integran el CNARTyS deberán estar interconectados para facilitar el acceso a los ciudadanos. Esto es, el fundamento jurídico de los trámites, servicios, inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias deberá estar relacionado con las regulaciones inscritas en el Registro Nacional de Regulaciones. A su vez, los trámites y servicios contenidos en las regulaciones, inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias deberán relacionarse con el Registro Nacional de Trámites y Servicios. Por otro lado, las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias contenidas en las regulaciones, trámites o servicios deberán relacionarse con el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. Finalmente, los requisitos que a su vez son trámites o servicios deberán de relacionarse con el Registro Nacional de Trámites y Servicios. Todo lo anterior, con independencia del nivel u orden de gobierno al que pertenezcan.

Figura 13. Interconexión del CNARTyS



Fuente: Elaborado por la CONAMER

Para la integración y actualización de la información del CNARTyS la herramienta tecnológica deberá contemplar un esquema de validación y revisión de la información, previo a su publicación. Para ello, la autoridad o encargado de mejora regulatoria será el responsable de revisar, validar y publicar la información para disposición y uso de los ciudadanos. Este a su vez,

podrá apoyarse al interior de su estructura orgánica de analistas maestros o revisores para la revisión y validación de la información.

La legalidad y el contenido de la información que inscriban los sujetos obligados son de su estricta responsabilidad, y ésta será enviada a la autoridad o encargado de mejora regulatoria por parte del Responsable Oficial de Mejora Regulatoria (ROMR) de cada sujeto obligado. El ROMR es el responsable de ingresar y actualizar la información en el CNARTyS. Podrá apoyarse para la edición, actualización y revisión de la información de los Responsables de Unidades Administrativas, y estos a su vez de los Responsables de las Áreas Administrativas encargados de aplicar las regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y responder las protestas ciudadanas del sujeto obligado correspondiente.

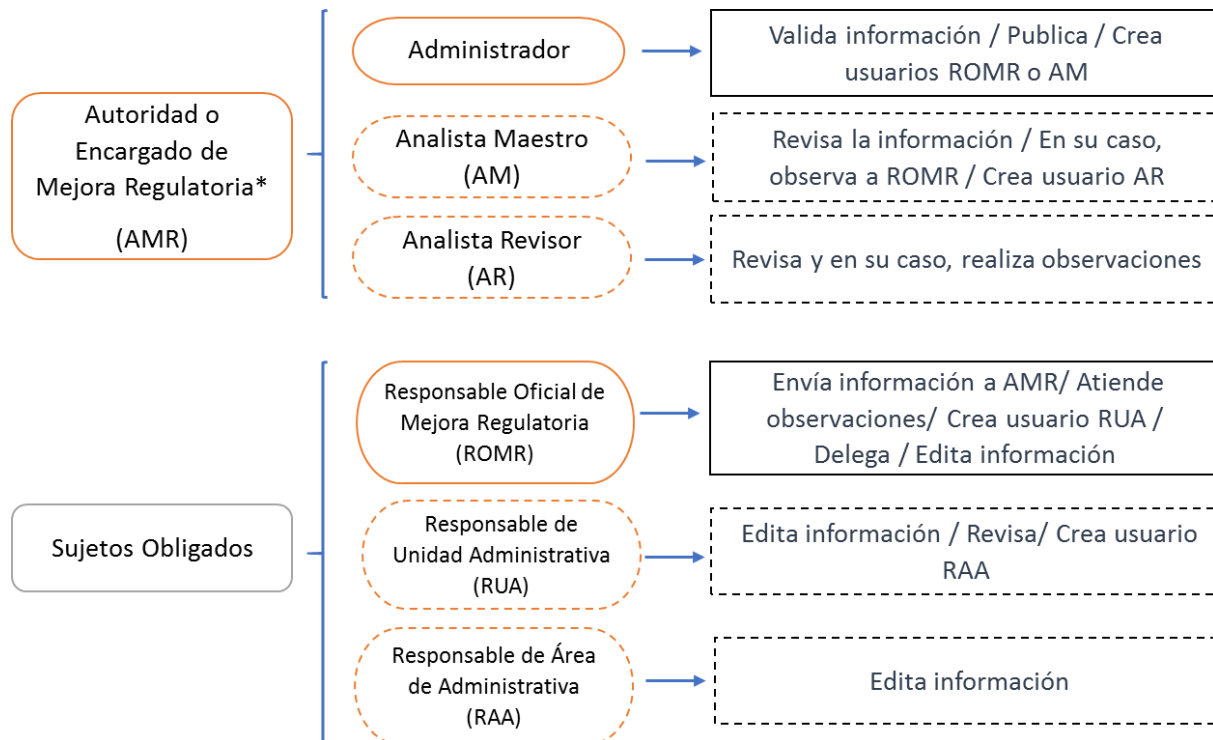
Figura 14. Flujo de validación del CNARTyS



Fuente: Elaborado por la CONAMER

En caso que la autoridad o encargado de mejora regulatoria identifique errores u omisiones en la información proporcionada, tendrá un plazo que no deberá exceder de diez días, con excepción de los plazos menores establecidos en la Ley General, para comunicar sus observaciones al sujeto obligado. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los sujetos obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco días para solventar las observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la autoridad o encargado de mejora regulatoria publicará dentro del término de cinco días la información en el CNARTyS.

Figura 15. Usuarios del CNARTyS



**En el caso de RENAR la Secretaría de Gobernación administrará y publicará la información.*

***Los usuarios marcados con líneas punteadas son opcionales para cada AMR o sujeto obligado.*

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Registro Nacional de Regulaciones

El Registro Nacional de Regulaciones (RENAR) es una herramienta tecnológica que contiene todas las regulaciones del país. Los Sujetos Obligados deberán asegurarse que las regulaciones vigentes que apliquen se encuentren contenidas en el RENAR, a fin de mantener permanentemente actualizado el CNARTyS.

Como regulación se entiende cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier sujeto obligado del país.

El RENAR deberá contemplar para cada regulación contenida una ficha con al menos la siguiente información:

- i. Nombre de la regulación;
- ii. Fecha de expedición o publicación;
- iii. En su caso, vigencia de la regulación;
- iv. Sujetos obligados que la emiten;
- v. Sujetos obligados que la aplican;
- vi. Ámbito de aplicación;
- vii. Fechas en que ha sido actualizada;
- viii. Tipo de ordenamiento jurídico;
- ix. Índice de la regulación;
- x. Objeto de la regulación;
- xi. Materias, sectores y sujetos regulados;
- xii. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación;
- xiii. Trámites o servicios relacionados con la regulación, e
- xiv. Inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias relacionadas con la regulación.

Cada una de las regulaciones inscritas en el RENAR deberá indicar los trámites, servicios, inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que norma, relacionándola con el Registro Nacional de Trámites y Servicios y el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias.

Registro Nacional de Trámites y Servicios

El Registro Nacional de Trámites y Servicios (RETyS)⁸⁰ es una herramienta tecnológica que compila los trámites y servicios de los sujetos obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Es de carácter público y la información que contengan será vinculante para los sujetos obligados.

La inscripción y actualización RETyS es de carácter permanente y obligatorio para todos los sujetos obligados.

El RETyS se compone por los siguientes registros:

- i. El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS);
- ii. De los Poderes Legislativos y Judiciales de la Federación;
- iii. De los Órganos Constitucionales Autónomos;
- iv. De las entidades federativas y municipios;

⁸⁰ Se refiere a los Registros de Trámites y Servicios de la sección II, capítulo I del Título III de la Ley General de Mejora Regulatoria

- v. De los Organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, y
- vi. Los registros de los demás sujetos obligados, en caso de que no se encuentren comprendidos en alguna de las fracciones anteriores.

Como trámite se entiende cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución.

Como servicio se entiende cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados, en el ámbito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables.

Los sujetos obligados deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus trámites y servicios dentro de la sección correspondiente:

- i. Nombre y descripción del trámite o servicio;
- ii. Homoclave;
- iii. Nombre de la modalidad, en caso de que el trámite esté dividido en modalidades;
- iv. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el trámite o servicio;
- v. Beneficio del servicio;
- vi. Identificar si es trámite o servicio;
- vii. Fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio;
- viii. Sujeto obligado responsable del trámite o servicio;
- ix. Especificar quién puede presentar el trámite o servicio;
- x. Tipo de trámite o servicio;
- xi. Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización;
- xii. Requisitos para realizar el trámite o servicio, descripción, fundamento jurídico, naturaleza, documentos que se deben entregar, número de copias, utilidad que tiene el requisito para el sujeto obligado y el tiempo promedio necesario que los interesados normalmente se toman en conseguir el requisito para su presentación ante el sujeto obligado;
- xiii. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita; así como su fundamento jurídico;

- xiv. Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios;
- xv. El formato o formatos correspondientes, la liga de descarga del formato, homoclave en caso de contar con una, fundamento jurídico, liga de internet del medio de difusión y última fecha de publicación en el medio de difusión;
- xvi. Especificar si es necesario agendar cita con el sujeto obligado para realizar el trámite o servicio;
- xvii. En caso de existir la posibilidad de agendar la cita en línea, proporcionar la liga de internet en donde se puede agendar;
- xviii. En caso de requerir inspección, verificación o visita domiciliaria de manera previa, durante o después de la resolución del trámite o servicio, señalar el nombre, el sujeto obligado que la realiza, objetivo y fundamento jurídico;
- xix. Datos de contacto oficial del sujeto obligado responsable del trámite o servicio;
- xx. Datos de la autoridad responsable de atender quejas y denuncias;
- xxi. Plazo que tiene el sujeto obligado para resolver el trámite o servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta, así como su fundamento jurídico;
- xxii. El plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención, así como fundamento jurídico de ambos;
- xxiii. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto y su fundamento jurídico;
- xxiv. Método para calcular el monto de pago de derechos o aprovechamiento del trámite o servicio;
- xxv. Medios o alternativas para realizar el pago y el número de referencia para realizar el pago, en su caso;
- xxvi. Vigencia de la línea de captura en caso de requerirla;
- xxvii. Especificar el momento en que se debe realizar el pago;
- xxviii. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan y su fundamento jurídico;
- xxix. Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso, así como el fundamento jurídico;
- xxx. Condiciones o consideraciones son necesaria para dar resolución al trámite, la metodología llevada a cabo para su resolución y, en su caso, su fundamento legal

- xxx. Canales de atención y los medios por los cuales es posible realizar el trámite o servicio, así como todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar o solicitar, incluyendo su domicilio;
- xxxii. Horarios de atención al público;
- xxxiii. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas;
- xxxiv. En caso de ser un trámite o servicio empresarial, identificar la etapa en el ciclo de vida de una empresa en la que se debe realizar;
- xxxv. La o las actividades económicas que se encuentran relacionadas con el trámite o servicio;
- xxxvi. Especificar si la resolución del trámite es requisito de otro trámite;
- xxxvii. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio y su fundamento jurídico;
- xxxviii. Detalle sobre los elementos o niveles tecnológicos con los que cuenta la plataforma en la cual se gestiona el procedimiento los diferentes pasos de realización del trámite, en su caso;
- xxxix. Número de solicitudes recibidas y resueltas al año, y el tipo de resolución de éstas, y
 - xl. Cualquier otra información que sea útil para que el interesado realice el trámite.

Todos los trámites y servicios inscritos en el RETyS deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la regulación inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones, en al menos la siguiente información:

Tabla 6. Fundamento jurídico de los trámites y servicios

Información jurídica del trámite o servicio	
1	Fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio
2	Todos los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita. En caso que el trámite o servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de trámites o servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando el sujeto obligado ante quien se realiza

3	Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios
4	En caso de requerir inspección, verificación o visita domiciliaria, señalar el objetivo de la misma
5	Plazo que tiene el sujeto obligado para resolver el trámite o servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta
6	El plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención
7	Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago
8	Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan
9	Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso
10	La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio

Fuente: Elaborado por la CONAMER

De igual forma, las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que sean señaladas y solicitadas por los trámites y servicios en el RETyS deberán relacionarla con el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. En caso que algún requisito sea algún trámite o servicio deberá relacionarla con la ficha correspondiente en el RETyS. Asimismo, cada ficha de trámite o servicio, en cada una de sus modalidades, deberá contener un apartado donde se pueda solicitar una protesta ciudadana.

Registro Nacional de Visitas Domiciliarias

El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias (RENAVID) es una herramienta tecnológica que compila todas las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias de los sujetos obligados, así como todos los servidores públicos de los sujetos obligados con nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna regulación. El RENAVID está integrado por:

- i. El Listado Nacional de Inspecciones, Verificaciones y Visitas Domiciliarias⁸¹ (Listado), y
- ii. El Padrón Nacional de Inspectores, Verificadores y Visitadores⁸² (Padrón).

Se entiende como inspección, verificación o visita domiciliaria al acto ordinario o extraordinario de un sujeto obligado, mediante el cual se realiza la vigilancia, promoción, control, comprobación, supervisión o corroboración a personas físicas o morales del sector privado sobre el cumplimiento de la regulación, o bien se asiste y asesora en el cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera presencial en el bien o persona, o bien mediante el uso de las tecnologías de la información, requerimientos documentales y análogos, sin perjuicio de otras medidas previstas en la regulación.

Se entiende como inspector, verificador o visitador al servidor público designado, facultado y autorizado por un sujeto obligado para desempeñar labores de inspección, verificación o visita domiciliaria de bienes y personas con el objeto de comprobar el cumplimiento de la regulación, mismo que siempre deberá contar con un documento oficial que lo acredite.

Los sujetos obligados serán los responsables de inscribir y actualizar la información en el RENAVID. Las autoridades o encargados de mejora regulatoria, en el ámbito de sus competencias, serán las responsables de supervisar, coordinar y publicar la información en el RENAVID.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días posteriores a la habilitación, el sujeto obligado deberá informar y justificar a la autoridad o encargado de mejora regulatoria correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores, verificadores o visitadores requeridos para atender la situación de emergencia, o en su caso, las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.

El Listado Nacional de Inspecciones, Verificaciones y Visitas Domiciliarias deberá contemplar para cada inspección, verificación o visita domiciliaria, al menos la siguiente información:

⁸¹ Se refiere al listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los sujetos obligados conforme lo establecido en la fracción II del artículo 55 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

⁸² Se refiere el Padrón conforme la fracción XIII del artículo 3 y fracción I del artículo 55 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

- i. Nombre;
- ii. Modalidad
- iii. Homoclave;
- iv. Sujeto obligado responsable de la aplicación;
- v. Tipo de inspección, verificación o visita domiciliaria;
- vi. Objetivo;
- vii. Periodicidad en la que se puede realizar;
- viii. Especificar qué motiva la inspección, verificación o visita domiciliaria;
- ix. Fundamento jurídico de la existencia de la inspección verificación o visita domiciliaria;
- x. Bien, elemento o sujeto de la inspección, verificación o visita domiciliaria;
- xi. Derechos del sujeto regulado;
- xii. Obligaciones que debe cumplir el sujeto regulado;
- xiii. Regulaciones que debe cumplir el sujeto regulado;
- xiv. Requisitos o documentos que necesita presentar el particular. En caso que correspondan a requisitos que son trámites o servicios, o alguna otra inspección, verificación o visita domiciliaria, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el sujeto obligado ante quien se realiza;
- xv. Especificar si el inspeccionado debe llenar o firmar algún formato para la inspección, verificación o visita domiciliaria en su caso, brindar el formato correspondiente;
- xvi. En caso que el inspector, verificador o visitador llene un formato relacionado con la inspección, brindar el formato correspondiente;
- xvii. Tiempo aproximado de inspección, verificación o visita domiciliaria;
- xviii. Pasos a realizar durante la inspección, verificación o visita domiciliaria;
- xix. Sanciones que pudieran derivar de la inspección, verificación o visita domiciliaria;
- xx. Facultades, atribuciones y obligaciones del inspector, verificador o visitador;
- xxi. Servidores públicos facultados para realizar la inspección, verificación o visita domiciliaria;
- xxii. Números telefónicos, dirección y correo electrónico de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias;
- xxiii. Números telefónicos, dirección y correo electrónico de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias;
- xxiv. Número de inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias realizadas en el año anterior, y

xxv. Número de inspeccionados sancionados en el año anterior.

La información estadística referida en las fracciones xxiv y xxv deberá recabarse al menos anualmente en la plataforma electrónica del CNARTyS.

Todas las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias inscritas en el RENAVID deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la regulación inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones, en al menos la siguiente información:

Tabla 7. Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias

Información jurídica de la inspección, verificación o visita domiciliaria	
1	Fundamento jurídico de la existencia de la inspección verificación o visita domiciliaria
2	Derechos del sujeto regulado
3	Obligaciones que debe cumplir el sujeto regulado
4	Regulaciones que debe cumplir el sujeto regulado
5	Requisitos o documentos que necesita presentar. En caso que correspondan a requisitos que son trámites o servicios, o alguna otra inspección, verificación o visita domiciliaria, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el sujeto obligado ante quien se realiza
6	Especificar si el inspeccionado debe llenar o firmar algún formato para la inspección, en su caso, brindar el formato correspondiente;
7	En caso de que el inspector, verificador o visitador llene un formato relacionado con la inspección, brindar el formato correspondiente
8	Pasos a realizar durante la inspección, verificación o visita domiciliaria;
9	Sanciones que pudieran derivar de la inspección, verificación o visita domiciliaria
10	Facultades, atribuciones y obligaciones del inspector, verificador o visitador

Fuente: Elaborado por la CONAMER

De igual forma, los trámites o servicios que sean señalados y solicitados por las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias inscritas en el RENAVID deberán relacionarla con el Registro Nacional de Trámites y Servicios. En caso

que un requisito sea alguna inspección, verificación o visita domiciliaria deberá relacionarse con la ficha correspondiente en el RENAVID. Asimismo, cada ficha de inspección, verificación o visita domiciliaria, en cada una de sus modalidades, deberá contener un apartado donde se pueda solicitar una protesta ciudadana.

El Padrón Nacional de Inspectores, Verificadores y Visitadores deberá contemplar para cada inspector, visitador o visitador al menos la siguiente información:

- i. Fotografía;
- ii. Nombre completo del servidor público autorizado para realizar inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias;
- iii. Número, clave o identificador de empleado;
- iv. Cargo del servidor público;
- v. Sujeto obligado al que está adscrito;
- vi. Unidad administrativa a la que está adscrito;
- vii. Domicilio, número telefónico y correo electrónico de la unidad administrativa de su adscripción;
- viii. Vigencia del cargo o nombramiento;
- ix. Documento que acredite el cargo o nombramiento;
- x. Inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias que está facultado para realizar, y
- xi. Nombre y cargo del superior jerárquico, así como teléfono de contacto y correo electrónico.

Todos los inspectores, verificadores o visitadores inscritos en el Padrón deberán relacionarse con la inspección, verificación o visita domiciliaria inscrita en el Listado.

Cuando a solicitud de un sujeto obligado, la autoridad o encargado de mejora regulatoria determine que la publicación de la información del inspector, verificador o visitador pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la inspección, verificación o visita domiciliaria, o en su caso, pudiera comprometer la integridad o seguridad del servidor público, ésta no compartirá la información a otras autoridades, ni hará pública la información respectiva. La autoridad o encargado de mejora regulatoria deberá resolver en un plazo que no podrá exceder de diez días la solicitud respectiva.

Protesta Ciudadana

El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el servidor público encargado del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con:

- i. Requisitos;
- ii. Formato, escrito libre, ambos u otros medios de presentación;
- iii. Inspección, verificación o visita domiciliaria;
- iv. Datos de contacto oficial del sujeto obligado responsable del trámite o servicio;
- v. Plazo que tiene el sujeto obligado para resolver el trámite o servicio o, en su afirmativa o negativa ficta;
- vi. Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante;
- vii. Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención;
- viii. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables;
- ix. Forma de determinar monto de derechos o aprovechamiento;
- x. Alternativas para realizar pago de derechos o aprovechamiento;
- xi. Vigencia de la resolución;
- xii. Criterios de resolución del trámite o servicio;
- xiii. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite o solicitar el servicio, incluyendo su domicilio;
- xiv. Horarios de atención al público;
- xv. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, e
- xvi. Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio.

La autoridad o encargado de mejora regulatoria dispondrá en cada una de las fichas correspondientes de la herramienta electrónica del CNARTyS un módulo de Protesta Ciudadana. Así como dispondrá lo necesario para que las personas puedan presentar la Protesta Ciudadana de manera presencial.

El procedimiento al que deberá sujetarse la Protesta Ciudadana es:

- i. El interesado podrá presentar su Protesta Ciudadana mediante la herramienta electrónica del CNARTyS o los medios que para tales efectos disponga la autoridad o encargado de mejora regulatoria;
- ii. La autoridad o encargado de mejora regulatoria recibirá la Protesta Ciudadana, validará la información presentada por el interesado y corroborará el cumplimiento de los supuestos de la protesta;

- iii. En un plazo que no excederá de 5 días hábiles, la autoridad o encargado de mejora regulatoria emitirá su opinión, dando contestación al ciudadano que la presentó y notificando al sujeto obligado. En su caso, la opinión podrá exhortar al sujeto obligado a atender la solicitud del interesado conforme lo establecido en el CNARTyS; en este supuesto, deberá dar vista al órgano competente en materia de responsabilidades, y
- iv. Para el seguimiento de la atención de la protesta, el sujeto obligado deberá responder en un plazo que no excederá de 2 días hábiles al interesado y a la autoridad o encargado de mejora regulatoria sobre la procedencia de la Protesta Ciudadana.

En los casos que determine, previo a la emisión de la opinión, la autoridad o encargado de mejora regulatoria podrá consultar y dar vista al sujeto obligado correspondiente sobre la Protesta Ciudadana. El sujeto obligado podrá manifestar de manera preliminar sus razones sobre la procedencia de la Protesta Ciudadana. El proceso anteriormente descrito no será motivo de ampliación del plazo de emisión de la opinión por parte de la autoridad o encargado de mejora regulatoria.

Previo a la emisión de la opinión de la autoridad o encargado de mejora regulatoria, el interesado podrá solicitar desechar la Protesta Ciudadana mediante la herramienta electrónica de CNARTyS.

La opinión de la autoridad o encargado de mejora regulatoria y la respuesta del sujeto obligado serán públicas en el CNARTyS. El contenido de la Protesta Ciudadana podrá publicarse, previa autorización del interesado. La información del solicitante se sujetará a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales.

La Protesta Ciudadana podrá ser anónima si así lo solicita el interesado, para lo cual deberá contemplar al menos:

- i. Datos de identificación del interesado, en su caso;
- ii. Correo electrónico para recibir notificaciones;
- iii. Nombre de trámite, servicio, inspección, verificación o visita domiciliaria;
- iv. Sujeto obligado objeto de la protesta;
- v. Especificar unidad administrativa, en caso de medio electrónico, indicar liga de internet;
- vi. Folio, clave, registro o cualquier otro identificador del procedimiento administrativo solicitado por el interesado, en su caso;
- vii. Nombre del servidor público objeto de la protesta, en su caso;

- viii. Indicar el objeto de la acción u omisión del servidor público, con base en la información publicada en las fichas del CNARTyS;
- ix. Indicar tipo de protesta: negación de la gestión sin causa justificada, alteración o incumplimiento de lo establecido en el CNARTyS;
- x. Descripción detallada de los hechos;
- xi. Fecha, hora y lugar de los hechos, y
- xii. Evidencia sobre la gestión injustificada, alteración o incumplimiento conforme lo establecido en el CNARTyS.

En caso de errores u omisiones en la información proporcionada por el interesado en la Protesta Ciudadana, la autoridad o encargado de mejora regulatoria prevendrá mediante la plataforma de CNARTyS al interesado, una sola vez, indicando con precisión las causas de la prevención. El interesado deberá subsanar el error u omisión señalada en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará la Protesta Ciudadana. En los que se desecha la protesta, la autoridad o encargado de mejora regulatoria podrá emitir una opinión general al sujeto obligado, que promueva la mejora de la calidad de la información en el CNARTyS.

Cada ficha inscrita en el CNARTyS de trámite, servicio, inspección, verificación o visita domiciliaria correspondiente al sujeto obligado, deberá incluir estadística sobre el histórico de Protestas Ciudadanas recibidas y los resultados de la resolución del sujeto obligado.

Expediente de Trámites y Servicios

El Expediente de Trámites y Servicios (Expediente) es una herramienta tecnológica que contiene las resoluciones emitidas por los sujetos obligados asociados a las personas físicas o morales del sector privado, que pueden ser utilizados por cualquier otro sujeto obligado para resolver trámites, servicios, inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias.

Los sujetos obligados no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el CNARTyS.

Los documentos electrónicos que integren los sujetos obligados al Expediente producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Los sujetos obligados integrarán al Expediente los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente:

- i. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables;
- ii. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta;
- iii. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud, y
- iv. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción i.

En cuanto a la homologación e interoperabilidad de trámites, el Expediente para Trámites y Servicios es una herramienta tecnológica con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad que integra los documentos electrónicos relacionados con los Trámites y Servicios que realiza un ciudadano y que los Sujetos Obligados incorporan en el ámbito de sus competencias.

El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

Los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus Programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros sujetos obligados, a través del, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con motivo de un trámite, servicio, inspección, verificación o visita domiciliaria.

4.3.2 Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (SINAGER)

El SINAGER es la herramienta tecnológica administrada por CONAMER en la que las autoridades de mejora regulatoria, los sujetos obligados y la sociedad promueven la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los

mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Lo anterior, a través de la aplicación de herramientas de mejora regulatoria en todo el ciclo de gobernanza regulatoria por medio de la coordinación de acciones regulatorias, que incluyen la participación de la sociedad en la creación y revisión de las regulaciones, desde el diseño y desarrollo de las regulaciones hasta su implementación y cumplimiento, cerrando el ciclo con evaluaciones que establezcan prioridades en el desarrollo de nuevas regulaciones o la reforma de las ya existentes.

El análisis y evaluación en el flujo y acervo regulatorio es de carácter permanente y obligatorio para todos los sujetos obligados de los poderes ejecutivos de su respectivo orden de gobierno, en el ámbito de sus competencias. El SINAGER está integrado por:

- i. Agenda Regulatoria;
- ii. Análisis de Impacto Regulatorio ex ante;
- iii. Programas de Mejora Regulatoria, y
- iv. Análisis de Impacto Regulatorio ex post.

Al respecto, SINAGER contempla las cinco etapas del ciclo de gobernanza regulatoria: planeación, a través de la Agenda Regulatoria; desarrollo y diseño, por medio del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante (AIR); implementación, a través de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR); y evaluación, por medio del Análisis de Impacto Regulatorio ex post (AIR ex post). Dichas herramientas contemplan el análisis y la evaluación del flujo regulatorio, así como del acervo de la regulación vigente.

Figura 16. Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (SINAGER)



Fuente: Elaborado por la CONAMER

La CONAMER pondrá a disposición de las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados una herramienta tecnológica centralizada para facilitar el análisis y revisión en el flujo y acervo regulatorio. El uso e inclusión a la herramienta tecnológica que disponga la CONAMER es voluntario para las autoridades de mejora regulatoria. Cualquier autoridad de mejora regulatoria del país podrá desarrollar su propia herramienta tecnológica para atender con lo establecido en la Ley General, siempre que cumplan con lo establecido por los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. En tales casos, la información de los sujetos obligados deberá interoperar con la herramienta tecnológica que establezca la CONAMER.

Asimismo, la plataforma del SINAGER deberá interoperar con la plataforma de CNARTyS, con respecto a la actualización y consulta de la información de regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.

Las autoridades de mejora regulatoria, los sujetos obligados y la sociedad en general son integrantes de SINAGER, en la que cada uno cuenta con diversas actividades y funcionalidades en el sistema de gobernanza regulatoria, entre las que destacan:

- **CONAMER:** Responsable de operar el sistema y administrar las cuentas de usuario de las autoridades de mejora regulatoria. Es el administrador central del sistema y funge como autoridad de mejora regulatoria para el caso de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal. Asimismo, monitorea los flujos de información de todos los usuarios del sistema y recopila estadísticas que permitan la correcta implementación de las herramientas a nivel nacional;
- **Autoridades de mejora regulatoria (AMR):** Responsables de crear y administrar los usuarios de los sujetos obligados que se encuentren dentro de su competencia. Asimismo, son responsables de revisar, validar, dictaminar, opinar y publicar la información de las respectivas herramientas de mejora regulatoria;
- **Sujetos obligados:** dependencias y entidades de la administración pública de los diferentes órdenes de gobierno que se encuentran obligados por la Ley General a aplicar las distintas políticas de mejora regulatoria que se implementan por medio de la herramienta informática del SINAGER;
- **Ciudadanos:** Usuarios que podrán observar, comentar y realizar recomendaciones a través de las diferentes herramientas. Los usuarios ciudadanos podrán consultar libremente las herramientas de la federación o en específico de algunas entidades federativas o municipio. Asimismo, en etapas específicas de las herramientas, se abrirán periodos de consulta pública en donde los ciudadanos podrán verter sus comentarios y recomendaciones de mejora regulatoria, y
- **Órganos Internos de Control (OIC) u homólogos** (sólo para la herramienta de los PMR): Los usuarios OIC's u sus homólogos en las entidades federativas y municipios podrán interactuar sólo en la herramientas de los Programas de Mejora Regulatoria, validando el cumplimiento de las acciones comprometidas por los sujetos obligados.

Cada uno de los usuarios –a excepción de los ciudadanos- tiene la posibilidad de designar a su interior distintos usuarios con responsabilidades definidas para lograr una gestión de información más eficiente al momento de utilizar el sistema del SINAGER.

Figura 17. Usuarios de la herramienta tecnológica del SINAGER



Fuente: Elaborado por la CONAMER

La AMR es la encargada de coordinar la política de mejora regulatoria de cada uno de los sujetos obligados que recaigan en su competencia; esto es, revisar, publicar, analizar, resolver, opinar y recomendar. En este sentido, la AMR tiene distintas funciones en cada una de las políticas de mejora regulatoria que contiene el SINAGER: Agenda regulatoria, AIR ex ante, PMR y AIR ex post. Por ejemplo, para el caso de la AIR ex ante es el encargado de dictaminar los análisis que envíen los sujetos obligados de su competencia, así como de realizar las recomendaciones de simplificación a trámites y servicios en los PMR⁸³. Asimismo, dichas acciones pueden darse por distintos usuarios especializados en cada herramienta al interior de la AMR.

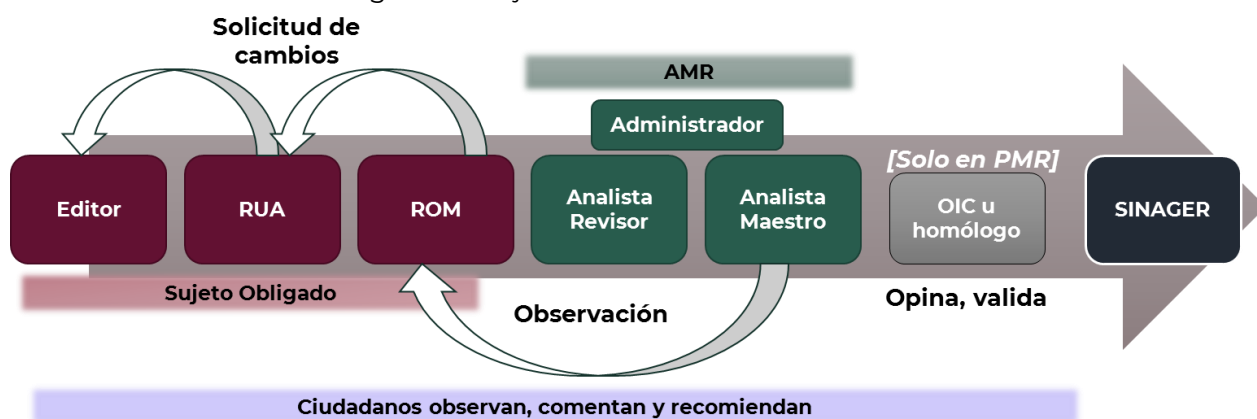
Al igual que los AMR, cada sujeto obligado tiene diferentes responsabilidades en cada una de las políticas de mejora regulatoria que contempla el SINAGER.

⁸³ La CONAMER, a través de las facultades que le otorga la Ley General podrá brindar asesoría técnica y capacitación a las AMR y Sujetos Obligados con el fin de que se cumpla con estándares mínimos para la aplicación de las herramientas (fracción VI, artículo 24 de la Ley General). Al respecto, dichos estándares mínimos y procedimientos lo establecerá la CONAMER a través de la emisión –con la aprobación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria– de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas. (fracción III, artículo 24 de la Ley General)

Cada sujeto obligado podrá designar a un Responsable Oficial de Mejora Regulatoria⁸⁴ (ROMR) que será el único encargado de enviar información oficial a la AMR.

De esta forma, si bien la CONAMER administra la herramienta tecnológica del SINAGER, sus contrapartes en cada nivel y orden gobierno serán las AMR, mismas que serán a su vez las responsables de garantizar que cada sujeto obligado de su competencia cumpla con lo establecido en la Ley General para cada una de las herramientas que contiene el SINAGER.

Figura 18. Flujo de la información entre usuarios



Fuente: Elaborado por CONAMER

El flujo de información y acciones para los actores involucrados en el SINAGER corresponde a un proceso permanente de análisis y evaluación de la regulación. Este flujo representa el proceso idóneo; sin embargo, los sujetos obligados tienen la capacidad de definir a sus usuarios en función de las necesidades y alcances que estos tengan, por lo que un usuario puede estar enrolada en más de un papel del diagrama presentado.

Todas las interacciones entre el ROMR y la AMR serán públicas en la plataforma electrónica del SINAGER, así como todas las opiniones, recomendaciones o propuestas que realicen los ciudadanos.

Asimismo, los ciudadanos son un actor que se encuentra fuera del flujo de información, pero siempre puede observarlo y en determinadas etapas, participar en su consulta pública. Por otro lado, el OIC o su homólogo de las entidades federativas y municipios, participa sólo en la herramienta de los PMR,

⁸⁴ Artículo 13 de la Ley General.

validando el cumplimiento de las acciones comprometidas por los sujetos obligados.

Agenda Regulatoria

Los sujetos obligados deberán presentar su agenda regulatoria ante la autoridad de mejora regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La agenda regulatoria de cada sujeto obligado deberá informar al público la regulación que pretenden expedir en dichos periodos.

Al momento de la presentación de la agenda regulatoria de los sujetos obligados, las autoridades de mejora regulatoria la sujetarán a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días. Las autoridades de mejora regulatoria remitirán a los sujetos obligados las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante.

La agenda regulatoria de los sujetos obligados deberá incluir al menos:

- i. Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;
- ii. Materia sobre la que versará la regulación;
- iii. Problemática que se pretende resolver con la propuesta regulatoria;
- iv. Justificación para emitir la propuesta regulatoria, y
- v. Fecha tentativa de presentación.

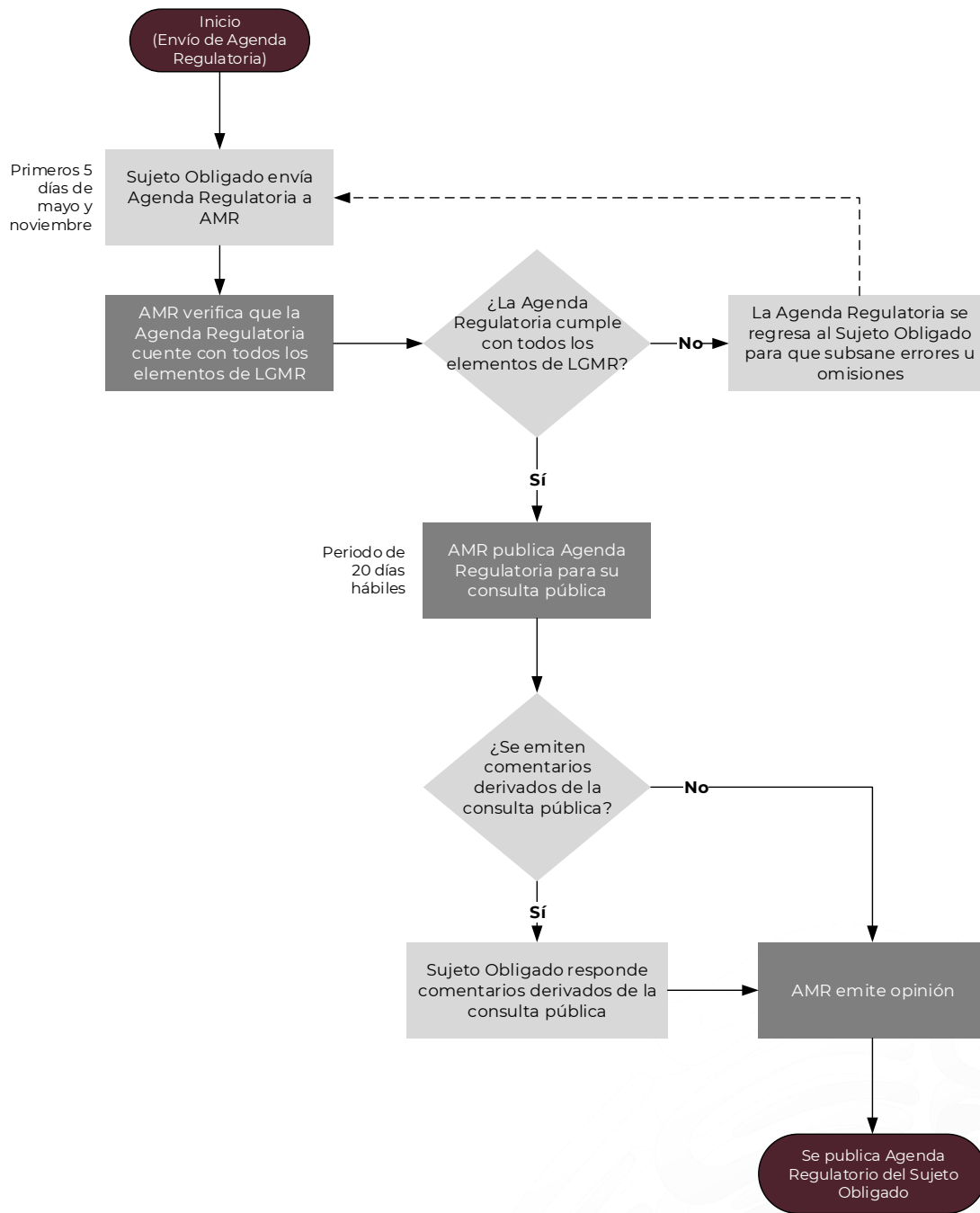
Los sujetos obligados podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus propuestas regulatorias aun cuando la materia o tema no esté incluida en su agenda regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a dicha agenda, salvo por las excepciones establecidas a continuación.

La agenda regulatoria no será aplicable en los siguientes supuestos:

- i. La propuesta regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, fortuita e inminente;
- ii. La publicidad de la propuesta regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedición;
- iii. Los sujetos obligados demuestren a la autoridad de mejora regulatoria que la expedición de la propuesta regulatoria no generará costos de cumplimiento;

- iv. Los sujetos obligados demuestren a la autoridad de mejora regulatoria que la expedición de la propuesta regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la regulación vigente, simplifique trámites o servicios, o ambas. Para tal efecto la autoridad de mejora regulatoria emitirá criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y
- v. Las propuestas regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno.

Figura 19. Flujo de la Agenda Regulatoria



Fuente: Elaborado por la CONAMER

Análisis de Impacto Regulatoria Ex Ante (AIR)

El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. La finalidad del análisis de impacto regulatorio es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los sujetos obligados.

En este sentido, el análisis de impacto regulatorio debe contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, empíricas y del comportamiento, sustentadas en la mejor información disponible, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio para la sociedad.

Los procesos de revisión y diseño de las propuestas regulatorias, así como el análisis de impacto regulatorio deberán enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

- i. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible;
- ii. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican;
- iii. Que promuevan la coherencia de políticas públicas;
- iv. Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno;
- v. Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, las micro, pequeñas y medianas empresas, la libre competencia y la competencia económica, el comercio exterior y los derechos humanos, entre otros, y
- vi. Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto esperado.

El AIR ex ante es elaborado por el sujeto obligado que pretende expedir la propuesta regulatoria y debe ser remitido a la autoridad de mejora regulatoria para su revisión y dictamen. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la propuesta regulatoria tenga costos de cumplimiento; es decir, si la propuesta regulatoria no genera costos adicionales de cumplimiento al ser expedida, no deberá someterse al AIR ex ante.

Los costos de cumplimiento se presentan cuando la propuesta regulatoria:

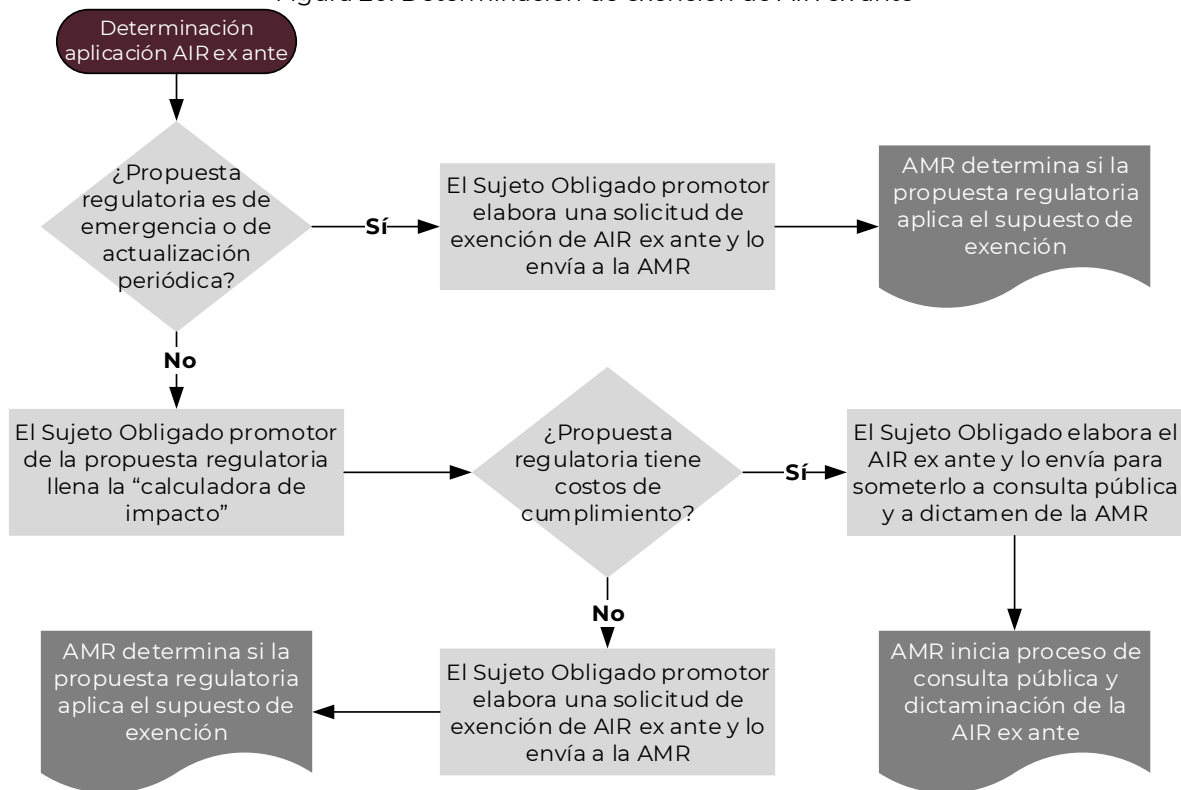
- i. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes;
- ii. Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica y facilita el cumplimiento);
- iii. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares, o
- iv. Establece términos generales de referencia que, conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

En este sentido, si la propuesta regulatoria no cumple con los criterios anteriores, el sujeto obligado promotor podrá solicitar que se le exima de la obligación de elaborar el AIR ex ante.

Con el fin de verificar lo anterior, el sujeto obligado deberá de utilizar una calculadora de impacto⁸⁵, la cual sirve como apoyo para conocer el impacto regulatorio que podría llegar a tener la propuesta regulatoria.

⁸⁵ Cuestionario que ayudan a conocer si la propuesta regulatorio tiene costos de cumplimiento. Los parámetros específicos de la calculadora serán determinados en los lineamientos generales para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio que expida el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

Figura 20. Determinación de exención de AIR ex ante



Fuente: Elaborado por la CONAMER

En caso de que la propuesta regulatoria no cuente con costos de cumplimiento, entonces el sujeto obligado promotor debe solicitar a la autoridad de mejora regulatoria un dictamen de exención de AIR ex ante, y proceder a publicar dicha regulación. En caso contrario, el sujeto obligado promotor enviará a la autoridad de mejora regulatoria la propuesta regulatoria y el correspondiente AIR ex ante.

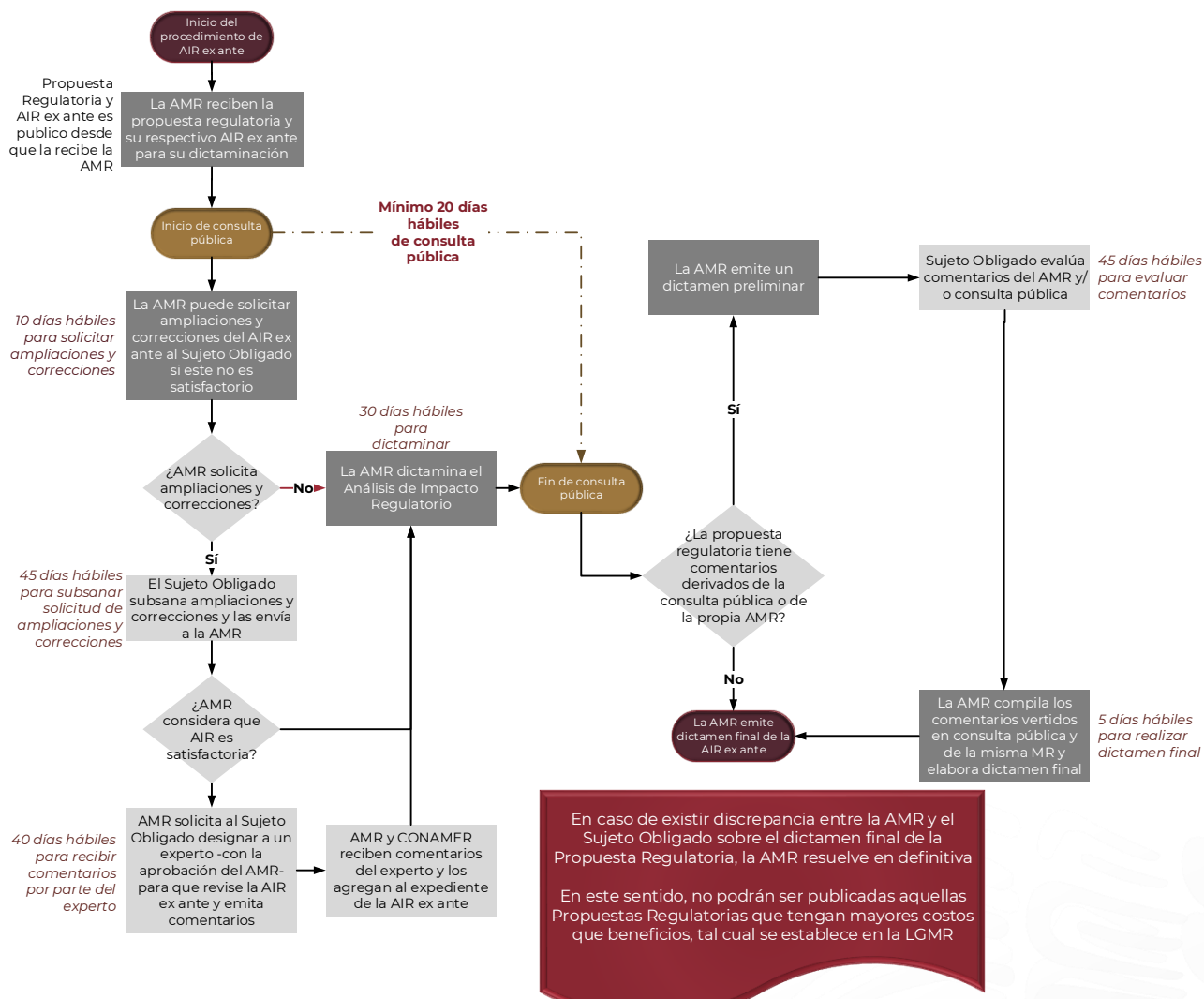
Por otro lado, en caso de que la calculadora de impacto, completada por el sujeto obligado promotor de la propuesta regulatoria, determine que hay costos de cumplimiento, y que la propuesta regulatoria no se encuentre sujeta al supuesto de emergencia o actualización periódica⁸⁶, entonces se presentan

⁸⁶ Otros supuestos de exención de AIR ex ante es que la propuesta regulatoria se sujete a uno de los supuesto de emergencia que establece el artículo 71 de la Ley General, es decir:

I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía;
II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor, y
III. No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para el cual se haya otorgado el trato de emergencia."

los siguientes escenarios generales: i) AIR ex ante de impacto moderado y; ii) AIR ex ante de alto impacto. Dichos AIR ex ante podrán tener análisis específicos en temas como competencia, riesgos, comercio exterior, derechos del consumidor, derechos humanos, entre otros.

Figura 21. Proceso de dictaminación general de AIR ex ante⁸⁷



Fuente: Elaborado por la CONAMER

Asimismo, en el referido artículo se establece que cuando se trate de una propuesta regulatoria que requiera actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR ex ante.

⁸⁷ Para conocer más sobre los métodos para medir el costo de cumplimiento de las Propuestas Regulatorias que se dictaminan en la AIR ex ante, consultar el volumen 1 y 2 de las Guías para Evaluar el Impacto de la Regulación que se adjunta al Anexo Único.

El Análisis de Impacto Regulatorio establecerá un marco de análisis estructurado para asistir a los sujetos obligados en el estudio de los efectos de las propuestas regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos:

- i. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue;
- ii. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la propuesta regulatoria es preferible al resto de las alternativas;
- iii. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado;
- iv. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;
- v. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación;
- vi. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria, y
Las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de agenda regulatoria.

Para la expedición de regulaciones, los sujetos obligados deberán indicar expresamente en su propuesta regulatoria, las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones de la propuesta regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado.

Lo anterior no será aplicable en los casos de regulaciones que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

- i. Las que tengan carácter de emergencia;
- ii. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica, y

Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Programas de Mejora Regulatoria

Los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) son una herramienta que tiene por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y servicios, para lo cual los sujetos obligados deberán someter a la autoridad de mejora regulatoria correspondiente su Programa de Mejora Regulatoria.

Los sujetos obligados para la elaboración de los PMR deberán comprometer acciones que cumplan los principios y objetivos de la mejora regulatoria previstos en la Ley General, para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de los trámites y servicios. Para tales efectos, los PMR contemplarán las siguientes acciones:

- i. Simplificación a trámites y servicios, y
- ii. Mejora a la regulación vigente.

La autoridad de mejora regulatoria verificará que los compromisos inscritos cumplan con lo establecido en el artículo 80 de la Ley General y, en su caso, podrá rechazar aquellos que incumplan con el supuesto antes referido.

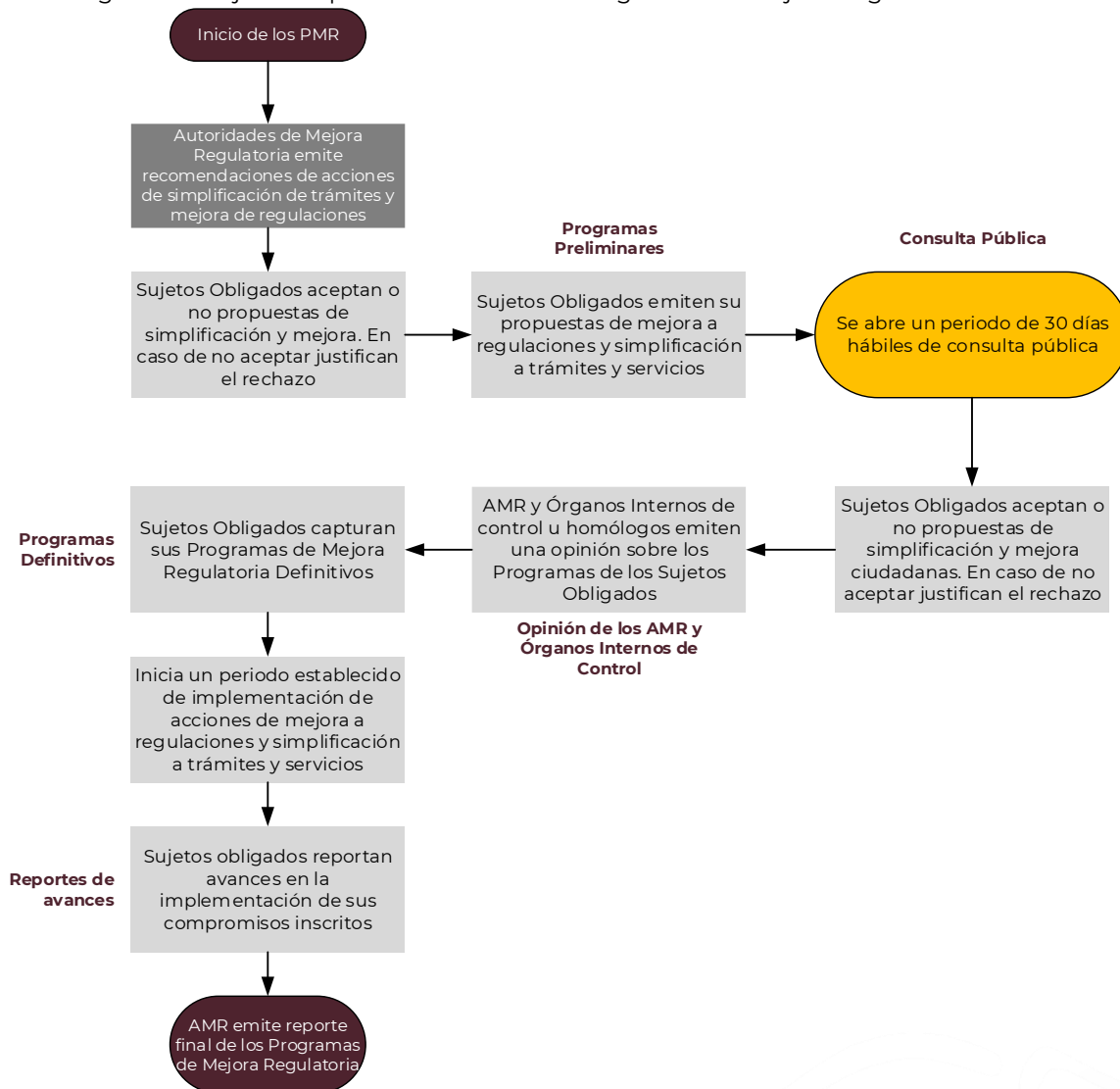
Para el caso de regulaciones, se considerará que la mejora ha sido cumplida una vez que se publique en el Registro Nacional de Regulaciones; asimismo para el caso de los trámites y servicios cuando se encuentren actualizados y debidamente inscritos en el Registro Nacional de Trámites y Servicios, para lo cual deberán publicar el instrumento jurídico aplicable que contenga las medidas de simplificación comprometidas en los PMR.

El cumplimiento de los objetivos de los PMR se implementará a través de las siguientes etapas:

- i. Recomendaciones: La autoridad de mejora regulatoria podrá emitir propuestas o recomendaciones de mejora regulatoria, mismas que los sujetos obligados deberán valorar para la inscripción de sus PMR;
- ii. Programas Preliminares: Los sujetos obligados presentarán de manera preliminar las acciones que integrarán sus PMR indicando la fecha de implementación;
- iii. Consulta Pública: EL SINAGER generará un espacio para que las personas interesadas puedan compartir sus experiencias, opiniones y

- recomendaciones para mejorar los trámites, los servicios y las regulaciones de los sujetos obligados;
- iv. Opinión del AMR: La autoridad de mejora regulatoria emitirá su opinión a los Programas Preliminares de los sujetos obligados;
 - v. Diagnóstico de los Órganos Internos de Control (OIC) o equivalente: Los OIC o equivalentes, podrán emitir un diagnóstico sobre el contenido de los Programas Preliminares de sus respectivos sujetos obligados;
 - vi. Programas Definitivos: Una vez respondidas las recomendaciones, comentarios y propuestas recopiladas en la consulta pública, los sujetos obligados inscribirán sus Programas Definitivos, mismos que corresponderán a los PMR establecidos en el artículo 80 de la Ley General;
 - vii. Reportes Periódicos de Avances: Los sujetos obligados deberán reportar con evidencia el cumplimiento de las acciones comprometidas en los PMR, y
 - viii. Seguimiento al cumplimiento de los PMR: Los OIC o equivalentes validarán el cumplimiento de las acciones reportadas por los Sujetos Obligados.

Figura 22. Flujo de implementación de los Programas de Mejora Regulatoria



Fuente: Elaborado por la CONAMER

Para los efectos de las recomendaciones que emita la autoridad de mejora regulatoria y los comentarios y propuestas emitidos por los interesados en la consulta pública, los sujetos obligados deberán responder en los siguientes términos:

- i. Recomendación o propuesta aceptada: En caso de que el sujeto obligado acepte la recomendación o propuesta en su totalidad;
- ii. Recomendación o propuesta aceptada con modificaciones: En caso de aceptar la recomendación o propuesta con alguna modificación que

mantenga el principio, objetivo o acción de mejora regulatoria propuesto, y/o

- iii. Recomendación o propuesta no aceptada: En caso de que el sujeto obligado no considere factible su incorporación en los PMR o no esté de acuerdo con la recomendación o propuesta.

Por otro lado, una vez emitida la opinión de la autoridad de mejora regulatoria a los reportes periódicos de avances, los OIC o equivalentes publicarán en la herramienta electrónica de SINAGER un informe de validación de la implementación de las acciones reportadas por los sujetos obligados, en donde deberán realizar al menos lo siguiente:

- i. Verificar el cumplimiento de la acción reportada por el sujeto obligado;
- ii. Documentar la información que compruebe el cumplimiento de la acción reportada, en su caso, y
- iii. Manifestar los medios de verificación que utilizó el OIC o equivalente para validar el cumplimiento de la acción comprometida por el sujeto obligado.

La validación del cumplimiento de las acciones de los sujetos obligados se sujetará a la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestales con los que dispongan los OIC o equivalentes.

Para el caso de trámites y servicios los PMR serán vinculantes para los sujetos obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al PMR original reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos originalmente. Para lo anterior, la autoridad de mejora regulatoria estimará los costos de cumplimiento a través de metodologías de medición del costo económico de los trámites y servicios, y resolverá en definitiva.

Para el caso de regulaciones los sujetos obligados podrán solicitar ajustes a los PMR, conforme los siguientes supuestos:

- i. Ajustar el alcance o contenido de la acción comprometida en el PMR, manteniendo el principio u objetivo de mejora regulatoria propuesto;
- ii. Sustituir por una acción de mejora a regulaciones o simplificación de trámites o servicios, o
- iii. Dar de baja, mediante manifestación fundada y motivada de la situación de emergencia no prevista, fortuita o inminente que impida al sujeto obligado implementar la acción comprometida, misma que deberá

acompañarse del soporte documental correspondiente y hacerse del conocimiento del OIC o equivalente competente.

Con la finalidad de atender lo anterior, los sujetos obligados deberán enviar para resolución de la autoridad de mejora regulatoria, una solicitud que justifique el ajuste a los PMR. La autoridad de mejora regulatoria deberá notificar al OIC o equivalente la resolución que emita sobre los ajustes a los PMR, para efectos de dar seguimiento al cumplimiento de los mismos.

Análisis de Impacto Regulatoria Ex post

Las regulaciones que generen costo de cumplimiento deberán de someterse a un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex post cinco años⁸⁸ después de haberse publicado, con el objetivo de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los sujetos obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.

Para el logro del mayor beneficio social de la regulación sujeta a revisión, la autoridad de mejora regulatoria correspondiente podrá proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes.

Adicionalmente, la CONAMER puede solicitar al sujeto obligado, independientemente de la temporalidad y siguiendo las mejores prácticas internacionales, la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio ex post,⁸⁹ a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados.

Asimismo, la autoridad de mejora regulatoria podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con la

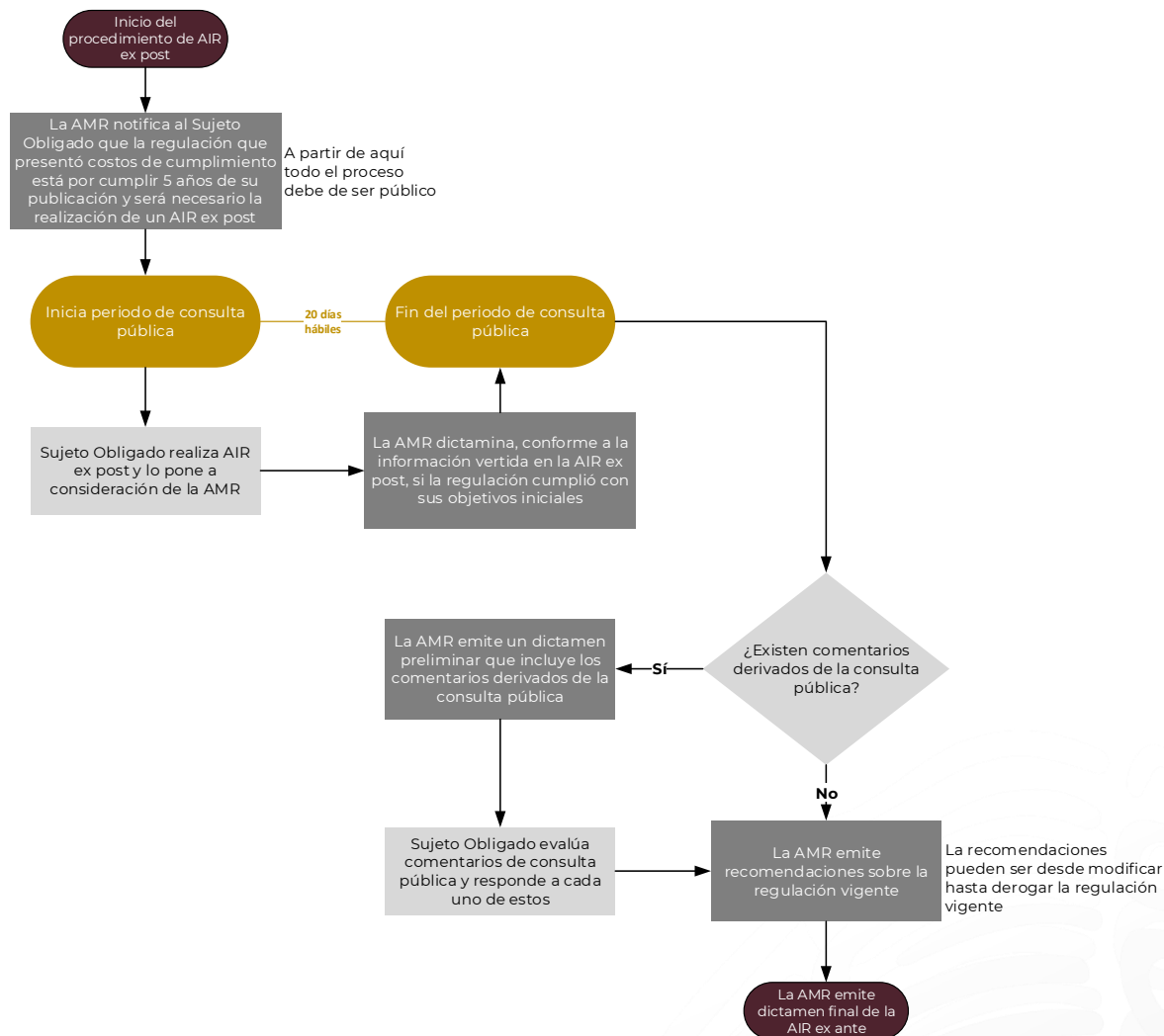
⁸⁸ La temporalidad de cada 5 años se establece en el artículo 77 de la Ley General que dice que “[l]os Sujetos Obligados deberán someter las Regulaciones que generen costos de cumplimiento [...] a una revisión cada cinco años ante la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Lo anterior, con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los Sujetos Obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente. Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a revisión, la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente podrá proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes.”

⁸⁹ El segundo párrafo del artículo 70 de la Ley General establece que las AMR, “en sus respectivos ámbitos de competencia, y de conformidad con las buenas prácticas internacionales en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación vigente [...]”

regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable.

Los sujetos obligados deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la autoridad de mejora regulatoria correspondiente.

Figura 10. Flujo de implementación de la AIR ex post



Fuente: Elaborado por la CONAMER

El Análisis de Impacto Regulatorio Ex post establecerá un marco de análisis estructurado para asistir a los sujetos obligados en el estudio de los efectos de la regulación, y en la realización de los ejercicios de consulta pública

correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos:

- i. La evaluación sobre la solución a la problemática que dio origen a la necesidad de la intervención gubernamental y el alcance en la consecución de los objetivos que ésta persiguió;
- ii. La evaluación de los costos y beneficios de la aplicación de la regulación, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado;
- iii. El análisis de resultados de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección, y
- iv. Descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que fueron utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación.

4.3.3 Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria

Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son herramientas para promover que las regulaciones, trámites y servicios de los sujetos obligados cumplan con el objeto de la Ley General, a través de certificaciones otorgadas por la autoridad de mejora regulatoria, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria.

Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán a petición de los sujetos obligados, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto se establezcan en los lineamientos que expidan las autoridades de mejora regulatoria. Dichos lineamientos deberán precisar al menos lo siguiente:

- i. Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán ser aplicados por el sujeto obligado;
- ii. El formato de solicitud que deberán presentar los sujetos obligados;
- iii. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación, especificando los plazos aplicables;
- iv. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la certificación;
- v. Vigencia de la certificación;
- vi. Supuestos para la revocación y renovación del certificado, y
- vii. Mecanismos de monitoreo y seguimiento.

Las autoridades de mejora regulatoria publicarán en su portal electrónico un listado que contendrá las certificaciones vigentes y deberán notificar a la CONAMER sobre la creación, modificación o extinción de sus Programas

Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. La autoridad de mejora regulatoria cuando detecte el incumplimiento de los principios y objetivos señalados en la Ley General, revocará el certificado correspondiente.

Para tales efectos, la CONAMER cuenta con al menos los siguientes Programas Específicos:

- i. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE);
- ii. Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE);
- iii. Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA);
- iv. Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS);
- v. Método Económico y Jurídico de Reforma (MEJORA);
- vi. Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM), y
- vii. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA).

Para mayor información consultar los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación por la CONAMER. A continuación se presentará un resumen del contenido de los lineamientos referidos.

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas a través del cual la Autoridad Municipal ejecuta las acciones para que las empresas de bajo riesgo puedan iniciar operaciones en un máximo de tres días hábiles a partir del ingreso de su solicitud, otorgándosele la autorización correspondiente.

La CONAMER emitirá el Certificado SARE a un municipio o alcaldía cuando la Autoridad Municipal acredite lo siguiente:

- i. Tiene identificado el número de formatos, trámites, requisitos, costo, interacciones y tiempos vigentes antes y después del establecimiento del SARE;
- ii. La instalación de la Ventanilla Única en donde se proporcione la información, recepción, gestión y resolución de todos los trámites municipales para la apertura de una empresa de bajo riesgo;
- iii. La emisión del Formato Único de Apertura para la solicitud de la autorización, de manera impresa o en formato electrónico, en el entendido de que la Autoridad Municipal no podrá solicitar requisitos, datos o documentos adicionales o distintos a los establecidos en dicho Formato Único de Apertura;
- iv. La publicación del Formato Único de Apertura en la página de internet de la Autoridad Municipal;

- v. La inclusión de al menos 50% de los giros establecidos en los lineamientos del SARE para locales previamente construidos. Para este porcentaje se podrán contabilizar los giros de mediano riesgo que se tengan de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), así como los giros o actividades que no necesiten ningún tipo de autorización municipal para operar y se encuentren señalados en el catálogo de giros de bajo riesgo. Dichas actividades económicas deberán homologarse y clasificarse de conformidad con el SCIAN;
- vi. Publicar y actualizar en la página de internet de la Autoridad Municipal las actividades económicas del catálogo de giros de bajo riesgo reconocidas para la operación de empresas de bajo riesgo en dicho municipio o alcaldía;
- vii. Elaborar y emitir un manual de operación en el que se describe los procedimientos, unidades administrativas, plazos y características específicas para la operación del SARE;
- viii. La resolución a las solicitudes de autorización en un plazo no mayor a tres días hábiles y en un máximo de dos visitas, contados a partir de que el solicitante acumule los requisitos, entregue los mismos a la Autoridad Municipal y ésta emita la resolución correspondiente;
- ix. Contar con la señalética que permita a los usuarios identificar físicamente la Ventanilla Única, dando a conocer de manera clara, precisa y concreta la información sobre los requisitos, plazos, costos y beneficios del Ventanilla Única, y
- x. Las modificaciones al marco normativo municipal y/o acuerdo (s) de cabildo que reflejen el cumplimiento de lo establecido en las fracciones i, ii, iii, v, vii y viii.

En este sentido, el procedimiento para la implementación del SARE deberá contemplar al menos las siguientes etapas:

- i. Carta de intención por parte del Municipio;
- ii. Verificación de la información;
- iii. Visita de verificación;
- iv. Oficio de resultados, y
Otorgamiento del Certificado SARE correspondiente, en su caso.

Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE)

El PROSARE tiene por objeto:

- i. Fomentar el mantenimiento, actualización y el fortalecimiento del SARE;

- ii. Rehabilitar aquellos SARE en cese de operación, y
- iii. Reconocer y/o armonizar otros programas distintos al SARE que cumplan con los criterios previstos en los presentes lineamientos.

Asimismo, el PROSARE fungirá como una herramienta de monitoreo para aquellos SARE que actualmente operan y que desean impulsar mejores prácticas o, en su caso, elaborar un diagnóstico PROSARE para garantizar el funcionamiento óptimo del SARE.

La CONAMER resolverá si emite o no el Certificado PROSARE conforme a los criterios establecidos en el siguiente cuadro:

Tabla 8. Criterios Certificado PROSARE

CRITERIOS		Vigencia del Certificado	Tiempo para solicitar nuevamente e
I. RESULTADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN	II. PORCENTAJE DE GIROS LISTADOS EN EL ANEXO UNO		
Menos de 60 puntos	No aplica	CONAMER no emite Certificado PROSARE	Pasados 3 meses contados a partir de la fecha en que se obtuvo el resultado
De 60 hasta 70 puntos	Igual o mayor a 50%	1 año	Pasados 3 meses desde la fecha en que se obtuvo el resultado
Más de 70 y hasta 90 puntos	Igual o mayor a 60%	2 años	Pasados 3 meses desde la fecha en que se obtuvo el resultado
Más de 90 puntos	Igual o mayor a 70%	3 años	En cualquier momento

Fuente: Elaborado por la CONAMER

La CONAMER emitirá el Certificado PROSARE conforme al siguiente procedimiento:

- i. Carta de intención por parte del Municipio;
- ii. Envío del cuestionario PROSARE;
- iii. Llenado del cuestionario PROSARE por parte del Municipio;
- iv. Verificación de la información contenida en el cuestionario PROSARE;
- v. Visita de verificación y validación;
- vi. Elaboración y emisión del Diagnóstico PROSARE, y Otorgamiento del certificado, en su caso.

Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA)

El objetivo del programa SIMPLIFICA es implementar un Programa de Mejora Regulatoria tomando como base el costo económico de los trámites y servicios para promover la simplificación y modernización de trámites y servicios; mejorar el ambiente para hacer negocios y fomentar la participación de los sectores público, social, privado y académico en la política de mejora regulatoria.

La CONAMER emitirá el Certificado SIMPLIFICA a la autoridad de mejora regulatoria, cuando ésta acredite que las acciones de simplificación de todos los trámites y servicios contenidas en el Programa de Mejora Regulatoria cumplen con al menos alguno los siguientes estándares mínimos de mejora regulatoria:

- i. Establecimiento de afirmativa ficta;
- ii. Eliminación de requisitos, datos o documentos;
- iii. Reducción de plazo máximo de resolución;
- iv. Ampliación de vigencia;
- v. Transformación de un trámite en un aviso;
- vi. Digitalización de punta a punta;
- vii. Mejora de medios digitales del trámite o servicio;
- viii. Simplificación de formato;
- ix. Suprimir obligaciones de información;
- x. Procedimiento de resolución inmediato, y
Fusión, siempre y cuando el trámite al que se fusiona sea simplificado.

Para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria, la Autoridad de Mejora Regulatoria deberá al menos contemplar las siguientes acciones:

- i. Publicar los lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores de los Programas de Mejora Regulatoria;
- ii. Emitir opiniones a las autoridades con propuestas específicas para simplificar trámites o servicios, tomando en consideración las Propuestas;
- iii. Difundir los Programas de Mejora Regulatoria preliminares de las autoridades para su consulta pública durante al menos 30 días hábiles, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados, y Publicar en su página de internet y notificar a la CONAMER, los Programas de Mejora Regulatoria definitivos, mismos que deberán contener al menos las acciones de simplificación a trámites y servicios, fechas de cumplimiento y responsables de implementación.

La CONAMER emitirá el Certificado SIMPLIFICA a la autoridad de mejora regulatoria cuando cumpla lo siguiente:

- i. Publique en su página de internet y notifique a la CONAMER los Programas de Mejora Regulatoria, conforme a lo dispuesto en los lineamientos del Programa SIMPLIFICA;
- ii. Proporcione la información solicitada por la CONAMER para realizar el diagnóstico y el documento con propuestas específicas para simplificar los trámites y servicios de las autoridades, elaborado por la CONAMER;
- iii. Brinde apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y entrevistas que resulten necesarias;
- iv. Brinde en todo momento facilidades para el monitoreo y seguimiento de la implementación del Programa;
- v. Cumpla en tiempo y forma con el procedimiento establecido en el lineamiento séptimo del presente instrumento, y
- vi. Cuenten con el diagnóstico y el documento con propuestas específicas para simplificar los trámites y servicios de las autoridades, elaborado por la CONAMER.

El Certificado SIMPLIFICA estará vigente hasta que finalice la implementación del Programa de Mejora Regulatoria referido en el Programa SIMPLIFICA.

Adicionalmente, una vez finalizada la implementación de las acciones comprometidas en el Programa de Mejora Regulatoria y con la finalidad de obtener el Certificado PROSIMPLIFICA, la autoridad de mejora regulatoria podrá solicitar nuevamente a la CONAMER la medición del costo económico de los trámites y servicios inscritos en el programa, conforme el procedimiento establecido en los lineamientos SIMPLIFICA. Para lo anterior, la CONAMER deberá obtener la tasa de simplificación conforme los lineamientos SIMPLIFICA. La CONAMER podrá expedir el Certificado PROSIMPLIFICA, conforme los criterios referidos en el siguiente cuadro:

Tabla 9. Vigencias

Tasa de Simplificación (TS)	Vigencia del Certificado PROSIMPLIFICA
$0 < TS \leq 10\%$	1 año
$10\% < TS < 25\%$	2 años
$TS \geq 25\%$	3 años

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Ventanilla Única de Construcción Simplificada (VECS)

El objetivo del programa es la instalación y operación de la VECS a través de la simplificación y reingeniería de los trámites y servicios relacionados con la obtención de la autorización de construcción, incluido el de terminación de la construcción, con la finalidad de mejorar el ambiente para hacer negocios y facilitar el establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La CONAMER emitirá el Certificado VECS a la autoridad municipal cuando acredite que la emisión de la autorización de construcción cumple al menos con los siguientes estándares mínimos de mejora regulatoria:

- i. La instalación de una ventanilla única, física y/o electrónica, en donde se proporcione la información, recepción, gestión y resolución de todos los trámites municipales relacionados con la autorización de construcción, incluido el de terminación de la construcción;
- ii. La emisión del Formato Único de Construcción para la solicitud de la autorización de construcción, de manera impresa y/o en formato electrónico, en el entendido de que la autoridad municipal no podrá solicitar requisitos, datos o documentos adicionales o distintos a los establecidos en dicho formato;
- iii. La publicación del Formato Único de Construcción en la página de internet de la autoridad municipal;
- iv. La creación de un Expediente Único de Construcción para facilitar la comunicación e intercambio de información entre las autoridades involucradas en el proceso;
- v. Publicar y actualizar en la página de internet de la autoridad municipal los giros de bajo impacto y bajo riesgo, y los tipos de uso de suelo a los que será aplicable la VECS;
- vi. Elaborar y emitir un Manual de Operación en el que se describen los procedimientos, unidades administrativas, plazos y características específicas para la operación de la VECS;
- vii. Contar con la señalética que permita a los interesados identificar, en su caso, físicamente la ventanilla única, dando a conocer de manera clara, precisa y concreta la información sobre los requisitos, plazos, costos y beneficios de la VECS;
- viii. La resolución a las solicitudes de la autorización de construcción en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de que el solicitante acumule los requisitos, entregue los mismos a la autoridad municipal y ésta resuelve al interesado, incluido el aviso de terminación de la construcción;

- ix. El único trámite previo a la autorización de construcción y que se considera en la contabilidad de máximo 10 días de resolución es fusionado en un solo trámite relativo a los permisos o licencias de uso de suelo, alineamiento y número oficial;
- x. El trámite de terminación o conclusión de obra o construcción es un aviso a la autoridad municipal con el formato definido por esta, el cual deberá estar publicado en la página de internet de la Autoridad Municipal;
- xi. Suprimir las inspecciones o verificaciones que supediten la entrega de cualquiera de los trámites descritos en las fracciones viii, ix y x;
- xii. Tener debidamente regulada la actuación de los Directores Responsables de Obra conforme los elementos establecidos los lineamientos del programa VECS;
- xiii. Los trámites y servicios relacionados a la autorización de construcción están debidamente fundamentados conforme a la Ley General, y Las modificaciones al marco normativo municipal que reflejen el cumplimiento de lo establecido en las fracciones i a x.

El procedimiento para la implementación de este programa deberá contemplar al menos:

- i. Carta de intención por parte del Municipio;
- ii. Envío de formato de solicitud;
- iii. Llenado de formato de solicitud;
- iv. Capacitación para la implementación de la VECS.
- v. Elaboración del Diagnóstico;
- vi. Validación del Diagnóstico e incorporación de observaciones;
- vii. Elaboración del programa de trabajo para las acciones de implementación de la VECS
- viii. Actualización de las acciones implementadas en el programa de trabajo
- ix. Evaluación de la CONAMER y otorgamiento del Certificado VECS, en su caso.

La vigencia del Certificado VECS se determinará por el cumplimiento de los criterios referidos en el siguiente cuadro:

Tabla 10. Certificado VECS

CRITERIOS		Vigencia del Certificado VECS	Tiempo para solicitar nuevamente el Certificado VECS
I. Resultados de la Calculadora VECS	II. Plazo máximo de resolución de todos los trámites municipales relacionados con la autorización de construcción, incluido el de terminación de la construcción		
Menos de 60 puntos	Más de 10 días hábiles	CONAMER no emite Certificado VECS	Pasados 3 meses desde la fecha en que se obtuvo el resultado
De 60 hasta 75 puntos	De 8 a 10 días hábiles	1 año	Pasados 3 meses desde la fecha en que se obtuvo el resultado
Más de 75 y hasta 90 puntos	De 6 a 7 días hábiles	2 años	Pasados 3 meses desde la fecha en que se obtuvo el resultado
Más de 90 puntos	Menos de 6 días	3 años	En cualquier tiempo

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA)

El objetivo del programa es promover la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos para la resolución de trámites y/o servicios a través de acciones de mejora regulatoria que fomenten una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental.

La CONAMER emitirá el Certificado MEJORA al solicitante cuando acredite que el procedimiento de resolución de los trámites y servicios sujetos de análisis, cumple al menos con los siguientes estándares mínimos de mejora regulatoria:

- Inhíbe la corrupción e influyentismo de las autoridades en la aplicación del trámite o servicio;
- Evita la discrecionalidad de la autoridad en la emisión de trámites o prestación de servicios;

- iii. Los trámites y servicios analizados están debidamente fundamentados conforme a la Ley General;
- iv. Los medios por los cuales se resuelven los trámites y servicios son los de mayor modernidad tecnológica conforme la capacidad presupuestal de la autoridad;
- v. Es coherente, jurídica y administrativamente;
- vi. Facilita a los ciudadanos el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;
- vii. Cuenta con procedimientos ágiles, eficientes y claros para el ciudadano;
- viii. Evita la duplicidad de requisitos;
- ix. Reduce el costo económico derivado de los requerimientos de los trámites y servicios;
- x. La regulación diferencia los requisitos, trámites y servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el país;
- xi. Se cumplen de manera correcta los plazos establecidos, y
- xii. Promueve el uso eficiente de los recursos.

La CONAMER implementa el programa conforme al siguiente procedimiento:

- i. Carta de intención por parte del solicitante;
- ii. Envío de formato de solicitud;
- iii. Llenado de formato de solicitud;
- iv. Propuesta de programa de trabajo;
- v. Validación de programa de trabajo;
- vi. Capacitación sobre el llenado de Ficha MEJORA;
- vii. Levantamiento de información;
- viii. Verificación y validación de la información;
- ix. Entrevistas y visitas a unidades administrativas;
- x. Elaboración y emisión de diagnóstico;
- xi. Validación del diagnóstico;
- xii. Elaboración de Memorando de Reformas;
- xiii. Envío de oficio de resultados;
- xiv. Seguimiento y monitoreo de programa de trabajo, y
- xv. Evaluación de implementación de acciones y emisión de Certificado MEJORA, en su caso.

La vigencia del Certificado MEJORA se determinará por el cumplimiento de los criterios referidos en el siguiente cuadro:

Tabla 11. Certificado MEJORA

Porcentaje de implementación de las acciones de mejora regulatoria comprometidas en el Programa de Trabajo	Vigencia del Certificado MEJORA
Menos de 25 por ciento	CONAMER no emite Certificado MEJORA
De 25 hasta 50 por ciento	1 año
Más de 50 y hasta 75 por ciento	2 años
Más de 75 por ciento	Indefinido

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM)

El objetivo del programa es promover la correcta implementación de los juicios orales mercantiles en los Tribunales Superiores o Supremos de Justicia del país (Tribunal), a través de acciones de mejora regulatoria que aseguren una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil.

La CONAMER emitirá el Certificado JOM al Tribunal cuando acredite que cumple al menos con los siguientes estándares mínimos:

- i. Cuenta con un registro de información sobre la cobertura de los juzgados y su carga de trabajo en la entidad federativa;
- ii. Tiene disponibilidad suficiente de salas de audiencia y equipo móvil para la celebración de audiencias orales mercantiles;
- iii. Posee sistemas tecnológicos de gestión judicial, estadística, notificaciones, de monitoreo y asignación de salas de audiencia;
- iv. Su desempeño es eficaz, a través de tiempos eficientes de resolución de asuntos de oralidad mercantil, cumpliendo con los plazos establecidos en el Código de Comercio;
- v. Sus estructuras organizacionales son claras, definidas y están actualizadas;
- vi. Promueve actividades permanentes de capacitación a servidores públicos del Tribunal y litigantes en materia oral mercantil;
- vii. Sus mecanismos de emplazamientos y notificaciones cumplen con el periodo estipulado por el Código de Comercio, y
- viii. Cuenta con estadística judicial sólida, sistematizada y transparente.

La CONAMER implementará el programa conforme al siguiente procedimiento:

- i. Carta de intención por parte del Tribunal;
- ii. Capacitación sobre el llenado del instrumento de recolección JOM1;
- iii. Envío de instrumento de recolección JOM1;
- iv. Levantamiento de información a través de JOM1;
- v. Validación de información vertida en el Instrumento de recolección JOM1, y visita de verificación para validar la información compartida por el Tribunal;
- vi. Elaboración del diagnóstico;
- vii. Validación de diagnóstico;
- viii. Envío de oficio de resultados;
- ix. Elaboración de Programa de Trabajo;
- x. Seguimiento y monitoreo de programa de trabajo, y
Aplicación de calculadora JOM y emisión de Certificado JOM, en su caso.

La vigencia del Certificado JOM se determinará por el cumplimiento de los criterios referidos en el siguiente cuadro:

Tabla 12. Certificado JOM

Resultado de la evaluación	Vigencia del certificado JOM
Menos de 60 puntos	La CONAMER no emite Certificado JOM
De 60 hasta 75 puntos	1 año
Más de 75 y hasta 90 puntos	2 años
Más de 90 puntos	Indefinida

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA)

El objetivo del programa es mejorar el marco regulatorio nacional en actividades o Sectores Económicos específicos a través de reformas y acciones que promuevan el desarrollo y bienestar económico, mejoren el ambiente para hacer negocios, y faciliten el establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La CONAMER emitirá el Certificado PROREFORMA al solicitante cuando acredite que el marco regulatorio de la actividad o sector económico analizado cumple al menos con los siguientes estándares mínimos de mejora regulatoria:

- i. Inhibe la corrupción, discrecionalidad e influyentismo de las autoridades en la aplicación de la regulación de la actividad o sector económico analizado;
- ii. Establece condiciones equitativas y objetivas a todos los agentes económicos;
- iii. Evita la discrecionalidad de la autoridad en la emisión de trámites o prestación de servicios que otorguen derechos exclusivos a algún agente económico;
- iv. Los trámites y servicios del sector económico analizado están debidamente fundamentados conforme la Ley General;
- v. Es coherente, jurídica y administrativamente;
- vi. Es de fácil acceso a los agentes económicos;
- vii. Permite el autoabastecimiento y auto prestación de un bien o servicio;
- viii. Evita exclusividades temporales y/o geográficas;
- ix. Inhibe la fijación directa o indirecta de los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
- x. Omite requisitos de pertenencia, anuencias o pago de derechos a un gremio o asociación para participar o realizar actividades económicas en un sector;
- xi. Inhibe la repartición de fuentes de abastecimiento con otros agentes económicos previamente instalados;
- xii. Permite el libre acceso, operación, desarrollo tecnológico, inversión o expansión de los agentes económicos en la actividad o Sector Económico, y
- xiii. Promueve la calidad regulatoria, la facilidad para hacer negocios, la atracción de inversiones, la eficiencia gubernamental y el combate a la corrupción.

La CONAMER implementa el programa conforme al siguiente procedimiento:

- i. Carta de intención por parte del solicitante;
- ii. Envío del Formato de Mapeo Regulatorio;
- iii. Llenado del Formato de Mapeo Regulatorio;
- iv. Verificación de la información;
- v. Aplicación del Análisis Regulatorio;
- vi. Visita de validación;
- vii. Elaboración del diagnóstico;

- viii. Elaboración de Memorando de Reformas;
- ix. Seguimiento y monitoreo de las propuestas de mejora regulatoria, y Aplicación de calculadora PROREFORMA y emisión del Certificado PROREFORMA.

4.3.4 Encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria

La CONAMER promoverá entre los sectores social, privado, público y académico la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos que permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el país.

El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria compartirá la información relativa a los registros administrativos, censos y encuestas que, por su naturaleza estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el desarrollo adecuado de sus propios censos y encuestas nacionales en materia de mejora regulatoria.

Para lo anterior, los sujetos obligados y las autoridades de mejora regulatoria deberán brindar todas las facilidades y proporcionar la información en materia de mejora regulatoria que les sea requerida por el INEGI.

Para la evaluación de la mejora regulatoria en el país, el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria reconoce, al menos, las siguientes encuestas e indicadores:

- i. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI;
- ii. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas (ENCRIGE) del INEGI, e
- iii. Indicador Sub-Nacional de Mejora Regulatoria del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

5 Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria

La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (Estrategia) es el instrumento programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley General de Mejora Regulatoria. La Estrategia tiene una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años.⁹⁰

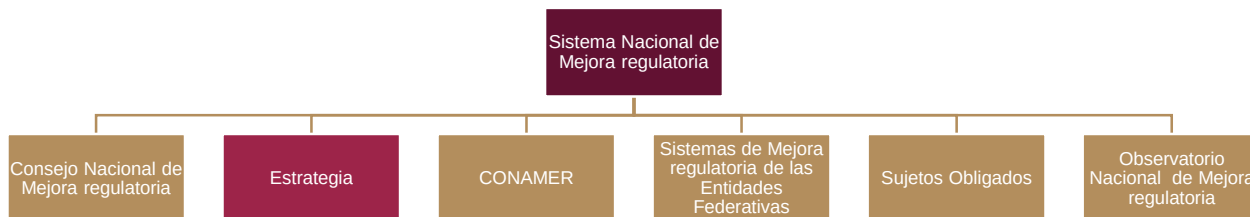
La Estrategia corresponde al principal instrumento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para garantizar la implementación de la política de mejora regulatoria a nivel nacional, misma que cuenta con las siguientes características y elementos, además de lo establecido en el artículo 22 de la Ley General:

- i. Es integrante del Sistema Nacional;
- ii. Deberá ser aprobada por el Consejo Nacional, a propuesta de la CONAMER, misma que será publicada en el Diario Oficial de la Federación;
- iii. La CONAMER desarrollará, monitoreará, evaluará y dará publicidad a la Estrategia;
- iv. En el ámbito de la Administración Pública Federal la CONAMER sistematizará y dará seguimiento a la Estrategia;
- v. La CONAMER publicará en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos necesarios para el funcionamiento de la Estrategia;
- vi. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas tienen como función coordinarse con el Sistema Nacional, para implementar la política de mejora regulatoria conforme a la Estrategia en su entidad federativa;
- vii. El Observatorio es una instancia de participación ciudadana de interés público, cuya finalidad es coadyuvar, en términos de la Ley General, al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia;
- viii. Prever la información de las fichas de información para cada regulación del Registro Nacional de Regulaciones;
- ix. Prever la información de la información de trámites y servicios que deberán inscribir y mantener actualizada los sujetos obligados en el CNARTyS;

⁹⁰ Artículo 21 de la Ley General de Mejora regulatoria.

- x. Establecer los datos de los servidores públicos inscritos en el Padrón Nacional de Inspectores, Verificadores y Visitadores, y
- xi. Prever la información de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, así como la periodicidad de actualización, del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias.

Figura 23. Integrantes del Sistema nacional de Mejora Regulatoria



Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de la Ley General de Mejora regulatoria

Misión

- Garantizar que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementen políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios.

Visión

- Articular la política de mejora regulatoria a nivel nacional a través de políticas, instituciones y herramientas que fomenten una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental y procuren que las regulaciones generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad.

La Estrategia expone la ruta que el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria se ha trazado para contribuir, de manera eficaz, a que todos juntos podamos lograr un gobierno que promueva la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y el bienestar general de la sociedad.

Para lo anterior, la Estrategia se compone de:

- **Objetivos:** Son los ejes de política pública que garantizan la implementación de políticas, instituciones y herramientas de mejora regulatoria que atienden los temas prioritarios identificados en el diagnóstico presentado en la Estrategia;
- **Estrategias:** Son las acciones generales que permiten lograr los objetivos señalados en la Estrategia;
- **Líneas de acción:** Son las acciones específicas que implementarán los sujetos obligados en un periodo determinado, y que serán monitoreados y evaluados por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

De esta forma, la estrategia se compone de los siguientes Objetivos:

Figura 24. Objetivos de la estrategia

Políticas	Objetivo 1	Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria
	Objetivo 2	Leyes Estatales de Mejora Regulatoria
	Objetivo 3	Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
Instituciones	Objetivo 4	Consejo Nacional de Mejora Regulatoria
	Objetivo 5	Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
	Objetivo 6	Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria
	Objetivo 7	Poderes Legislativos, Judiciales y OCA's
	Objetivo 8	Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria
	Objetivo 9	Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
Herramientas	Objetivo 10	Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
	Objetivo 11	Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria
	Objetivo 12	Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria
	Objetivo 13	Encuestas, información estadística y evaluación

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Para la implementación de cada una de las líneas de acción para el orden municipal la Estrategia divide la implementación de la política de mejora

regulatoria en 3 fases de acuerdo con la distribución demográfica que presenta México, como se muestra en el Anexo 1.

El primer grupo contempla a los tres principales municipios de cada una de las entidades federativas, y las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, el segundo grupo contempla a las localidades con mayor número de población y el tercer grupo cuenta con los municipios con menor número de población en el país.

De esta forma, en total la Estrategia se compone de 13 Objetivos, 42 Estrategias y 165 líneas de acción. Para cada línea de acción se estableció una institución responsable y una fecha máxima de implementación. Es importante aclarar que las fechas corresponden a un máximo, por lo que las líneas de acción pueden ejecutarse con antelación. A continuación se presenta la Estrategia de la Nación para implementación la política de mejora regulatoria en los próximos 20 años:

Políticas

Objetivo 1. Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria (RLGMR)

- | | |
|--------------------|---|
| Línea de acción 1. | Elaborar el borrador del Reglamento de la Ley General. |
| Línea de acción 2. | Poner a consideración y validación jurídica la propuesta de Reglamento al Abogado General de la Secretaría de Economía. |
| Línea de acción 3. | Poner a consideración y validación jurídica la propuesta de Reglamento a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. |
| Línea de acción 4. | Publicar el Reglamento en el Diario Oficial de la Federación por parte del Titular del Ejecutivo Federal. |

Objetivo 2. Leyes Estatales de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Publicar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Elaborar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria tomando en cuenta las políticas, instituciones y herramientas establecidas en la Ley General.
- Línea de acción 2. Publicar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria en la página de internet de la CONAMER.

Estrategia 2. Publicar las Leyes Estatales de Mejora regulatoria de las 32 entidades federativas

- Línea de acción 1. Elaborar el borrador de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, adecuada al contenido de la Ley General de Mejora Regulatoria.
- Línea de acción 2. Poner a consideración y validación jurídica el borrador de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria a la Consejería Jurídica o equivalente del Gobierno del Estado correspondiente.
- Línea de acción 3. Enviar la iniciativa de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria al Poder Legislativo del Estado correspondiente.
- Línea de acción 4. En su caso, aprobar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria por parte del Poder Legislativo del Estado correspondiente.
- Línea de acción 5. Publicar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria en el medio de difusión oficial.

Objetivo 3. Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Publicar la Estrategia

- Línea de acción 1. Elaborar la Estrategia con visión a veinte años.
- Línea de acción 2. Presentar ante el Consejo Nacional la Estrategia para su aprobación o modificación.
- Línea de acción 3. Aprobar, en su caso, la Estrategia.
- Línea de acción 4. Publicar la Estrategia en el Diario Oficial de la Federación.
- Línea de acción 5. Notificar a los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria la publicación de la Estrategia.

Estrategia 2. Revisiones y ajustes de la Estrategia

- Línea de acción 1. Notificar la apertura del periodo de revisión y ajustes de la Estrategia a los integrantes del Consejo Nacional.
- Línea de acción 2. Acumular y compilar las revisiones y ajustes que deriven de los integrantes del Consejo Nacional.
- Línea de acción 3. Presentar las revisiones y ajustes realizados ante el Consejo Nacional, para su aprobación, en su caso.
- Línea de acción 4. Publicar la Estrategia en el Diario Oficial de la Federación, en caso de ser modificada.

Estrategia 3. Evaluaciones de la Estrategia

- Línea de acción 1. Notificar la apertura del periodo de evaluación de la Estrategia a los integrantes del Consejo Nacional, a los invitados permanentes y a los invitados especiales.
- Línea de acción 2. Someter a consulta pública y, en su caso, analizar con los integrantes del Consejo Nacional las opiniones derivadas de la consulta pública, mismas que no tendrán carácter de vinculante.
- Línea de acción 3. Evaluar los avances y alcances de la Estrategia, tomando en cuenta los comentarios que se deriven de la consulta pública y las realizadas por los integrantes del Consejo Nacional.

- Línea de acción 4. Presentar los resultados de la evaluación de la Estrategia ante el Consejo Nacional y publicar los resultados en los medios de difusión disponibles.

Instituciones

Objetivo 4. Consejo Nacional de Mejora regulatoria

Estrategia 1. Instalar el Consejo Nacional

- Línea de acción 1. Sesionar el Consejo Nacional para realizar la instalación del mismo; para ello será necesario contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo Nacional.
- Línea de acción 2. Reconocer a los cinco Presidentes de los Sistemas Estatales de Mejora regulatoria.
- Línea de acción 3. Reconocer a las Autoridades de Mejora Regulatoria de las entidades federativas.
- Línea de acción 4. Presentar y, en su caso, aprobar la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.
- Línea de acción 5. Nombrar a los cinco integrantes del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Estrategia 2. Sesiones Ordinarias

- Línea de acción 1. Emitir la convocatoria para la sesión ordinaria a los integrantes, invitados permanentes e invitados especiales, la cual será cuando menos dos veces al año.
- Línea de acción 2. Sesionar de manera ordinaria el Consejo Nacional.
- Línea de acción 3. Suscribir las actas de las sesiones anteriores.
- Línea de acción 4. En su caso, remitir los acuerdos a los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria.

Estrategia 3. Informe de Actividades

- Línea de acción 1. Elaborar el borrador del Informe de Actividades del Consejo Nacional.
- Línea de acción 2. Enviar el borrador del Informe de Actividades a los integrantes del Consejo Nacional para su validación y, en su caso, aprobación.
- Línea de acción 3. Publicar el Informe de Actividades en los medios de difusión correspondientes.

Estrategia 4. Reglamento Interior del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Elaborar el borrador del Reglamento Interior del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.
- Línea de acción 2. Dar a conocer a los integrantes del Consejo Nacional el borrador del Reglamento Interior.
- Línea de acción 3. Validar y, en su caso, aprobar el Reglamento Interior en el Consejo Nacional.
- Línea de acción 4. Publicar el Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación.
- Línea de acción 5. Notificar a los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria la publicación del Reglamento Interior del Consejo Nacional.

Objetivo 5. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Publicar el Reglamento Interior de la CONAMER

- Línea de acción 1. Elaborar el borrador del Reglamento Interior de la CONAMER.
- Línea de acción 2. Publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la CONAMER.

Estrategia 2. Presentar el Informe Anual de Desempeño

- Línea de acción 1. Elaborar el informe anual sobre los resultados, avances y retos de la política nacional de mejora

regulatoria, y los avances de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal en materia de mejora regulatoria.

- Línea de acción 2. Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión informe anual sobre los resultados, avances y retos de la política nacional de mejora regulatoria, y los avances de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal en materia de mejora regulatoria.

Objetivo 6. Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Designar a los Presidentes de los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Notificar a los Gobernadores, cada dos años, sobre la designación del Presidente del grupo correspondiente, lo anterior de manera rotativa y en orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.
- Línea de acción 2. Notificar a las entidades federativas de cada grupo, la designación de los Presidentes en turno de la región correspondiente.
- Línea de acción 3. Reconocer por parte del Consejo Nacional a los Presidentes en turno de los grupos de los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria.

Estrategia 2. Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Instalar los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria de las 32 entidades federativas, los cuales deberán ser presididos por el Titular del Ejecutivo de cada entidad federativa.
- Línea de acción 2. Designar a las Autoridades de Mejora Regulatoria de las 32 entidades federativas.
- Línea de acción 3. Notificar al Consejo Nacional la designación de la Autoridad de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa.

- Línea de acción 4. Sesionar por lo menos una vez al año el Consejo Estatal e incluir la participación de representantes de los sectores privado, social y académico en sus sesiones.
- Línea de acción 5. Enviar al Consejo Nacional el informe anual de actividades de cada Consejo Local, que deberá de contener al menos un reporte de la implementación de la Estrategia.

Estrategia 3. Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Publicar el Reglamento Interior de los comités, las unidades administrativas o áreas responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia.
- Línea de acción 2. Publicar un Informe anual de desempeño en sus medios de difusión oficiales.

Objetivo 7. Poderes legislativos, judiciales, organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales

Estrategia 1. Designar al Encargado de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Designar dentro de la estructura orgánica del Poder Legislativo Federal una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la CONAMER; y notificar al Consejo Nacional sobre dicha designación.
- Línea de acción 2. Designar dentro de la estructura orgánica de cada Poder Legislativo de las 32 entidades federativas una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad Estatal de Mejora

Regulatoria correspondiente; y notificar al Consejo Local sobre dicha designación.

- Linea de acción 3. Designar dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial Federal, una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o bien, coordinarse con la CONAMER; y notificar al Consejo Nacional sobre dicha designación.
- Linea de acción 4. Designar dentro de la estructura orgánica de cada Poder Judicial de las 32 entidades federativas una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente; y notificar al Consejo Local sobre dicha designación.
- Linea de acción 5. Designar dentro de la estructura de los Organismos con Autonomía Constitucional una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o bien, coordinarse con la CONAMER; y notificar al Consejo Nacional sobre dicha designación.
- Linea de acción 6. Designar dentro de la estructura orgánica de cada Organismos con Autonomía Constitucional de las 32 entidades federativas una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente; y notificar al Consejo Local sobre dicha designación.
- Linea de acción 7. Designar dentro de la estructura orgánica de los Organismos Federales de Jurisdicción Contenciosa que no forman parte del Poder Judicial Federal, una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o

bien, coordinarse con la CONAMER; y notificar al Consejo Nacional sobre dicha designación.

- Línea de acción 8. Designar dentro de la estructura orgánica de cada Organismos de Jurisdicción Contenciosa de las 32 entidades federativas que no forman parte de los Poderes Judiciales federativas una instancia responsable encargada de aplicar e implementar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente; y notificar al Consejo Local sobre dicha designación.

Objetivo 8. Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria Federal

- Línea de acción 1. Notificar a la CONAMER la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria, encargado de coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado de la Administración Pública Federal.

Estrategia 2. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria Estatal

- Línea de acción 1. Notificar a la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente, la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado estatal.

Estrategia 3. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria Municipal

- Linea de acción 1. Notificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado de los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 2. Notificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado de los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 3. Notificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada Sujeto Obligado de los municipios de la Fase III.

Estrategia 4. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales

- Linea de acción 1. Notificar al Encargado de Mejora Regulatoria la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado de los Poderes Legislativo y Judicial de la

Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal.

- Línea de acción 2. Notificar al Encargado de Mejora Regulatoria la designación del servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria al interior de cada sujeto obligado de los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Objetivo 9. Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

Estrategia 1. Designar al Presidente del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Convocar a elección del Presidente, quien será elegido por mayoría de votos de entre los integrantes del Observatorio.
- Línea de acción 2. Elegir al Presidente del Observatorio.
- Línea de acción 3. Notificar al Consejo Nacional el Presidente del Observatorio en turno.

Estrategia 2. Reglamento Interior del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Elaborar entre los integrantes del Observatorio el Reglamento Interior.
- Línea de acción 2. Publicar en medios electrónicos el Reglamento Interior del Observatorio.
- Línea de acción 3. Notificar al Consejo Nacional la publicación del Reglamento Interior.

Estrategia 3. Sesiones Ordinarias del Observatorio

Línea de acción 1. Sesionar de manera ordinaria o extraordinaria las reuniones del Observatorio conforme lo establezca el Reglamento Interior del Observatorio.

Línea de acción 2. Asistir al Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.

Estrategia 4. Programa Anual de Trabajo

Línea de acción 1. Presentar ante el Consejo Nacional el Programa Anual de Trabajo del año correspondiente.

Línea de acción 2. Presentar ante el Consejo Nacional el Informe Anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo.

Línea de acción 3. Publicar en medios electrónicos el Programa Anual de Trabajo y el Informe Anual de Trabajo de los años correspondientes.

Estrategia 5. Indicador de avances de la política de mejora regulatoria

Línea de acción 1. Elaborar un indicador de avances de la implementación de las políticas, instituciones y herramientas de mejora regulatoria a nivel nacional.

Línea de acción 2. Publicar anualmente los resultados del Indicador de avances la implementación de las políticas, instituciones y herramientas de mejora regulatoria a nivel nacional.

Herramientas

Objetivo 10. Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios

Estrategia 1. Registro Nacional de Regulaciones

- Linea de acción 1. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Registro de Regulaciones, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados puedan inscribir sus regulaciones. Dicho registro deberá interoperar con el sistema tecnológico del CNARTyS desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para los sujetos obligados.
- Linea de acción 2. Expedir los lineamientos del Registro Nacional de Regulaciones.
- Linea de acción 3. Compilar y publicar las regulaciones del Gobierno Federal.
- Linea de acción 4. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Municipios de la Fase III.
- Linea de acción 8. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial de la Federación.
- Linea de acción 9. Compilar y publicar las regulaciones correspondientes a los Poderes Legislativo y de las entidades federativas, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Estrategia 2. Registro Nacional de Trámites y Servicios

- Linea de acción 1. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Registro de Trámites y Servicios misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados puedan inscribir sus trámites y servicios. Dicho registro deberá interoperar con el sistema tecnológico del CNARTyS desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para los sujetos obligados.
- Linea de acción 2. Expedir los lineamientos para el Registro Nacional de Trámites y Servicios.
- Linea de acción 3. Compilar y publicar los trámites y servicios del Gobierno Federal.
- Linea de acción 4. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los municipios de la Fase III.
- Linea de acción 8. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial de la Federación.
- Linea de acción 9. Compilar y publicar los trámites y servicios correspondientes a los Poderes Legislativo y de las entidades federativas, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Estrategia 3. Registro Nacional de Visitas Domiciliarias

- Linea de acción 1. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Registro de Visitas Domiciliarias, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados puedan inscribir sus inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores que corresponden. Dicho registro deberá interoperar con el sistema tecnológico del CNARTyS desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para los sujetos obligados.
- Linea de acción 2. Expedir los lineamientos para el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias.
- Linea de acción 3. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores del Gobierno Federal.
- Linea de acción 4. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los Municipios de la Fase III.
- Linea de acción 8. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los

Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial de la Federación.

- Linea de acción 9. Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de los Poderes Legislativo y de las entidades federativas, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Estrategia 4. Protesta Ciudadana

- Linea de acción 1. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica de la Protesta Ciudadana misma que proporcionará los medios para que los ciudadanos puedan protestar por acciones u omisiones de un servidor público encargado de trámites o servicios. Dicho proceso deberá interoperar con el sistema tecnológico del CNARTyS desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para los sujetos obligados.
- Linea de acción 2. Expedir los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana.
- Linea de acción 3. Implementar la Protesta Ciudadana en el Gobierno Federal.
- Linea de acción 4. Implementar la Protesta Ciudadana correspondiente a los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Implementar la Protesta Ciudadana en los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Implementar la Protesta Ciudadana en los Municipios de la Fase II.

- Linea de acción 7. Implementar la Protesta Ciudadana en los Municipios de la Fase III.
- Linea de acción 8. Implementar la Protesta Ciudadana en los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial de la Federación.
- Linea de acción 9. Implementar la Protesta Ciudadana en los Poderes Legislativo y de las entidades federativas, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Estrategia 5. Expediente de Trámites y Servicios

- Linea de acción 1. Expedir los lineamientos para el Expediente para Trámites y Servicios.
- Linea de acción 2. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Expediente de Trámites y Servicios, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados no soliciten información que ya conste en el Expediente, ni podrá requerir documentación que tenga en su poder. Dicho proceso deberá interoperar con el sistema tecnológico del CNARTyS. El sistema será desarrollado conforme los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.
- Linea de acción 3. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en el Gobierno Federal.
- Linea de acción 4. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios correspondiente a los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en los Municipios de la Fase I.

- Linea de acción 6. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en los Municipios de la Fase III.
- Linea de acción 8. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial de la Federación.
- Linea de acción 9. Implementar el Expediente de Trámites y Servicios en los Poderes Legislativo y de las entidades federativas, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Objetivo 11. Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria

Estrategia 1. Agenda Regulatoria

- Linea de acción 1. Expedir los lineamientos generales de la Agenda Regulatoria.
- Linea de acción 2. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica de la Agenda Regulatoria, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados presenten las regulaciones que pretenden emitir en los periodos de junio a noviembre y de diciembre a mayo de cada año. Dicha herramienta deberá interoperar con el sistema tecnológico del SINAGER desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados.

- Linea de acción 3. Implementar y publicar las Agendas Regulatorias de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal.
- Linea de acción 4. Implementar y publicar las Agendas Regulatorias correspondientes a los sujetos obligados de los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Implementar y publicar las Agendas Regulatorias correspondientes a los sujetos obligados de los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Implementar y publicar las Agendas Regulatorias correspondientes a los sujetos obligados de los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Implementar y publicar las Agendas Regulatorias correspondientes a los sujetos obligados de los Municipios de la Fase III.

Estrategia 2. Análisis de Impacto Regulatorio ex ante

- Linea de acción 1. Expedir los lineamientos generales del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante.
- Linea de acción 2. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados presenten un análisis de impacto regulatorio para las regulaciones que pretenden emitir. Dicha herramienta deberá interoperar con el sistema tecnológico del SINAGER desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados.
- Linea de acción 3. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex ante de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal.
- Linea de acción 4. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex ante de los sujetos obligados de los Gobiernos de las entidades federativas.

- Linea de acción 5. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex ante de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex ante de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase II.
- Linea de acción 7. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex ante de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase III.

Estrategia 3. Programas de Mejora Regulatoria

- Linea de acción 1. Expedir los lineamientos generales de los Programas de Mejora Regulatoria.
- Linea de acción 2. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica de los Programas de Mejora Regulatoria, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados presenten su programa de mejora regulaciones y simplificación de trámites y servicios. Dicha herramienta deberá interoperar con el sistema tecnológico del SINAGER desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados.
- Linea de acción 3. Implementar y publicar el Programa de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal.
- Linea de acción 4. Implementar y publicar el Programa de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de los Gobiernos de las entidades federativas.
- Linea de acción 5. Implementar y publicar el Programa de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase I.
- Linea de acción 6. Implementar y publicar el Programa de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase II.

Linea de acción 7. Implementar y publicar el Programa de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase III.

Estrategia 4. Análisis de Impacto Regulatorio ex post

Linea de acción 1. Expedir los lineamientos generales del Análisis de Impacto Regulatorio ex post.

Linea de acción 2. Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, misma que proporcionará los medios para que los sujetos obligados presenten un análisis de impacto regulatorio ex post para las regulaciones vigentes. Dicha herramienta deberá interoperar con el sistema tecnológico del SINAGER desarrollado por la CONAMER, mismo que será de uso opcional y gratuito para las autoridades de mejora regulatoria y los sujetos obligados.

Linea de acción 3. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex post de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal.

Linea de acción 4. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex post de los sujetos obligados de los Gobiernos de las entidades federativas.

Linea de acción 5. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex post de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase I.

Linea de acción 6. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex post de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase II.

Linea de acción 7. Implementar y publicar los análisis de impacto regulatorio ex post de los sujetos obligados de los Municipios de la Fase III.

Objetivo 12. Programas Específicos de Simplificación y Mejora regulatoria

Estrategia 1. Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Estrategia 2. Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Estrategia 3. Programa de Simplificación de Cargas Administrativas

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas.

Estrategia 4. Ventanilla de Construcción Simplificada

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada.

Estrategia 5. Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa de Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa.

Estrategia 6. Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.

Estrategia 7. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios

Línea de acción 1. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios.

Objetivo 13. Encuestas, Información Estadística y Evaluación en materia de mejora regulatoria

Estrategia 1. Promover la realización de encuestas sobre percepción y experiencia del sector privado en el cumplimiento de regulaciones, trámites, servicios e inspecciones.

Línea de acción 1. Promover, entre los sectores social, privado, público y académico, la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos que permitan conocer la percepción y experiencia del sector privado en el cumplimiento de regulaciones, trámites, servicios e inspecciones en el país.

Horizonte de implementación

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
Objetivo 1	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2022
		Línea de acción 2	Secretaría de Economía	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 3	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	1º Semestre de 2023
		Línea de acción 4	Presidente de la República	2º Semestre de 2023
Objetivo 2	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 2	CONAMER	2º Semestre de 2019
	Estrategia 2	Línea de acción 1	Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria	1º Semestre de 2019
		Línea de acción 2	Consejería Jurídica o equivalente del Gobierno del Estado	1º Semestre de 2019
		Línea de acción 3	Titular del Ejecutivo Estatal	1º Semestre de 2019
		Línea de acción 4	Poder Legislativo del Estado	1º Semestre de 2019
		Línea de acción 5	Titular del Ejecutivo Estatal	1º Semestre de 2019
Objetivo 3	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 2	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 4	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 5	CONAMER	2º Semestre de 2019
	Estrategia 2	Línea de acción 1	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2021 y después cada 2 años
		Línea de acción 2	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2019 y después cada 2 años
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	La primera en el 2º Semestre de 2019 y después cada 2 años
		Línea de acción 4	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2019 y después cada 2 años
	Estrategia 3	Línea de acción 1	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2024 y después cada 5 años

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
Objetivo 4		Línea de acción 2	CONAMER e integrantes del Consejo Nacional	La primera en el 2º Semestre de 2024 y después cada 5 años
		Línea de acción 3	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2024 y después cada 5 años
		Línea de acción 4	CONAMER	La primera en el 2º Semestre de 2024 y después cada 5 años
	Estrategia 1	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 4	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 5	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
	Estrategia 2	Línea de acción 1	CONAMER	Después de la instalación del Consejo Nacional, 2 veces por año
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	Después de la instalación del Consejo Nacional, 2 veces por año
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	Después de la instalación del Consejo Nacional, 2 veces por año
		Línea de acción 4	CONAMER	Después de la instalación del Consejo Nacional, 2 veces por año
	Estrategia 3	Línea de acción 1	CONAMER	La primera vez el 2º semestre de 2019 y después cada año
		Línea de acción 2	CONAMER y Consejo Nacional	La primera vez el 2º semestre de 2019 y después cada año
		Línea de acción 3	CONAMER	La primera vez el 2º semestre de 2019 y después cada año
	Estrategia 4	Línea de acción 1	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 2	CONAMER	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	2º Semestre de 2019
		Línea de acción 4	CONAMER	2º Semestre de 2019

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
Objetivo 5	Estrategia 1	Línea de acción 5	CONAMER	2° Semestre de 2019
		Línea de acción 1	CONAMER	2° Semestre de 2020
		Línea de acción 2	CONAMER	2° Semestre de 2020
	Estrategia 2	Línea de acción 1	CONAMER	2° Semestre de 2019 y después cada año
		Línea de acción 2	CONAMER	2° Semestre de 2019 y después cada año
Objetivo 6	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	La primera vez el 2° Semestre de 2019 y después cada dos años
		Línea de acción 2	CONAMER	La primera vez el 2° Semestre de 2019 y después cada dos años
		Línea de acción 3	Consejo Nacional	La primera vez el 2° Semestre de 2019 y después cada dos años
	Estrategia 2	Línea de acción 1	Consejo Local de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	La primera vez el 2° Semestre de 2019 y después al menos una vez cada año
		Línea de acción 2	Consejo Local de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	2° Semestre de 2019
		Línea de acción 3	Consejo Local de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	2° Semestre de 2019 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 4	Consejo Local de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	Después de la instalación del Consejo Local, al menos una vez cada año
		Línea de acción 5	Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	La primera vez el 2° Semestre de 2020 y después cada año
	Estrategia 3	Línea de acción 1	Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	2° Semestre de 2020
		Línea de acción 2	Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa	La primera vez el 2° Semestre de 2021 y después cada año

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
Objetivo 7	Estrategia 1	Línea de acción 1	Congreso de la Unión	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 2	Congreso Estatal de cada entidad federativa	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 3	Poder Judicial Federal	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 4	Poderes Judiciales de las entidades federativas	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 5	Organismos Constitucionales Autónomos de la Federación	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 6	Organismos Constitucionales Autónomos de cada entidad federativa	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 7	Organismos de Jurisdicción Contenciosa que no forman parte del Poder Judicial Federal	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 8	Organismos de Jurisdicción Contenciosa que no forman parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	2° Semestre de 2021 y cada vez que exista una nueva designación
Objetivo 8	Estrategia 1	Línea de acción 1	Sujetos obligados de la Administración Pública Federal	2° Semestre de 2020 y cada vez que exista una nueva designación
	Estrategia 2	Línea de acción 1	Sujetos obligados de la Administración Pública Estatal de las 32 entidades federativas	1° Semestre de 2022 y cada vez que exista una nueva designación
	Estrategia 3	Línea de acción 1	Sujetos obligados de la Administración Pública Municipal de los Municipios de la Fase I	1° Semestre de 2023 y cada vez que exista una nueva designación

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
		Línea de acción 2	Sujetos obligados de la Administración Pública Municipal de los Municipios de la Fase II	1º Semestre de 2028 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 3	Sujetos obligados de la Administración Pública Municipal de los Municipios de la Fase III	2º Semestre de 2033 y cada vez que exista una nueva designación
	Estrategia 4	Línea de acción 1	Sujeto obligados de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal	1º Semestre de 2022 y cada vez que exista una nueva designación
		Línea de acción 2	Sujeto obligados de los Poderes Legislativo y Judicial de cada entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	1º Semestre de 2023 y cada vez que exista una nueva designación
Objetivo 9	Estrategia 1	Línea de acción 1	Integrantes del Observatorio	1º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	Integrantes del Observatorio	1º Semestre de 2020
		Línea de acción 3	Presidente del Observatorio	1º Semestre de 2020
	Estrategia 2	Línea de acción 1	Integrantes del Observatorio	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	Integrantes del Observatorio	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 3	Presidente del Observatorio	2º Semestre de 2020
	Estrategia 3	Línea de acción 1	Integrantes del Observatorio	La primera vez el 1º Semestre de 2020 y después conforme lo establezca su Reglamento Interior
		Línea de acción 2	Integrantes del Observatorio	A partir de la instalación del Consejo Nacional y cada vez que sesione de manera ordinaria

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
	Estrategia 4	Línea de acción 1	Presidente del Observatorio	2º Semestre de 2020 y después cada año
		Línea de acción 2	Presidente del Observatorio	2º Semestre de 2021 y después cada año
		Línea de acción 3	Observatorio	2º Semestre de 2021 y después cada año
	Estrategia 5	Línea de acción 1	Observatorio	2º Semestre de 2020 y después cada año
		Línea de acción 2	Observatorio	2º Semestre de 2020 y después cada año
Objetivo 10	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	1º Semestre de 2023
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	1º Semestre de 2030
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	1º Semestre de 2036
		Línea de acción 8	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 9	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de cada entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen	1º Semestre de 2023

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
	Estrategia 2		parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	
		Línea de acción 1	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	1º Semestre de 2023
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	1º Semestre de 2030
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	1º Semestre de 2036
		Línea de acción 8	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 9	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de cada entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	1º Semestre de 2023
	Estrategia 3	Línea de acción 1	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre de 2022

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	1º Semestre de 2023
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	1º Semestre de 2030
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	1º Semestre de 2036
		Línea de acción 8	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 9	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de cada entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	1º Semestre de 2023
	Estrategia 4	Línea de acción 1	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 2	Consejo Nacional	1º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	1º Semestre de 2023
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	1º Semestre de 2030
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	1º Semestre de 2036
		Línea de acción 8	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de la	2º Semestre de 2022

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
			Federación, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte del Poder Judicial Federal	
		Línea de acción 9	Encargado de Mejora Regulatoria de los Poderes Legislativo y Judicial de cada entidad federativa, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales de cada entidad federativa	1º Semestre de 2023
	Estrategia 5	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 2	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2024
		Línea de acción 3	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2027
		Línea de acción 4	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2030
		Línea de acción 5	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2033
		Línea de acción 6	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2036
		Línea de acción 7	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2039
		Línea de acción 8	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2036
		Línea de acción 9	Conforme lo establezca el Consejo Nacional en los lineamientos del Expediente	2º Semestre de 2039
Objetivo 11	Estrategia 1	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2022

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre 2024
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	2º Semestre 2030
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	2º Semestre 2036
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	2º Semestre 2039
	Estrategia 2	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre 2024
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	2º Semestre 2030
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	2º Semestre 2036
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	2º Semestre 2039
	Estrategia 3	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre 2024
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	2º Semestre 2030
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	2º Semestre 2036
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	2º Semestre 2039

Objetivos	Estrategias	Líneas de acción	Responsable	Fecha máxima de implementación
		Línea de acción 8	Autoridades Municipales de Mejora regulatoria	2º Semestre del 2030
	Estrategia 4	Línea de acción 1	Consejo Nacional	2º Semestre de 2020
		Línea de acción 2	CONAMER y/o Autoridades Estatales o Municipales de Mejora Regulatoria	2º Semestre de 2021
		Línea de acción 3	CONAMER	2º Semestre de 2022
		Línea de acción 4	Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria de las entidades federativas	2º Semestre 2024
		Línea de acción 5	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase I	2º Semestre 2030
		Línea de acción 6	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase II	2º Semestre 2036
		Línea de acción 7	Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria de los Municipios de la Fase III	2º Semestre 2039
Objetivo 12	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 2	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 3	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 4	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 5	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 6	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
	Estrategia 7	Línea de acción 1	CONAMER	1º Semestre de 2019
Objetivo 13	Estrategia 1	Línea de acción 1	CONAMER	Permanente

6 Indicadores

Los indicadores corresponden a los mecanismos de observación y cumplimiento que permitan conocer el avance de los objetivos, programas y acciones derivados de la política de mejora regulatoria; de esta forma proporcionan una medida real con información inmediata sobre el avance del país en la implementación de la Estrategia. Por ello, se elaboraron indicadores de seguimiento con base en los 13 objetivos de la Estrategia, sobre una base de 42 estrategias entre cien puntos porcentuales, mediante la fórmula:

$$\text{Objetivo}_n = \left(\frac{Est_n}{Est_t} \right) \times 100$$

La obtención del valor de cada estrategia se obtiene de acuerdo al valor del objetivo, el cual a su vez está conformado por el valor del total de estrategias del objetivo correspondiente, dicha medición se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Estrategia}_x = \frac{\text{Valor del Objetivo}_n}{\text{Estrategia}_{\text{total de objetivo}}}$$

Por último, la obtención del valor las líneas de acción correspondientes a cada estrategia, se obtiene del ratio de la sumatoria de las líneas de acción de la estrategia que se esté calculando, sobre el valor total de la estrategia.

$$\text{Línea de Acción}_y = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \text{Lineas de Acción}_{\text{Estrategia}}}{\text{Estrategia}_{\text{total}}}$$

Por ejemplo para calcular el valor del objetivo 2 “Leyes Estatales de Mejora Regulatoria”, se tienen dos estrategias, la primera cuenta con dos líneas de acción y la segunda con 5 líneas de acción, quedando de la siguiente manera:

- Estrategia 1. Publicar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria

- Línea de acción 1. Elaborar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria tomando en cuenta las políticas, instituciones y herramientas establecidas en la Ley General
- Línea de acción 2. Publicar la Ley Modelo Estatal de Mejora Regulatoria en la página de internet de la CONAMER.
- Estrategia 2. Publicar las Leyes Estatales de Mejora regulatoria de las 32 entidades federativas
 - Línea de acción 1. Elaborar el borrador de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, adecuada al contenido de la Ley General de Mejora Regulatoria.
 - Línea de acción 2. Poner a consideración y validación jurídica el borrador de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria a la Consejería Jurídica o equivalente del Gobierno del Estado correspondiente.
 - Línea de acción 3. Enviar la iniciativa de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria al Poder Legislativo del Estado correspondiente.
 - Línea de acción 4. En su caso, aprobar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria por parte del Poder Legislativo del Estado correspondiente.
 - Línea de acción 5. Publicar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria en el medio de difusión oficial.

Por lo que obtenemos como resultado un valor de 4.7619 para el Objetivo Dos:

$$Objetivo_2 = \left(\frac{Est_2}{Est_{42}} \right) \times 100 = \left(\frac{2}{42} \right) \times 100 = 4.7619$$

En consecuencia, para por cada una de las estrategias los valores corresponderían a:

$$Estrategia_{2.1} = \frac{Objetivo_2}{Estrategias_{2.1}} = \frac{4.7619}{2} = 2.380$$

$$Estrategia_{2.2} = \frac{Objetivo_2}{Estrategias_{2.2}} = \frac{4.76.19}{5} = 0.952$$

Por último, se obtiene un valor de 1.1904 para las líneas de acción 2.1.1.1, y 2.1.1.2, que se obtienen del ratio resultante del valor de la estrategia y la sumatoria de las líneas de acción de la estrategia, con la fórmula:

$$Linea\ de\ Acción_{2.1.1} = \frac{Linea\ de\ acción}{\sum_{n=1}^2 Lineas\ de\ Acción_{2.1}} = \frac{2.380}{2} = 1.1904$$

Mientras que para la Estrategia 2 del Objetivo 2, obtenemos que la línea de acción tiene un valor:

$$Linea\ de\ Acción_{2.2.1} = \frac{Línea\ de\ acción}{\sum_{n=1}^5 Lineas\ de\ Acción_{2.2}} = \frac{2.380}{5} = 0.476$$

Parámetros de medición

Para medir el avance de la Estrategia Nacional, se realizaron 5 categorías, para saber el estado en el que se encuentra el avance, en una escala de 0-100 puntos porcentuales. Quedando de la siguiente forma:

Rangos	Condición
100-95	Excelente
94-80	Bueno
79-70	Medio
69-60	Insuficiente
50-0	Malo

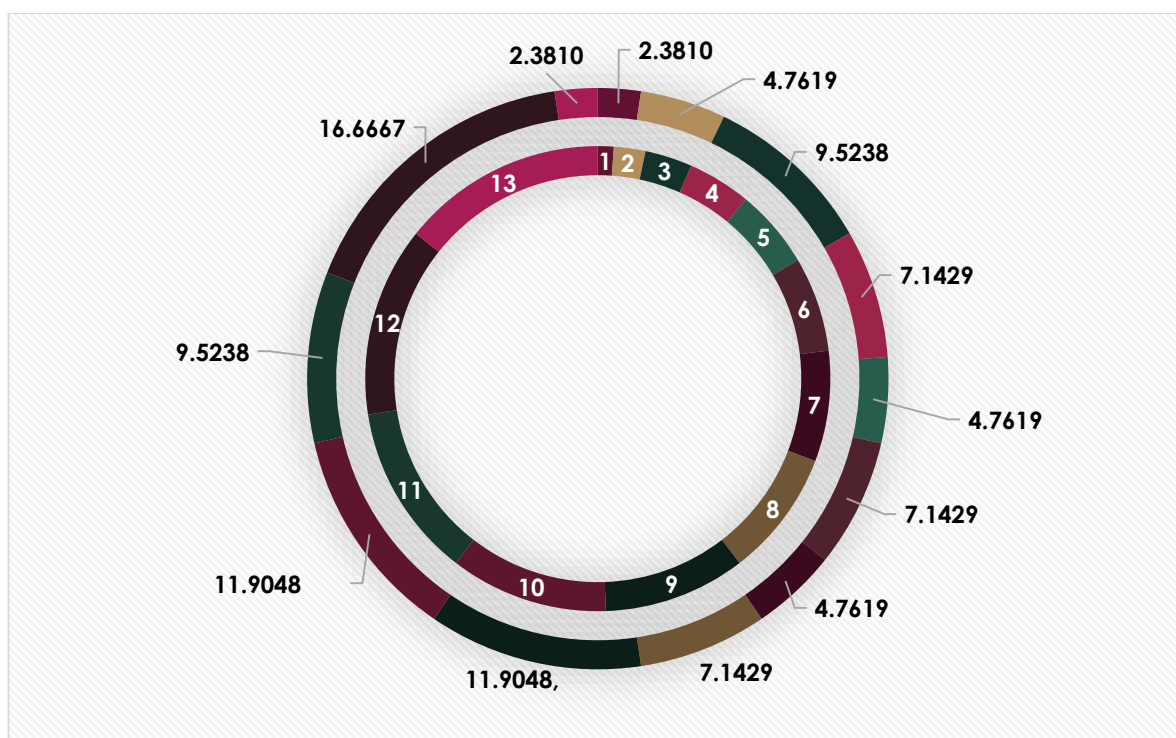
De tal forma que el cien por ciento de la Estrategia se alcanzará con el cumplimiento del valor de cada objetivo, de acuerdo a la siguiente tabla:

N°	Objetivo	Estrategias
1	Reglamento de la Ley General	1
2	Leyes Estatales de Mejora Regulatoria	2
3	Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (Estrategia)	3
4	Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (Consejo Nacional)	4
5	Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)	2
6	Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas	3
7	Poderes legislativos, judiciales, organismos con autonomía constitucional	1
8	Responsable Oficial de Mejora Regulatoria (ROMR)	4
9	Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria	5
10	Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS)	5
11	Sistema Nacional de Gestión Regulatoria (SINAGER)	4
12	Programas Específicos de Simplificación y Mejora regulatoria	7
13	Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora regulatoria	1

Para la obtención del cien por ciento de la estrategia, se deberá contar con el apoyo de cada uno de los responsables de cada línea de acción y con el envío o publicación de evidencia en la fecha indicada.

De la misma forma se trabajará en el cumplimiento de los trece objetivos en el tiempo programado de 20 años, donde cada uno de los objetivos se completará paulatinamente hasta obtener el cien por ciento de la estrategia, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 45. Objetivos de la Estrategia Nacional



Fuente: Elaborado por la CONAMER

 @CONAMER_MX

 MXCONAMER



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONAMER
COMISIÓN NACIONAL
DE MEJORA REGULATORIA